分类号_____ 密级_____

UDC_____

南京理工大学

NANJING UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

硕士学位论文

南京市烟花爆竹燃放政策变迁研究

彭 晓

校内导师姓名 程 倩 教 授

学 位 类 别 管理学硕士

专 业 名 称 行政管理

研 究 方 向 政府改革与社会治理

论文提交时间 2018年3月1日

中国知网 https://www.cnki.net

硕士学位论文

南京市烟花爆竹燃放政策变迁研究

作　　者：彭　晓

指导教师：程　倩　教授

南京理工大学

2018年3月

中国知网　https://www.cnki.net

Master Degree Dissertation

On the Fireworks and Firecrackers' Emission Policy Transformation in Nanjing

By

Peng Xiao

Supervised by Prof. Cheng Qian

Nanjing University of Science & Technology

March, 2018

中国知网 https://www.cnki.net

中国知网 https://www.cnki.net

摘 要

自 1986 年北京市政府颁布《北京市烟花爆竹安全管理暂行规定》以来，各地政府相继制定了禁止燃放烟花爆竹的政策。在这些相关政策中，南京市于 1994 年出台的《南京市关于禁止燃放烟花爆竹的规定》随时间的推移不断修订和完善，其政策变迁过程较为详细和完整，为有效分析烟花爆竹燃放政策变迁提供了研究对象。本文是基于倡议联盟框架对南京市烟花爆竹燃放政策变迁进行的研究和分析，通过厘清南京市燃放政策变迁的过程，发现影响该类型政策变迁的主要因素，为关联性政策变迁的研究提供理论和实践的参考。

《南京市关于禁止燃放烟花爆竹的规定》自发布以来广受争议，公众争论的焦点集中于该项政策在变迁过程中，是施行“禁放”或是“限放”的选择问题。就继承和弘扬传统文化角度，烟花爆竹燃放活动多年来就是中华传统文化的表现形式，燃放政策变迁应该考虑公众对传统文化的情感需要，在现实基础上实现“限放”；就公共安全和环境保护角度，烟花爆竹燃放活动存在不可控因素具有一定的危险性，务必确保实现“禁放”。基于以上观点，在南京市烟花爆竹燃放政策变迁的相应阶段形成了不同的倡议联盟，并就各自所持的核心信念积极开展行动，这些倡议联盟基于核心信念体系的指导下展开政策取向学习，为燃放政策变迁提供了根本性动力。

本文通过案例分析法、访谈调查法等，对南京市烟花爆竹燃放政策变迁的现有资料进行初步筛选和整理，从中确定相关准确信息用以完整描述南京市燃放政策变迁过程。同时，在政策变迁理论研究框架的选择上，将倡议联盟框架作为燃放政策变迁的分析基础，对南京市烟花爆竹燃放政策变迁相应阶段的不同倡议联盟成员构成以及代表性观念进行详细描述，并从倡议联盟框架所提供的三个层面对相应阶段不同倡议联盟的核心信念进行对比，为清晰还原相应阶段不同倡议联盟的具体行动策略或政策取向学习提供可能。

本文从理论结合实践的角度出发，基于倡议联盟框架的运用，通过对南京市烟花爆竹燃放政策二十多年的变迁历程，分析并总结燃放政策变迁的影响因素，为进一步展开关联性政策变迁内在规律的研究提供实践层面的参考价值。

关键词： 政策变迁，政策移植，燃放政策，倡议联盟框架

中国知网 https://www.cnki.net

Abstract

Since the Beijing municipal government promulgated "The Provisional Regulations on the Safety Management of Fireworks and Firecrackers in Beijing" in 1986, various local governments in China have made a policy of setting off fireworks and firecrackers. In these series of policies, "The Regulations on Prohibition of Fireworks and Firecrackers' Emission in Nanjing" issued in 1994, and it was constantly revised and perfected as time goes on. The policy transformation of fireworks and firecrackers' emission in Nanjing was more detailed and completed, it provides the research object to the policy transformation analyze. This paper is a research on fireworks and firecrackers' emission policy transformation in Nanjing, based on advocacy coalition framework. Through the process of clarifying the discharge policy, find the main factors influencing the transformation of the type of policy, provide theoretical and practical reference for the study on the transformation of related policies.

"The Regulations on Prohibition of Fireworks and Firecrackers' Emission in Nanjing" since the release of controversial, the focus of public debate on the policy in the process of transformation, is the implementation of "ban" or "selection limit". We inherit and carry forward the traditional culture angle, fireworks activities over the years is the Chinese traditional culture form, a policy transformation should consider the public sentiment of the traditional culture, to achieve the "limited release" on the basis of reality; public safety and environmental protection angle, fireworks activities are uncontrollable factors with risk to some extent, to ensure the realization of "ban". Based on the above points, the corresponding transformations in the stage of Nanjing fireworks policy has formed different initiative and their core beliefs, to actively carry out the action, these initiatives alliance based on core belief system under the guidance of policy oriented study, provides a fundamental impetus for a policy transformation.

Through case analysis and interview survey, this paper preliminarily screened and collate the existing information on the policy transformation of fireworks and firecrackers' emission in Nanjing, and identified relevant accurate information to describe the process of Nanjing's policy transformations. At the same time, the research framework of the theory of public policy transformations on the choice of the advocacy coalition framework as the basis for analysis of the policy transformations on the discharge of fireworks, fireworks and firecrackers' emission policy transformation in Nanjing was corresponding to different stages of advocacy coalition member component and representative ideas are described in detail, and

中国知网 https://www.cnki.net

the three layer from the advocacy coalition framework are provided with the corresponding stage of core beliefs different initiative comparison, may provide for the specific action strategy or policy orientation clear reduction of the corresponding different stages of initiative learning.

This article from the combination of theory and practice point of view, the advocacy coalition framework based on the policy of Nanjing City, setting off fireworks more than 20 years history, analysis and summary of influence discharge policy transformation factors, provide practical reference value for the further study on the inherent regulations of transformation related policies.

Key words: policy transformation, policy transplantation, Emission policy, advocacy coalition framework

中国知网 https://www.cnki.net

目 录

摘 要 I

Abstract II

目 录 IV

图表目录 VII

1 绪论 ..... - 1 -

1.1 研究背景和研究意义 ..... - 1 -
1.1.1 研究背景 ..... - 1 -
1.1.2 选题意义 ..... - 3 -
1.2 国内外文献述评 ..... - 4 -
1.2.1 政策移植和政策变迁相关概念的界定述评 ..... - 4 -
1.2.2 关联性政策的政策变迁研究述评 ..... - 7 -
1.2.3 烟花爆竹燃放政策变迁的研究述评 ..... - 8 -
1.3 论文设计 ..... - 9 -
1.3.1 论文结构与研究方法 ..... - 9 -
1.3.2 研究思路与分析框架 ..... - 11 -
1.3.3 论文的创新与不足 ..... - 13 -

2 南京市烟花爆竹燃放政策变迁的理论运用和阶段划分阐明 ..... - 14 -

2.1 南京市烟花爆竹燃放政策变迁的理论运用 ..... - 14 -
2.1.1 倡议联盟框架的特征及属性 ..... - 14 -
2.1.2 倡议联盟框架的适用性阐述 ..... - 17 -
2.2 南京市烟花爆竹燃放政策变迁的提出及阶段划分 ..... - 18 -
2.2.1 南京市烟花爆竹燃放政策变迁的提出 ..... - 19 -
2.2.2 南京市烟花爆竹燃放政策变迁的阶段划分 ..... - 20 -

3 南京市烟花爆竹禁放政策出台及其变迁分析 ..... - 22 -

3.1 南京市烟花爆竹禁放政策出台的背景分析 ..... - 22 -
3.1.1 各地相应烟花爆竹禁放政策的颁布 ..... - 22 -
3.1.2 南京市对于烟花爆竹禁放政策的移植 ..... - 24 -
3.1.3 关于国际城市烟花爆竹禁放政策的参考 ..... - 25 -
3.2 基于倡议联盟框架的燃放政策变迁分析 ..... - 26 -
3.2.1 安全保障主义联盟的出现 ..... - 26 -
3.2.2 经济实用主义联盟的出现 ..... - 27 -
3.2.3 安全保障主义联盟与经济实用主义联盟的博弈 ..... - 28 -

中国知网 https://www.cnki.net

3.3 南京市烟花爆竹禁放政策变迁及其影响 ..... - 29 -
3.3.1 南京市烟花爆竹禁放政策变迁的总结 ..... - 29 -
3.3.2 南京市烟花爆竹禁放政策变迁的影响 ..... - 30 -
4 南京市烟花爆竹有限开禁政策出台及其变迁分析 ..... - 32 -
4.1 南京市烟花爆竹有限开禁政策出台的背景分析 ..... - 32 -
4.1.1 南京市有限开禁政策变迁中的专家参与 ..... - 32 -
4.1.2 媒体对南京市燃放政策变迁的报道 ..... - 33 -
4.1.3 公众舆论对燃放政策态度的变化 ..... - 33 -
4.2 基于倡议联盟框架的燃放政策变迁分析 ..... - 35 -
4.2.1 安全保障主义联盟的观念 ..... - 35 -
4.2.2 传统文化主义联盟的崛起 ..... - 36 -
4.2.3 安全保障主义联盟和传统文化主义联盟之间的互动 ..... - 37 -
4.3 南京市烟花爆竹有限开禁政策变迁及其影响 ..... - 37 -
4.3.1 南京市烟花爆竹有限开禁政策变迁的总结 ..... - 38 -
4.3.2 南京市烟花保护有限开禁政策变迁的影响 ..... - 41 -
5 南京市烟花爆竹由限改禁政策出台及其变迁分析 ..... - 43 -
5.1 南京市烟花爆竹由限改禁政策出台的背景分析 ..... - 43 -
5.1.1 “五位一体”总体布局的外在要求 ..... - 43 -
5.1.2 江苏省发展战略的内在要求 ..... - 44 -
5.1.3 南京市关于空气质量的蓝天指标的出现 ..... - 45 -
5.2 基于倡议联盟框架的由限改禁政策变迁分析 ..... - 45 -
5.2.1 环境保护主义联盟的出现 ..... - 46 -
5.2.2 环境保护主义联盟的行动 ..... - 46 -
5.2.3 环境保护主义联盟促成政策的落实 ..... - 47 -
5.3 南京市烟花爆竹由限改禁政策变迁及其影响 ..... - 49 -
5.3.1 南京市烟花爆竹由限改禁政策变迁的总结 ..... - 49 -
5.3.2 南京市烟花爆竹由限改禁政策变迁的影响 ..... - 51 -
6 基于南京市烟花爆竹燃放政策变迁的地方政策启示及优化 ..... - 53 -
6.1 基于南京市烟花爆竹燃放政策变迁初始阶段的地方政策启示及优化 ... - 53 -
6.1.1 社会转型因素的启示及优化 ..... - 53 -
6.1.2 政策移植因素的启示及优化 ..... - 54 -
6.1.3 公民意识因素的启示及优化 ..... - 55 -
6.2 基于南京市烟花爆竹燃放政策变迁发展阶段的地方政策启示及优化 ... - 56 -
6.2.1 执政理念因素的启示及优化 ..... - 56 -
6.2.2 公共舆论因素的启示及优化 ..... - 57 -
6.2.3 文化认同因素的启示及优化 ..... - 58 -
6.3 基于南京市烟花爆竹燃放政策变迁成熟阶段的地方政策启示及优化 ... - 59 -
6.3.1 总体布局因素的启示及优化 ..... - 59 -
6.3.2 环保观念因素的启示及优化 ..... - 60 -
6.3.3 政策目标因素的启示及优化 ..... - 61 -

中国知网 https://www.cnki.net

结　语 ..... - 63 -
致　谢 ..... - 65 -
参考文献 ..... - 66 -

中国知网 https://www.cnki.net

图表目录

图 1.1 研究思路与分析框架图.....12
图 1.2 倡议联盟框架示意图.....15
图 2.2 强制性以及自愿性政策移植图.....19
图 4.1 2005 年春节有限开禁区域示意图.....39
图 4.2 全国因燃放导致事故相关数据统计图.....40
图 4.3 各类事故起数比例图.....40
图 4.4 各类事故死亡人数比例图.....40

表 1.1 内生学习和外生学习的区别.....8
表 2.1 联盟成员之间的关系类型.....16
表 2.2 南京市烟花爆竹燃放政策阶段划分.....20
表 3.1 20 世纪 90 年代初全国乡镇企业花炮产值.....23
表 3.2 国内烟花爆竹法规及主要规范性文件.....24
表 3.3 20 世纪 90 年代全国各大城市禁放名单.....25
表 5.1 南京市禁燃工作阶段表.....46
表 6.1 南京市上世纪九十年代全市人口数.....54

中国知网 https://www.cnki.net

1 绪论

通过对南京市烟花爆竹燃放政策长达二十多年的变迁研究，可以有效厘清南京市烟花爆竹燃放政策变迁的三个不同阶段，这三个不同阶段不仅代表着不同燃放政策的修改和出台，更浓缩了不同阶段中国经济、社会的发展方向、发展速度以及发展方式。全文共分为六章，第一章、第二章是对全文的总体介绍，包括对研究背景和研究意义、论文的结构设计、燃放政策变迁阶段划分阐明等方面；第三章、第四章、第五章是对南京市烟花爆竹燃放政策变迁的过程进行完整描述；第六章是在总结三至五章的基础上对不同阶段的政策变迁影响因素对地方政策的启示和优化。本章是绪论部分，主要从研究背景和意义、国内外文献综述和论文设计三个小节进行描述。

1.1 研究背景和研究意义

本节从研究背景和研究意义出发，对南京市烟花爆竹燃放政策变迁研究进行总体描述。南京市烟花爆竹燃放政策变迁是在三个不同背景下产生的：第一次禁放政策的出台及其变迁，是基于北京市烟花爆竹禁放政策移植的背景进行的；第二次有限开禁政策的出台及其变迁，是基于弘扬传统文化的背景下进行的；第三次由限改禁政策出台及其变迁，是基于“蓝天指标”的背景下进行的。研究意义主要从理论和现实层面出发进行概述。

1.1.1 研究背景

烟花爆竹燃放活动一直以来是公众在生活中选择的主要庆祝方式，大到政府小到家庭，都会以燃放烟花爆竹的形式表达对美好生活的向往，这项传统民俗活动已经深深根植于中华民族的文化情节中。[①]现阶段，我国已成为世界烟花爆竹生产、消费和出口大国，烟花爆竹的生产量占全球总量的 90%，世界贸易总量的 80%。[②]上世纪八十年代，为响应国家鼓励发展多种所有制经济的号召，各地涌现了规模不等的烟花爆竹生产厂商，这些厂商在不断发展的过程中形成了一定的业务规模，特别是湖南的浏阳市、醴陵市和江西的万载县、上栗县等地，烟花爆竹行业已成为当地主要的税收支柱，这些传统的烟花爆竹产区在销售花炮产品丰富人们生活的同时，更为提高当地农民收入、改善农村生活、统筹城乡发展做出了突出贡献。烟花爆竹产业在改善和丰富民众生活水平、过节方式的同时，也带来了不少消极层面的影响，例如，因烟花爆竹燃放活动导致的 PM2.5 指

① 吕静.试论烟花爆竹习俗的时代局限——兼谈走出传统民俗扬弃之路的困境[J].新视野,2010,(06):89-91.

② 黄茶香,方钊.重大解读——53 号文件与标准的关系及烟花产业发展趋势[J].花炮科技与市场,2012,(03):14-19.

中国知网 https://www.cnki.net

数超标空气质量下降、无序燃放变多安全隐患增加等。

1986 年，北京市在全国范围内率先颁布了《北京市烟花爆竹安全管理暂行规定》，该项政策采取“逐步限制、趋于禁止”的管理方针，计划将北京市从原来的无限制烟花爆竹燃放政策过渡到禁放政策上来。[①]随后，《上海市烟花爆竹安全管理规定》、《深圳经济特区禁止销售燃放烟花爆竹管理规定》等地方性规章文件相继出台，各地政府在明确“禁放”的总基调上，要求在规定区域内实行全年禁放。广州市更于 1991 年 8 月 23 日通过了禁放法规，明确禁止任何单位和个人在广州市主要区域范围内燃放烟花爆竹。1993 年 10 月 12 日，时隔七年北京市正式出台了《北京市关于禁止燃放烟花爆竹的规定》，该项法规要求北京市内八区全面禁止燃放烟花爆竹。这些政策法规的出台，从侧面反映了制定烟花爆竹禁放政策的趋势性及迫切性。

1994 年 2 月，南京市被确立为副省级城市，同年 6 月江苏省第八届人大常委会第八次会议批准了《南京市关于禁止燃放烟花爆竹的规定》，这项基于北京市禁放政策的政策移植，体现了南京市作为副省级城市对政策趋势的把控能力和贯彻能力。烟花爆竹禁放政策的制定是基于改革开放以后，在城市化进程加速的过程中，为保障集体安全的需要。[②]

2001 年中国正式加入世界贸易组织(WTO)，对外开放程度不断加深，这不仅树立了我国负责任的大国形象，而且以构建服务型政府为目标的改革思路也逐渐明晰。[③]同时，各地民俗学者不断呼吁反思禁放政策对传统文化带来的冲击，由此烟花爆竹“禁改限”政策应运而生。2005 年春节期间，南京市在主城六区范围内实行烟花爆竹有限开禁，并相应出台了《江苏省 2005 年烟花爆竹安全专项整治工作实施方案》进行监督和规范，确保“有限开禁”政策井然有序的开展。“十二五”期间，国家战略层面提出地方发展不再唯 GDP 论并强化了环保考核指标的引导作用。南京市在深刻认识生态环境保护任务的紧迫性和重要性下对限放政策做出修改，决定自 2015 年 1 月 1 日起禁止任何单位和个人销售、燃放烟花爆竹，该项禁放政策施行至今。

无论是禁放政策还是限放政策，其出发点都是为了经济的发展与社会的进步，因此燃放政策变迁从总体来看是一个不断完善、积极向好的过程，体现了法制社会发展和服务型政府建设。但就目前的资料来看，能够完整呈现南京市烟花爆竹燃放政策变迁过程的较少，能够运用倡议联盟框架进行政策变迁分析的也较少。因此本文主要是运用倡议联盟框架对南京市烟花爆竹燃放政策变迁进行研究，在厘清燃放政策变迁的过程中总结经验，对进一步完善南京市燃放政策变迁的有效施行提出构想，对同类型城市实现燃放政策变迁提供一些思路。

---

① 黄威,牛爱民.北京禁放烟花爆竹成功的启示[J].瞭望新闻周刊,1994,(09):8-9.

② 全国禁放烟花爆竹城市知多少[J].花炮科技与市场,1995,(01):36.

③ 燕继荣.服务型政府的研究路向——近十年来国内服务型政府研究综述[J].学海,2009(01):191-201.

中国知网 https://www.cnki.net

1.1.2 选题意义

燃放政策的施行对科学把握“五位一体”总体布局的内在要求，促进经济社会全面协调可持续发展起到重要作用。烟花爆竹燃放政策变迁研究不仅需要公共管理学的相关理论，而且涉及了法律学、社会学、政治学的专业知识，可以说对燃放政策变迁的研究是比较综合以及全面的，为不断完善燃放政策提供参考。因此本文从理论和现实层面都具有积极意义。

1.1.2.1 理论意义

燃放政策变迁研究以倡议联盟框架为理论基础，它为研究燃放政策的变迁提供了一种十年乃至数十年的分析范式，也为日后燃放政策的走向提供了设想。但国内学术界以倡议联盟框架理论研究燃放政策变迁的数量较少、时间较短，缺少可供实际参考的和运用的研究成果。因此本研究从倡议联盟框架理论出发以南京市为研究对象，对烟花爆竹燃放政策变迁进行梳理，总结其中的经验及不足，并总结不同阶段影响南京市烟花爆竹政策变迁的因素，为今后南京市燃放政策变迁的走向提供展望和设想。此外，全国范围内推进符合当地发展需要的燃放政策变迁已成为必然趋势，明晰各职能单位的各自职责、监管内容、达成目标等，合理发挥政府、市场以及公民在燃放政策变迁的过程中应起到相应的作用，为进一步完善我国烟花爆竹燃放政策变迁的深入研究提供资料性参考。更为重要的是，本文在以南京市烟花爆竹燃放政策变迁过程为案例研究的基础上，通过对地方政府政策变迁的研究，来分析中国地方政府在社会治理过程中影响地方政策移植和政策变迁的相关因素，为为中国的政策分析提供进一步探讨和可供参考的案例。

1.1.2.2 现实意义

自 1993 年全国陆续施行禁放政策以来，烟花爆竹的安全生产得到重视、烟花爆竹的燃放日益严格，各级各地方政府都在积极寻找适合本地区持续发展的燃放政策变迁路径，十年多的燃放政策变迁之路不仅为研究提供了数据，更为关联性政策的变迁过程提供实践参考。

南京市是国务院批复确定的中国东部地区重要的中心城市，是长三角地区及华东地区唯一的特大城市，南京市出台的各项政策在不同的层面辐射省内其它城市。因此，开展对南京市燃放政策的变迁研究从而厘清政策变迁不同阶段各倡议联盟的逻辑关系，并对总结燃放政策变迁的影响因素具有重要现实意义。

公共政策的变迁是一个螺旋式上升的过程，是一个不断自我修改和不断自我完善的过程，南京市的燃放政策变迁也是如此。自 1994 年以来，南京市烟花爆竹燃放政策经历了三次较大幅度的变迁，这在一定程度上反映了政策变迁是随时间的推移而不断变化的，同时也凸显了政策在执行过程中所遇到的一系列社会问题，政策变迁是一个复杂和循序渐进的过程。1994-2004 年、2004-2014 年以及 2015 年至今，这三次政策变更过程

中国知网 https://www.cnki.net

是完整清晰的，即禁放政策变迁阶段、有限开禁政策变迁阶段和由限改禁政策变迁阶段。本文意在厘清南京市主要的三次烟花爆竹政策变迁过程的内在、外在逻辑，用简洁的语言完整描述变迁过程，同时运用倡议联盟框架相关理论知识将更有助于分析和了解该政策变迁的内在动力，在厘清三次政策变迁过程的基础上总结影响政策变迁的因素，以期为关联性政策的制定者提供政策变迁的真正影响因素。

南京市作为江苏省的省会城市，它的相关政策相对于省内其它城市是一个模板和参照，因此南京市的政策变迁应该更具规范性和实用性，对研究和推动本省各城市类似政策变迁、本市其他政策变迁、乃至本省各市其他政策变迁具有重要意义。

本文希望将思路打开，通过南京市烟花爆竹燃放政策变迁的案例研究，来分析中国地方政府在社会治理过程中影响政策变迁和政策移植的相关因素，从而为将来的政策分析提供一些探讨和参考案例。

1.2 国内外文献述评

本文以知网数据库为主就关键词“政策变迁”、“政策移植”、“烟花爆竹燃放政策变迁”分别进行核心期刊及 CSSCI 期刊检索，发现有关烟花爆竹燃放的研究成果主要集中于 2013 年以后，政策变迁的前沿研究较多并形成了一套较成熟的研究体系，政策移植的相关研究直到 2009 年才开始出现。

1.2.1 政策移植和政策变迁相关概念的界定述评

国内近十年有关烟花爆竹燃放的研究主要是从工程技术和管制等层次进行的研究，而管之类的文献综述是从政府对市场的管制以及政府管制理论两个方面进行的，本文研究的是政府对市场管制之下的具体行业管制——烟花爆竹，对烟花爆竹的管制不仅是对生产工厂的管理更是对这个产业的管制，换句话理解，政策变迁的影响不仅是当下 GDP 指数更是未来十年乃至几十年的产业结构，因此研究相关的管制文献十分重要。

赵成根（2006）认为管制是指政府或其他公共机构以法定权力为准，制定一系列权威规则并付诸实施，对社会主体的行为进行控制和规范的一种管理行为。[①]管制的方式多种多样，包括经济管制、政治管制和社会管制等。本文所谈的管制是指政府对经济领域的管制，一方面烟花爆竹生产企业属于市场经济范畴，另一方面烟花爆竹的使用者也是在相应社会生活中特别是重大节日庆典活动中燃放。在市场经济运行过程中政府管制具有强制力，政府通过管制促进行业高效有序发展和社会公平公正运行。政府管制最主要的目的一是达到帕累托最优，解决市场经济活动中信息不对称问题；二是减少外部性，矫正负外部性偏差；三是防止垄断的蔓延和恶性竞争对经济环境的冲击。

① 赵成根.新公共管理视角的政府管制模式转型分析[J].学海,2006,(03):89-98.

中国知网 https://www.cnki.net

王树文、文学娜、秦龙（2014）在《中国城市生活垃圾公众参与管理与政府管制互动模型构建》一文中建设性使用了公众参与理论，填补了国内研究公众如何参与政府管制协调互动的空白，并按照公众参与政府管制的强弱提出了三种互动模型，诱导式参与模型、合作式参与模型和自主式参与模型。[①]李保江（2014）在《全球电子烟市场发展、主要争议及政府管制》中提出对电子烟进行管制的四种途径：一是作为禁止类产品，二是作为药品管制，三是等价于烟草制品进行管制，四是作为普通消费品处理。[②]而他提出应以烟草制品经行管制，因为一方面电子烟类似于传统香烟制品，另一方面我国本身具有完善的烟草制品管理条例可以借鉴。基于此，成分（火药、导线、硫磺、硝石）类似于黑火药的烟花爆竹也应实行更加严格的管制措施。支燕（2013）探索了控制碳排放与经济发展的平衡之路，并改进了 STIRPAT 模型将政府能力考虑在内分析碳排放效率，这对研究烟花爆竹政策变迁具有一定的借鉴意义。[③]现阶段，南京施行全面禁放政策对烟花爆竹产业无疑具有深刻影响，也相应减少了当地 GDP 发展，怎样既管制好烟花爆竹燃放又带动该产业转型升级值得我们进一步思考。

不同国家不同城市的燃放政策都不尽相同，南京市 1994 年制定的燃放政策就是参考北京市的政策移植。厘清不同的燃放政策，有利于更好地把握南京市在不同时期制定燃放政策的依据和考量。

毕荣（2008）从社会问题和目标群体两个外部层面分析了 2005 年北京市烟花爆竹限放政策。[④]社会问题对燃放政策的出台有一定的推动作用，一方面原有的全面禁放政策不能有效阻止公众燃放烟花爆竹，另一方面，实施禁放令的行政成本过高但行政效果不好，使政府的公信力和权威性遭到质疑。目标群体对燃放政策有促进作用，目标群体的呼声（民意）对燃放政策有直接促进作用，目标群体的集体行动促进了政府公共决策的透明化和人性化，体现了以人为本思想下服务型政府的建设。张为杰（2008）认为交易费用理论和正式制度与非正式制度相容性的理论会从很大层面上影响政府政策的制定。[⑤]同时，作者认为可以参考新加坡统筹兼顾的原则，由政府在法定节日统一组织烟花爆竹燃放的活动，避免公众自行燃放，这样不仅尊重了风俗习惯而且杜绝了过高的社会成本。政府如果强制实施燃放政策，就需要建立一套专门的组织机构，还需通过特定实施机制，在此过程中极易产生权力寻租活动，并且专款拨付提高了管理成本。房亚杰

① 王树文,文学娜,秦龙.中国城市生活垃圾公众参与管理与政府管制互动模型构建[J].中国人口.资源与环境,2014,24(04):142-148.

② 李保江.全球电子烟市场发展、主要争议及政府管制[J].中国烟草学报,2014,20(04):101-107.

③ 支燕.碳管制效率、政府能力与碳排放[J].统计研究,2013,30(02):64-72.

④ 毕荣.公共政策客体在政策变迁中的作用——以北京市烟花爆竹"禁改限"政策为例[J].辽宁行政学院学报,2008,(10):15-16.

⑤ 张为杰.对政府采取的烟花燃放政策的思考[J].湖北经济学院学报(人文社会科学版),2008,(07):28-29.

中国知网 https://www.cnki.net

（2011）认为燃放政策是各方博弈的结果，以大多数民众和相关专家构成的支持联盟、部分民众和专家构成的反对联盟相互博弈，通过政策中间人的调和以及联盟之间、联盟内部的学习，最终使得燃放政策得以落地。[①]邹东升、冯清华（2006）从服务性治理的角度出发，解析“禁改限”燃放政策。作者认为，“禁改限”燃放政策体现了现代政府管理理念和方式的变革，检验了政府民主、依法和科学行政的能力，同时区别于传统社会管理行为的合法性危机。[②]

美国学者沃克是当代最早研究政策移植的人，早在上个世纪 60 年代末沃克就对美国各州之间的政策传播进行研究，并假定各州政策制定者在面临困境时会学习并效仿他州的创新实践，以此寻求解决捷径。[③]政策移植理论的发展和完善主要集中在 20 世纪后期，各国在该阶段对政策移植理论的实践活动都非常活跃，研究多集中于政策实证的论证。

Stone 认为，政策移植的概念十分宽泛，因为不仅包涵其原有的概念，更能从越来越丰富的政策经验活动中得到概念不断更新[④]；与之相反，Newmark 认为政策移植理论的概念是较为固定的，变化的部分是基于政策扩散的延续，涵盖了政策活动的经验以及政策趋同过程。[⑤]Dolowitz、Marsh（2000）将政策移植视为一个政府在过去、现在甚至未来对政策经验的知识运用其他政府系统的过程，有利于改善传统的行政安排和制度思想。[⑥]通俗地说，政策移植就是将在某种政策生态环境下，产生的政策认知、价值理念移植到其他处于相似环境的政策以产生预期效果的现象。[⑦]政策移植不仅关注政策转移的过程，而且更加注重移植环境的实现效用即“结果过程并重”。政策变迁不是一个独立的过程而是构成政策变迁里的一个环节。

黄健荣、向玉琼（2009）针对政策移植过程中可能造成的搭便车现象、政策失灵、核心制度变迁的忽视以及“马太效应”提出了四种破解方案：一是理性选择移植目标；二是优化政策移植实现本土化；三是政策移植和政策自主创新实践并举；四是优化政策移植能力和政策系统。南京市燃放政策是基于北京市燃放政策的移植，早在 1992 年北京市就出台了有关烟花爆竹的禁放政策，两年后南京市为应对空气污染问题进行了政策

① 房亚杰.支持联盟框架视角下我国公共政策的形成过程分析——以南京市烟花爆竹禁放令的变迁为例[J].经济视角(中旬),2011,(12):9-10.

② 邹东升,冯清华.城市烟花燃放“禁改限”的政策调整分析——基于政府社会管理创新的视角[J].社会科学家,2006,(06):146-149.

③ 黄健荣,向玉琼.论政策移植与政策创新[J].浙江大学学报(人文社会科学版),2009,39(02):35-42.

④ Diane Stone. Learning lessons, Policy Transfer and the International Diffusion of Policy Ideas[EB/JL]. CSGR Working Paper,2001,69(01).

⑤ Newmark AJ. An integrated approach policy transfer and diffusion[J]. The Review of Policy Research,2002,19(2):155.

⑥ Dolowitz D and Marsh D. Learning from Abroad: The Role of Policy Transfer in Contemporary Policy-Making[J]. Governance,2002,19(2):155.

⑦ 黄健荣,向玉琼.论政策移植与政策创新[J].浙江大学学报(人文社会科学版),2009,39(02):35-42.

中国知网 https://www.cnki.net

移植出台了与北京市燃放政策相似的禁放令。在随后的禁放令执行过程中由于“水土不服”，屡屡有市民违规燃放烟花爆竹政策执行效果并不理想。基于此，南京市积极进行政策自主创新实践，鼓励各政策主体强化创新意识，内生政策的积极创新更好激活了政策移植。

1.2.2 关联性政策的政策变迁研究述评

通过对现有的关联性政策变迁文献的研究，可以较好发现关联性政策在变迁过程中内在和外在的变迁逻辑，从而为进一步有效开展南京市烟花爆竹燃放政策变迁的研究提供理论参考。政策变迁是围绕集体行动的逻辑而开展的自发的或通过人为安排的秩序演进过程。均衡—失效—创新—均衡是政策变迁的循环模式，而当公共政策经历过数次循环模式之后才会最终走向终结。[①]政策变迁是指在现有政策的基础上进行变革的活动。随着经济的发展、社会生活的变化，现行的公共政策不再满足物质文化生活的要求甚至造成阻碍，因此在外部条件和内在因素的影响下，公共政策就有变革的必要了。

孙宇、冯丽烨（2017）在研究中国互联网治理政策变迁的过程中，运用文本分析法，构建了政策议题、政策主体及公共政策价值取向三大分析单元，从而掌握了有关网络互联网内在治理政策的变迁逻辑。[②]政策在变迁的过程中有延续性，涉及同一议题的政策在变更过程中会参考之前所制定的条例；另一方面，政策周期一般较长，政策制定的内容往往滞后于现实的变化，从而导致实践中无法找到政策依据难以满足治理诉求。作者提出了相关的变迁逻辑：首先是监管主体日渐明确、多头管理问题环节；其次是社会组织的力量日渐强大，并逐渐参与到规范网络生活的治理中来；最后是价值取向中重秩序。这对现阶段南京市执行“全禁令”的燃放政策启示颇多，尽管仍有部分市民想要恢复节日燃放，但燃放政策的价值取向应是重秩序并始终以安全为第一位，协调多元主体意见，实现并维护公共利益。陈琤、李丹（2017）在分析 PPP 政策变迁过程中是从中央政策层面来分析对地方政策的回应，这篇论文的写作手法对南京市燃放政策的借鉴意义非常大，因为南京市燃放政策是从地方政策的角度对全国（一线城市）燃放政策的一种学习和回应。Howlett 和 Ramesh 的“内生学习型”和“外生学习型”两种政策学习类型。[③]他们的两种政策学习类型是在总结 Rose 的“吸取教训”和 Hall 的“社会学习型”上提出来的。[④]如表 1.1 所示。

---

① 毕荣.公共政策客体在政策变迁中的作用——以北京市烟花爆竹“禁改限”政策为例[J].辽宁行政学院学报,2008,(10):15-16.

② 孙宇,冯丽烁.1994-2014 年中国互联网治理政策的变迁逻辑[J].情报杂志,2017,36(01):87-91+141.

③ Howlett, M., Ramesh, M. Patterns of Policy Instrument Choice: Policy Styles, Policy Learning and the Privatization Experience[J]. Review of Policy Research,1993,12(1-2).

④ Rose R. Lesson Drawing in Public Policy: A Guide to Learning Across Time and Space[R]. Chatham, N.J: Chatham House,1993.

中国知网 https://www.cnki.net

表 1.1 内生学习和外生学习的区别

	内生学习	外生学习
学习主体	微观政策网络	公共参与团体
产生条件	政府具有较强组织能力；社会主体关联程度不高	政府具有较强组织能力；社会主体关联程度强
学习动机	政策系统答复迫切性社会问题；通过政策工具各类社会问题	外部宏观思潮作用于政策系统；导致政策主体相应改变
学习预期	政策性工具	产生政策性工具内在驱动理念和相关范式的思考

尽管与南京市烟花爆竹燃放政策变迁直接相关的研究文献较少，但通过关联性政策变迁的文献研究可以借鉴其中的理论分析体系和分析解释模型，从而在拓展关于烟花爆竹燃放政策变迁的研究方法新视角的同时，丰富了政策变迁理论的实践运用。

1.2.3 烟花爆竹燃放政策变迁的研究述评

通过对现有研究的分析发现，对烟花爆竹燃放政策行为的管制是一个较为复杂的公共政策变迁研究问题。通过对以往文献的回顾，了解到有关烟花爆竹燃放政策变迁的形成不仅是由于政策本身为适应各阶段的经济、社会发展的需要，而且受外部事件的影响。目前我国有关烟花爆竹燃放政策变迁的研究多集中于从问题、对策、意识角度出发去解决烟花爆竹燃放政策的执行困境，而鲜有从政策过程描述的角度去厘清其变迁过程中的具体影响因素。而国外对烟花爆竹燃放政策变迁的研究多是从协同合作方面、工具选择方面去探讨如何有效降低政策变迁成本和更好展开政策变迁的过程。现有的关于燃放政策演变的文献为研究研究南京市烟花爆竹政策变迁的具体过程提供了较为详细的背景资料参考和历史线索脉络，但均未能有效揭示这一领域变迁过程中的主要影响因素。

目前，国内政策领域的研究者在充分学习西方政策变迁理论的基础上取得了巨大进展，并根据我国具体情况对政策变迁理论进行了适当调整和更新，从而为有效研究我国相关政策变迁提供理论了理论基础。从已有的关于我国政策变迁的文献来看，研究多集中于运用政策变迁理论分析框架中的间断-平衡模型、倡议联盟框架等。前者可以通过阶段性的对比研究，了解在不同阶段政策变迁主体的态度、公众参与政策变迁的态度以及政策的核心价值理念；后者则主要通过分析，基于不同核心信仰的倡议联盟之间由于外部事件造成的政策学习、政策信念体系变化对政策变迁产生的影响。南京市烟花爆竹燃放政策变迁研究是基于倡议联盟框架而展开的理论型研究。通过该框架的运用，可以较好掌握燃放政策变迁不同阶段的倡议联盟，并通过分析外部事件对政策子系统产生的影响，从而总结、概括南京市烟花爆竹燃放政策变迁不同阶段的影响因素，为江苏省内

中国知网 https://www.cnki.net

其他城市在施行关联性政策变迁的过程中提供有益参考。

南京市烟花爆竹燃放政策变迁是一个动态且持续的政策更新过程。在二十多年的烟花爆竹燃放政策变迁过程中，由于不同阶段受到不同的外部事件和内在因素的影响而不断持续变化，因此在研究该政策变迁的过程中需要运用相关的政策变迁理论框架进行定性分析。通过倡议联盟框架，可以将南京市烟花爆竹政策变迁过程分为三个主要阶段，第一阶段是烟花爆竹禁放政策形成阶段，该阶段的禁放政策变迁主要是基于《北京市关于禁止燃放烟花爆竹的规定》的政策移植，是南京市在社会转型阶段制定禁放政策的一种主动回应；第二阶段是烟花爆竹有限开禁阶段，在该阶段南京市政府有效转变了执政理念，从“以人为本”的服务型政府角度出发积极听取各倡议联盟的建议和意见，最终促成了烟花爆竹有限开禁政策的出台；第三阶段是烟花爆竹由限改禁，该阶段由于“五位一体”总体布局的要求和政策目标的转变，而呈现南京市政府全面主导的态势，这一阶段南京市烟花爆竹燃放政策变迁的原因与全国卫生文明城市创建和蓝天指标有很大关系。

1.3 论文设计

本节从论文结构与研究方法、论文的创新与不足以及研究思路与分析框架入手，对南京市烟花爆竹燃放政策变迁研究进行分析。本文采用分-总的写作手法，通过厘清南京市烟花爆竹燃放政策变迁发生过程中的不同背景以及不同阶段下的倡议联盟行动，最终根据政策变迁的不同阶段总结影响政策变迁的具体因素。现有的关于政策变迁的理论成果是以西方学者形成的话语体系为主的，相较于国外，我国的政策变迁理论研究还不够完善，有关烟花爆竹政策变迁的案例研究也较少，较多的是关于烟花爆竹管制政策的研究和经验总结。

1.3.1 论文结构与研究方法

本文的运用案例研究法、调查访谈法，厘清了南京市烟花爆竹燃放政策变迁发生过程中的不同背景，进而描述三次变迁的过程中不同倡议联盟之间的博弈或互动情况，最后根据政策变迁的不同阶段总结影响政策变迁的具体因素。

1.3.1.1 论文结构

本文主要研究不同阶段的南京市烟花爆竹燃放政策变迁的背景及意图，南京市烟花爆竹禁放政策阶段的出现是基于北京市政策移植的产物，但在这一背后又有其独特性。第三次政策变迁阶段（由限改禁政策变迁阶段）提出的再次禁放政策则是南京市基于实际情况做出地决定。通过研究南京市三次较为完整的政策变迁过程来明确此过程中政策变迁的效果及政策变迁的影响因素。再者，通过倡议联盟框架可以更好的展示政策变迁过程中的不同倡议联盟的行动，并且可以举一反三将由倡议联盟框架分析得出的政策变

中国知网 https://www.cnki.net

迁影响因素运用到不同的政策变迁分析中，帮助政策决策者更好的理清政策脉络做出更合适的决策。

首先，通过厘清南京市烟花爆竹燃放政策变迁发生过程中的不同背景；其次，详细描述三次变迁的过程中不同倡议联盟之间的博弈或互动情况；最后，根据政策变迁的不同阶段总结影响政策变迁的具体因素。南京市烟花爆竹燃放政策变迁过程包括，烟花爆竹禁放政策变迁阶段、烟花爆竹有限开禁政策变迁阶段、烟花爆竹由限改禁政策变迁阶段。根据这三个不同阶段，分析得出了相对应的不同倡议联盟，即禁放政策变迁阶段的安全保障主义联盟、经济实用主义联盟，有限开禁政策变迁阶段的安全保障主义联盟、传统文化主义联盟，以及由限改禁政策变迁阶段的环境保护主义联盟。根据这些倡议联盟在南京市烟花爆竹燃放政策不同变迁阶段展开的行动，分析影响政策变迁的因素。

文本围绕三个问题展开，一是“不同阶段的烟花爆竹燃放政策变迁背景是什么”，二是“不同阶段的不同倡议联盟做什么”，三是“不同阶段的烟花爆竹燃放政策变迁产生了怎样的影响”。

1.3.1.2 研究方法

（1）案例研究法

案例研究法在社会科学的研究中有着极其广泛的运用，本研究以南京市烟花爆竹燃放政策变迁为单个案例，区别于其他多案例的宽泛研究而聚焦于少而精的单案例研究。单案例实际具有对某类相似现象的典型性，通过对其的研究结论可以适用于同类型现象中。[①]案例研究法既可以通过定性的方法对具体案例进行研究，又可以通过定量的方法。本文是基于定性研究的基础上，通过对文献、年鉴和报刊的获取整理以及理性分析，并结合辩证思维、抽象概念等方式，对所获的各类政治性、经济性和文化性材料实行概括总结，从而在纵向坐标轴下把握南京市烟花爆竹政策变迁，阐述并详尽分析燃放政策变迁的本质，从而厘清政策变迁内部的逻辑关系，由表及里揭示燃放政策随时代发展而变迁的内在规律。运用案例研究法对不同阶段的烟花爆竹政策进行了解，不断搜集、整合有关烟花爆竹燃放政策变迁的资料；通过结合国内外类似研究的前沿状况与研究水平，进行进一步批判性总结、整理与简单论述，从而使对南京市烟花爆竹燃放政策变迁的研究更加全面化和系统化，为其对以后类似的政策分析提供应用参考。

（2）调查访谈法

本文主要通过政策文件、档案记录、会议访谈以及直接观察等方面的资料，对南京市烟花爆竹燃放政策变迁进行研究。基于倡议联盟框架的运用，对南京市烟花爆竹燃放政策变迁三个不同阶段的倡议联盟成员进行划分，对已有的南京市人民政府等主流网站的访谈内容进行整理和筛选，着重分析不同身份背景下的倡议联盟成员所持有的政策信

① 王宁.代表性还是典型性:个案的属性与个案研究方法的逻辑基地[J].社会学研究,2002(5):123-125.

中国知网 https://www.cnki.net

念，以及他们开展或可能开展的政策行动，以及他们在不同阶段对南京市烟花爆竹燃放政策变迁带来的直接或间接影响。来研究政策变迁过程中的倡议联盟产生的效果以及带来的影响。调查访谈法能够获得较为深层次的信息，为更好研究南京市烟花爆竹燃放政策变迁提供数据来源。

1.3.2 研究思路与分析框架

本研究的整体思路及分析框架如图 1.1 所示。

本文主要研究的是不同阶段南京市烟花爆竹燃放政策变迁的过程，南京市禁放政策变迁阶段的实现是基于北京市政策移植的产物；南京市有限开禁政策变迁阶段是基于传统文化保护的需要；南京市由限改禁政策变迁阶段是基于社会发展的实际情况做出的决定。通过研究南京市烟花爆竹燃放政策较为完整的三次变迁过程，来明确政策变迁的影响因素。再者，通过倡议联盟框架可以较好的展示政策变迁的脉络，有效总结影响不同阶段政策变迁的因素并且通过不断更新，能够将这些影响因素运用到不同政策变迁的分析过程中，帮助政策决策者更好的厘清政策变迁的脉络和影响因素从而做出合适的决策。

中国知网 https://www.cnki.net

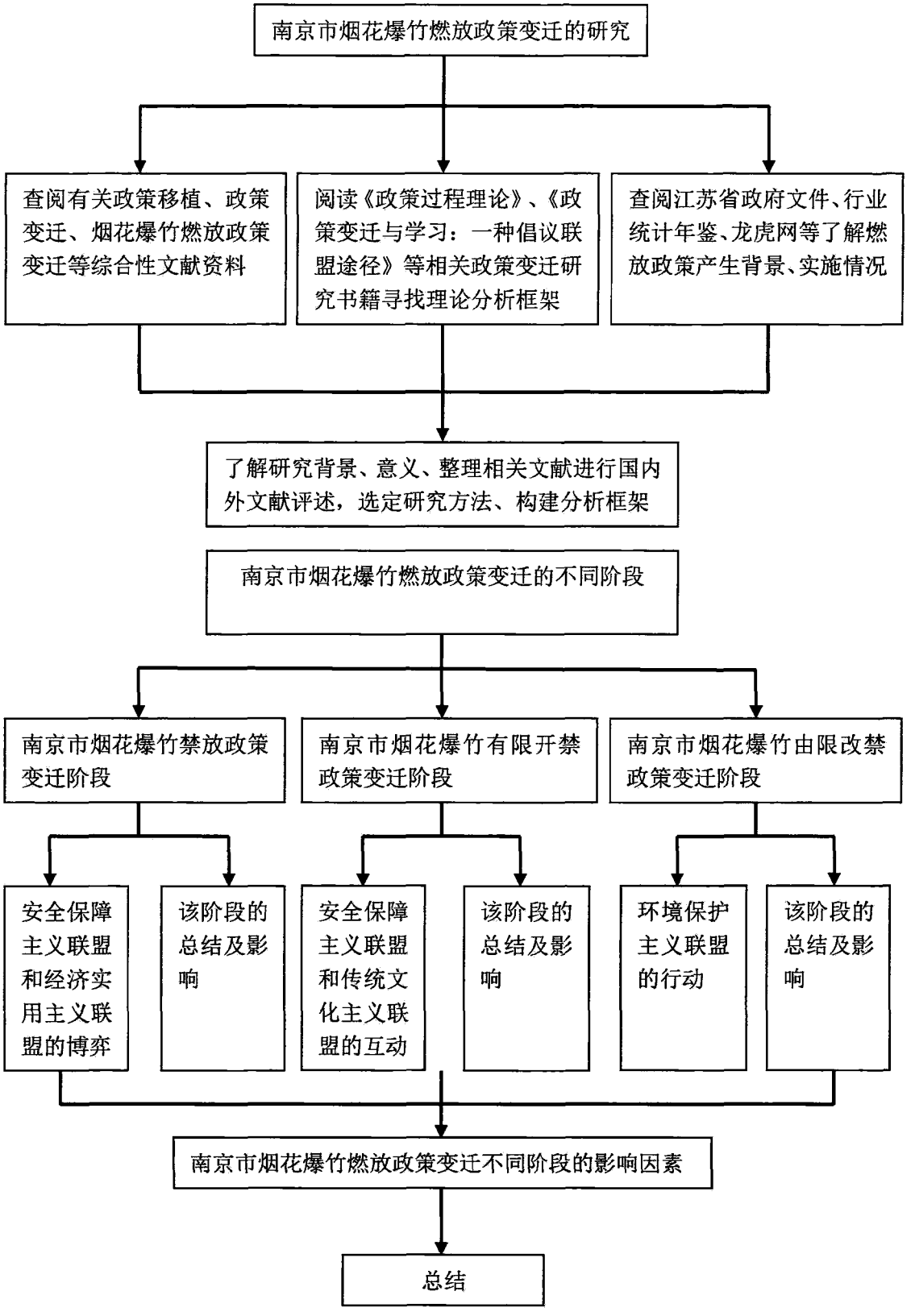


图 1.1. 研究思路与分析框架图

中国知网 https://www.cnki.net

1.3.3 论文的创新与不足

以往关于烟花爆竹燃放政策的研究多集中于监管主体和控制成本等方面，本文则是从政策变迁的不同阶段出发总结出相应的影响政策变迁的因素，为江苏省内其他城市在推进相似政策变迁时提供经验参考。此外，论文的不足主要体现在缺乏整合型和数学建模。

1.3.2.1 论文的创新点

南京市烟花爆竹燃放政策变迁是一篇理论性研究论文，运用了传统的理论研究方法。通过对南京市烟花爆竹燃放政策变迁过程的完整描述以及分析不同燃放政策变迁阶段的影响因素，来探讨南京市烟花爆竹燃放政策变迁对其他关联性策变迁的可学习性和可借鉴性。

本文采用较为独特的研究视角。以往对燃放政策变迁的研究多集中于监管主体和控制成本等方面，本文则是从影响政策变迁的因素角度出发，通过厘清南京市烟花爆竹政策变迁的完整过程，运用倡议联盟框架对禁放政策变迁阶段、有限开禁政策变迁阶段、由限改禁政策变迁阶段三个不同阶段进行分析，总结出相应的影响政策变迁的因素，为江苏省内其他城市在推进相似政策变迁时提供经验参考。

现有的关于政策变迁的理论成果是以西方学者形成的话语体系为主的，因为有关的政策变迁案例多是来源西方国家在政策变迁过程中总结的经验。相较于国外，我国的政策变迁理论研究还不够完善，有关烟花爆竹政策变迁的案例研究也较少，较多的是关于烟花爆竹管制政策的研究和经验总结。

1.3.2.2 论文的不足

虽然本文在有关烟花爆竹燃放政策变迁的研究存在创新点，但基于有关此类型政策变迁的研究较少，可以参考学习的资料有限，所以还是存在以下几点不足：

首先，对于政策变迁的完整描述缺乏整合性。本文完整描述了南京市烟花爆竹燃放政策变迁的三次过程，但是在进一步整合过程中由于缺乏相似的限制型、反复型政策的变迁研究，而使论文难以从一个较为宏观的层面提炼和把握南京市烟花爆竹燃放政策变迁的总过程。其次，尽管本文尝试从具体案例对政策变迁进行研究，但还是从传统的政策变迁理论模型框架出发对燃放政策的经验加以分析，缺乏有力的数学建模。目前，国内学者对政策变迁理论的应用也多集中于理论的研究和应用，而有关实际变迁案例结合数学模型的研究较少。最后，我国有关政策变迁的研究需要对我国具体国情加以结合，在借鉴西方经验的同时将该理论进一步本土化，探索出一套既能与国际交流又符合中国国情的政策变迁理论模型。国内该领域的研究者始终要保持谨慎的态度，发展并完善具有中国特色的公共管理话语体系。

中国知网 https://www.cnki.net

2 南京市烟花爆竹燃放政策变迁的理论运用和阶段划分阐明

原有的关于烟花爆竹燃放政策变迁的研究多是运用多源流理论或是间断-均衡理论，针对烟花爆竹燃放政策的管制执行主体和政策成本控制等方面进行分析，本文则是从影响政策变迁的因素角度出发，运用倡议联盟框架对南京市烟花爆竹燃放政策变迁进行分析。倡议联盟框架较其他两个分析框架，对南京市烟花爆竹燃放政策变迁研究更具有适用性。制定并施行的不同燃放政策，以及不同燃放政策相对应的倡议联盟，将南京市烟花爆竹燃放政策变迁阶段分为禁放政策变迁阶段、有限开禁政策变迁阶段、由限改禁政策变迁阶段，总结出相应的影响政策变迁的因素，为江苏省内其他城市在推进相似政策变迁时提供经验参考。

2.1 南京市烟花爆竹燃放政策变迁的理论运用

对南京市烟花爆竹燃放政策变迁的研究主要运用的是政策变迁理论中的倡议联盟分析框架，该框架是 Sabatier 于《政策变迁与学习：一种倡议联盟途径》一书中提出的。本节将从倡议联盟框架的特征及属性、适用性阐述两个方面入手，描述倡议联盟如何对政策变迁产生影响，以及不同倡议联盟之间的政策取向学习对政策变迁推动的重要性。

2.1.1 倡议联盟框架的特征及属性

倡议联盟框架是本篇论文得以展开的重要理论分析依据。该理论不同于多源流理论、间断-均衡理论，倡议联盟框架以不同倡议联盟作为政策变迁的关键点，从外部影响事件以及政策子系统（不同倡议联盟）之间的学习互动来分析政策变迁。有关倡议联盟框架最重要和学者们最常参考的专业书籍是 Sabatier 编写的《政策变迁与学习：一种倡议联盟途径》。倡议联盟中的政策子系统以及倡议联盟成员间分享的核心信念是分析政策变迁过程的重要概念。政策子系统即倡议联盟，是由彼此间分享核心信念并采取政策取向行动的成员组成的。外部影响事件包括大环境下的社会经济变化、基于该政策的公共舆论变化以及其他影响政策制定的变化等。倡议联盟框架极其强调政策变迁过程中不同倡议联盟分享的政策信念，因为相较于核心信念体系的稳固和难以改变，通过政策取向学习可以对政策信念进行修改。[①]

动态的外部（系统）事件以及相对稳定的变数会对政策子系统产生推动或者限制作用。这些稳定抑或动态的事件影响着政策子系统中两个联盟的互动，互动的结果对政策目标的确定起着决定性作用。此外，跨越不同倡议联盟的政策学习也非常重要，通常会因为缓和的冲突、问题的可分析性以及专业论坛的存在开展学习。

[①] Jenkins-Smith; Sabatier. Evalluating the advocacy coalition framework [J]. Journal of Public Policy, 1995(14): 163-190.

中国知网 https://www.cnki.net

书中的倡议联盟框架图具有一定的指导意义，可以运用于南京市烟花爆竹燃放政策变迁的分析，见图 2.1。

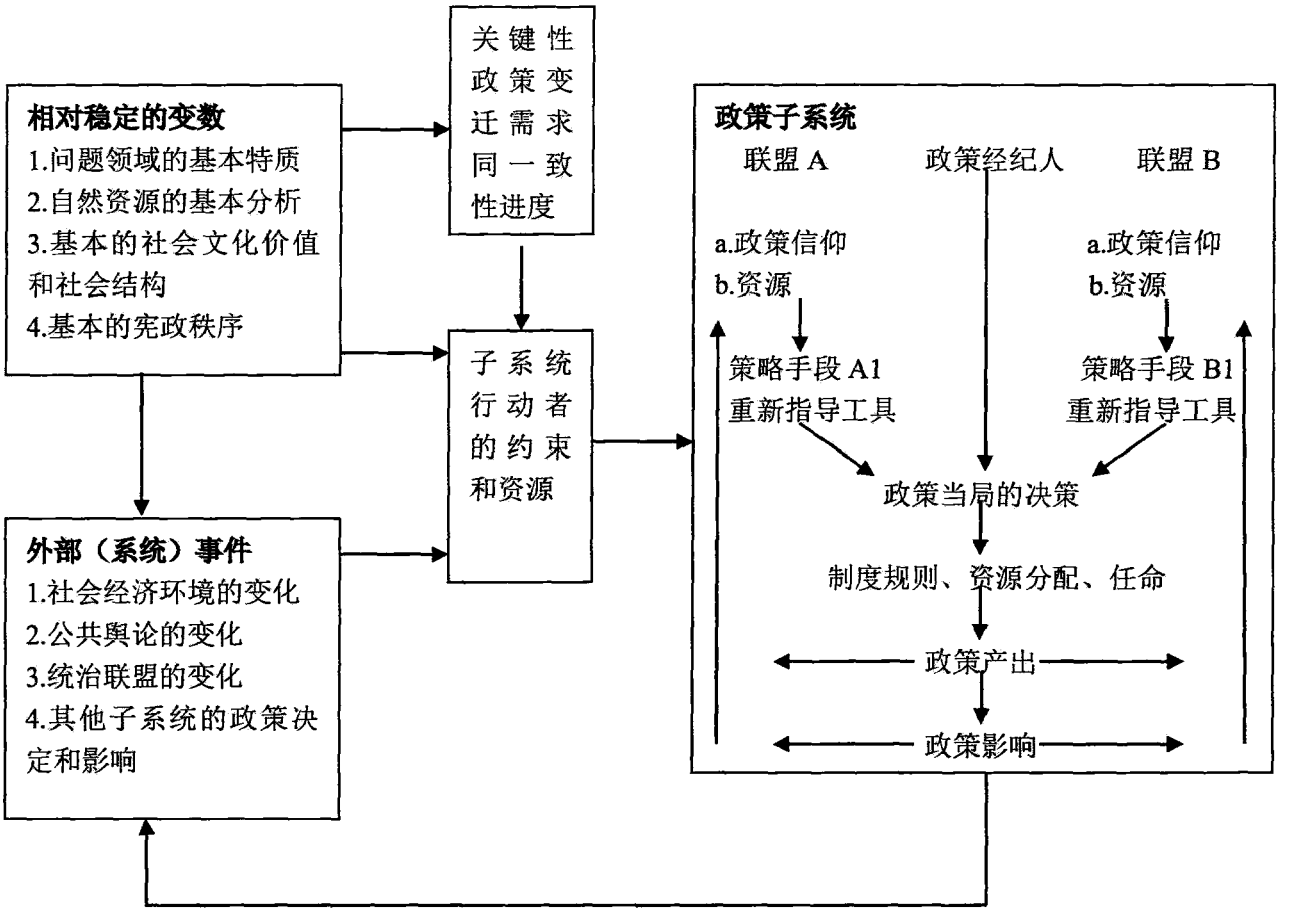


图 2.1 倡议联盟框架示意图

黄丽和杨志军（2015）指出了倡议联盟框架存在的五种不足：一是忽略了联盟内外部的区别；二是忽略了“集体行动”的问题；三是框架在确定实际政策发生时间或联盟发展方向上作用有限；四是联盟中的不同的行动者可能只是基于次级信仰展开行动；五是信仰系统没有考虑测量。[①]两位学者针对倡议联盟框架的主要分析单元、集体行动的过程以及政策变迁中宏观因素产生的效用这三个问题提出对策。首先，创造性的提出了名义联盟和实质联盟两种概念，前者没有明确合作但在促成政策变迁后共享利益，后者含有社会资本并为共同利益进行协调活动。这一概念在更好解释南京市燃放政策变迁过程中的两个联盟内部结构和联盟成员间的战略互动具有积极意义。其次，提出了几种联盟成员间的关系类型。

① Young-Jung Kim, Chul-Young Roh. Beyond the Advocacy Coalition Framework in Policy Process[J]. International Journal of Public Administration,2008,31(6):668-689.

中国知网 https://www.cnki.net

表 2.1 联盟成员之间的关系类型

	政策利益	集体行动
潜在的合作者	√	-
互惠的合作者	-	√
实质的合作者	√	√

如表 1.2 所示，潜在合作者分享利益但并不采取集体行动，他们可以通过集体行动障碍从而成为实质的合作者；互惠的合作者一般是一种长期关系，他们在政策过程中采取集体行动但并非仅为了当前的政策利益，二是期望更加长期的互惠；当一个联盟内都是实质的合作者，就有可能在这实现政策目标时产生较大变化。最后，作者提出了宏观层面，制度安排、国家-社会关系和民族文化都是影响政策因素的重要方面。

田华文、魏淑艳（2015）在研究政策变迁案例的过程中提出了政策论坛是未来我国政策变迁的重要动力这一观点，并认为政策论坛有可控制、能吸收多政策主体参与等方面的优势，并且能够为政策发展和创新、公共问题的解决提供新思路。[①]这对南京市燃放政策的倡议联盟具有借鉴意义，政策学习发生在子系统内部，如希望燃放政策更好的变迁可以多采取政策论坛的方式促进。

倡议联盟框架理论的不断发展和完善使其替代了传统的阶段分析论，该理论综合了政治学和政策分析理论研究，并在具体实践过程中加以应用。现阶段的倡议联盟框架理论日渐完善，内在的核心观点以及命题通过学者们的不断努力趋于明晰。通过该理论，不同层级的政府、不同政府的层级以及各积极行动的社群团体都被涵盖其中，使得倡议联盟框架理论既结合了政策过程理论的优势又弥补了政策行动者缺略的不足。同时，倡议联盟框架有效结合了政策网络理论，并通过政策网络实现了框架适用的广泛性以及解释的全面性。

改革开放以来，中国的经济和社会发展取得了举世瞩目的成就，特别是十九大以来，中国更要实现从“富起来”向“强起来”的跨越式转变，但随之带来的是社会各阶层利益的分化以及不同利益集体之间复杂的关系，这些矛盾的产生亟需我国公共政策研究者们化解。此外，公共政策过程由于飞速发展的网络环境带来了更多难以调和的矛盾，使得政策制定者在决策过程中，必须考虑各倡议者联盟可能开展的行动。倡议者联盟框架就可以结合政策制定者的考虑，能够更完整地描述和分析每个阶段各倡议联盟的成员之间采取怎样的政策行动，为共同的、希望中的政策目标而努力；另一方面可以预测政策的走向，作出更为客观的评价；同时，倡议联盟框架提供了一个基本的范式和政策实践

① 田华文,魏淑艳.政策论坛:未来我国政策变迁的重要动力——基于广州市城市生活垃圾治理政策变迁的案例研究[J].公共管理学报,2015,12(01):24-33+154.

中国知网 https://www.cnki.net

的指导作用。

倡议者联盟框架拜托了传统政治学研究的局限性，因为政治学研究囿于个别政府层级的相互作用，而未考虑与政府互动最多、最密切的社会团体。但倡议者联盟框架则考虑了来自多方面的联盟，将持有不同信仰的政府人员纳入不同的倡议者联盟，从而更为有效的对政策变迁过进行分析和研究。在南京市烟花爆竹燃放政策的不同阶段，有来自不同组织类别的行动者参与政策信息搜集并以各式各样的方式影响着政策制定过程，而这些行动者大多不是同一组织的，他们是各倡议联盟之下的政策行动者，尽管可能来自同一组织但拥有着不同的信念体系，相较于传统的理论框架倡议联盟框架理论无疑适用性更强。

2.1.2 倡议联盟框架的适用性阐述

（1）倡议者联盟框架基于国内与国外的运用

倡议者联盟框架的发展和完善得益于丰富的国外政策经验，对其的研究主要分为研究假设的正确性以及框架理论运用于现实政策的适用性范围，而本文是对后者的研究。有关《政策变迁与学习》中，Sabatier 运用倡议联盟框架理论尝试对六个不同领域进行分析，从而验证和完善这一理论。倡议联盟框架理论能够运用到几类不同的政治体系中，即中央政府、地方政府以及国家治理层面。书中的案例都是由该领域的专家执笔的，包括批判该理论学者的研究成果。因此，倡议者框架的内涵理论较为丰富和全面，其适用性范围广阔，因为能够囊括美国多元主义体制的理论也适用于其他不同国家、不同体制。作为回应，我国不少学者也开始了倡议联盟框架的研究，目前在教育、环境、医疗卫生领域的相关研究比较集中，其他领域设计较少。

例如，刘芳（2006）通过倡议联盟框架理论来破解高等教育政策在创新过程中存在的“黑箱”困境。[①]朱家德、李自茂（2009）认为，利用倡议联盟框架可以很好地描述我国高等教育收费政策的变迁脉络，发现其在变迁过程中始终保持着公正性的特点。福利派和市场派两个联盟在政策取向相互学习的过程中，形成共同的信仰体系，从而有利于政策的完善。[②]黄文伟（2012）则利用该理论对高职院校招生政策变迁进行了解释，分析了促成高职院校招生政策变迁的加速或者减缓的原因。[③]

值得注意的是，现阶段倡议联盟者框架多运用于理论研究，而实际的政策经验运用较少。此外，该理论主要擅长于环境政策变迁的研究，但我国的研究者较多集中于教育领域的应用。可以说该理论有待国内学者本土化和完善，从而更好应用于广泛的政策领

① 刘芳.高等教育政策的创新过程：支持联盟框架的透视[J].高等教育管理，2007(5):7-11.

② 朱家德,李自茂.我国高等教育收费制度60年的变迁逻辑——基于支持联盟框架的分析[J].中国高教研究，2009(12):25-29.

③ 黄文伟.政策学习与变迁:一种倡议联盟框架范式——对我国高职院校招生政策变迁的解读[J].清华大学教育研究，2012(5):55-60.

中国知网 https://www.cnki.net

域。

（2）倡议者联盟框架本土化的适用性

倡议联盟框架理论可以替代传统的政变变迁阶段理论，倡议联盟框架即综合了政策研究过程政治学和政策分析又不断加以应用和完善。如今，倡议联盟框架将不同层级的政府、不同政府的层级以及各社会团体归纳进分析框架中，使得倡议联盟这框架既结合了政策过程分析理论的优势又弥补了其不足。更为重要的是，倡议者联盟框架发展更新了政策网络理论，实现了该理论在多变政策环境下的解释力和适用性。

随着我国政治、经济体制不断完善，传统社会的利益分配以及各社会阶层的不断分化，我国公共政策研究主题已转变为统筹和协调各多元群体之间的复杂关系。此外，随着新媒体的迅速发展，信息传播的渠道更加广泛，随之带来的矛盾、摩擦也会日益增加，这使得政策制定者在决策过程中需要考虑愈加多变的舆论环境。

倡议联盟框架融合了政策过程理论与政策网络路径，可以有效解决政策制定过程中众多的行动者，将他们考虑进政策网络中从而有利于预测政策走向，作出更加客观的评价；另一方面，通过解释政策行动者联盟共同努力达成的效果，为研究调动不同联盟的政策行动者实现共同的目标提供了一个基本的范式和实践参考。

（3）倡议者联盟框架运用于燃放政策变迁研究的适用性

相较于以往的政治学研究，倡议者联盟框架更具有广泛性。政治学分析仅局限于单一政府层级，倡议联盟框架则是通过分析单元，对各级政府与多个政策行动者之间的互动关系进行分析。由此，倡议者联盟框架在现实政策实践中具有广泛的适用性。倡议者联盟框架更加契合地方政府政策过程，因为地方政府会根据部分政策参与者提供的信息进行决策，据此也可以将这部分政策参与者视为重要的行动力量，他们的集合就是倡议者联盟。

倡议联盟框架是一个具有生命活力的理论，它为政策制定者提供了不同于以往的研究视角以及诠释方式，体现了以往政策阶段模型在研究过程中未能加以解释的因素。倡议者联盟框架在我国政策过程中具有启示作用，为了更好适应我国的政策需要对其进行适当调整。希望通过运用倡议联盟框架分析燃放政策变迁过程并发现不足提出相应策略，为了更好提供政策研究的新思路以及新途径，以及为其他相类似的政策变迁过程提供经验性参考。

2.2 南京市烟花爆竹燃放政策变迁的提出及阶段划分

本节从南京市烟花爆竹燃放政策变迁的提出、政策变迁的阶段划分两个方面进行阐述。为了更好厘清南京市烟花爆竹燃放政策变迁过程，需要对政策变迁阶段的不同阶段进行合理划分。根据南京市制定的不同烟花爆竹燃放政策，可以将政策变迁过程分为三

中国知网 https://www.cnki.net

个阶段，即禁放政策变迁阶段、有限开禁政策变迁阶段、由限改禁政策变迁阶段。

2.2.1 南京市烟花爆竹燃放政策变迁的提出

政策移植是地方政府在追求作为政治企业家的过程中，通过不断学习累计知识增量从而形成新知识。[①]不同的政策类型在关注政策内容、移植路径等方面存在差异。在中国政治话语体系中，地方政府为响应上一层级的号召进而在理念和模式等方面进行学习和模仿，产生具有地方特色的政策，这种“由点到面”的移植路径是我国政策变迁的理论基点。[②]根据政策移植的动机可分为自愿性与强制性，前者是政策主体在完全自愿的情况下主动移植，后者则是被政治系统或国际组织强加的，如图 2.2 所示。

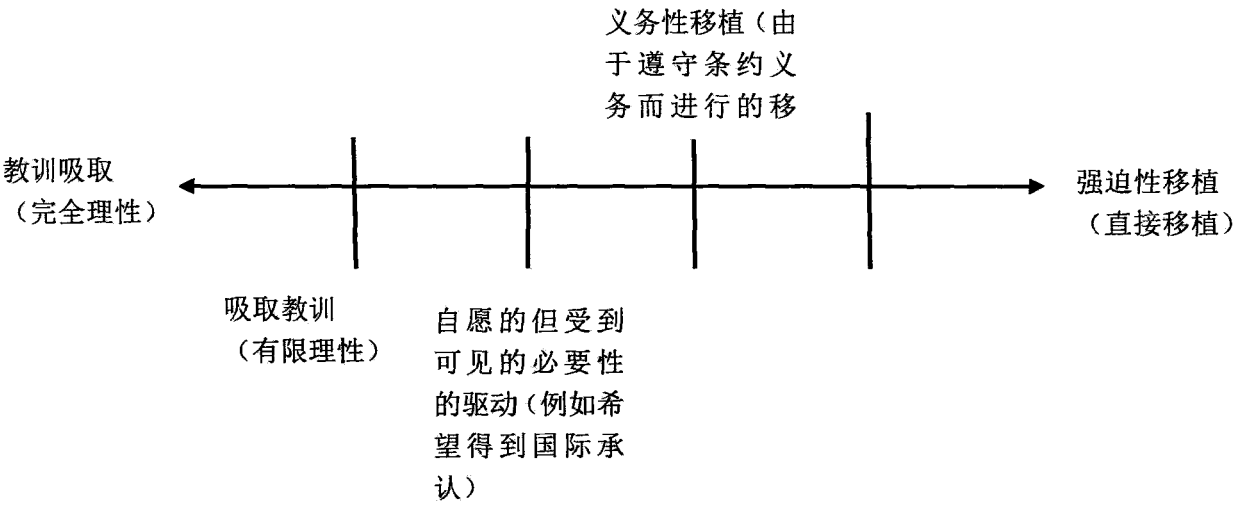


图 2.2 强制性以及自愿性政策移植图[③]

北京市是中国政治、经济、文化的中心，对全国各级城市具有一定辐射力和影响力。各地出台的政策法规多少都会受到北京市相关政策文件的影响。1986 年 11 月 10 日，北京市政府颁布《北京市烟花爆竹安全管理暂行规定》，首次限制了烟花爆竹禁放地点。上海市、深圳市紧随其后，分别于 1988 年、1990 年发布了《上海市烟花爆竹安全管理规定》、《深圳经济特区禁止销售燃放烟花爆竹管理规定》。至此，各地开始陆续颁发地方性规章文件，明确禁放的总基调。南京市于 1994 年 6 月率先在江苏省内通过了《南京市关于禁止燃放烟花爆竹的规定》，体现了南京市作为副省级城市对大政方针的贯彻、执行能力以及对省内其他城市的表率作用。2005 年 1 月，南京市修改了施行多年的禁放政策，规定六城区于春节期间实行有限开禁，允许市民在规定的时间段，在六城区人民政府划定的有限开禁区域内，购买并燃放批准销售的烟花爆竹。2014 年 8 月 1 日，南京

① 向玉琼. 地方政策移植的类别辨析:以政策目标驱动为视角[J]. 广东行政学院学报,2011,23(05):5-11.
② 杨志.政策移植视阈下的中国地方政府创新持续性研究[D].南京大学,2015.
③ 杨志.政策移植视阈下的中国地方政府创新持续性研究[D].南京大学,2015.

中国知网 https://www.cnki.net

市颁布了“限改禁”燃放政策，要求全面落实各项禁放工作措施，切实杜绝违规销售、燃放烟花爆竹现象，确保全市不发生因燃放烟花爆竹引发爆炸、重大火灾及人员伤亡事故。有关南京市烟花爆竹燃放政策三次变迁的提出，是由于众多背景因素和交叉事件的影响。

2.2.2 南京市烟花爆竹燃放政策变迁的阶段划分

根据不同时期出台的南京市烟花爆竹燃放政策，可以将政策变迁划分为三个不同阶段：禁放阶段（1994-2004 年）、禁改限阶段（2005-2014 年）以及再次禁放阶段（2014-至今）。如表 2.2 所示。

表 2.2 南京市烟花爆竹燃放政策阶段划分

时间	政策	要求
1994 年 5 月 26 日	《南京市关于禁止燃放烟花爆竹的规定》	禁放政策
2004 年 9 月 29 日	《关于修改〈南京市关于禁止燃放烟花爆竹的规定〉的决定》第一次修正	禁改限政策
2010 年 11 月 19 日	《关于修改〈南京市关于禁止燃放烟花爆竹的规定〉的决定》第二次修正	禁改限政策（适当修改一些条例）
2014 年 7 月 25 日	《关于修改〈南京市关于禁止燃放烟花爆竹的规定〉的决定》第三次修正	再次禁放政策（扩大禁放范围）

（资料来源：《南京市关于禁止燃放烟花爆竹的规定》）

在初次禁放阶段，明确了玄武区、白下区、秦淮区、建邺区、鼓楼区、下关区范围内，禁止任何单位和个人燃放烟花爆竹，而栖霞区、雨花台区、浦口区、大厂区的禁放范围由区人民政府划定。同时明确了相关部门的职责，各级公安机关是禁止燃放烟花爆竹工作的主管机关，负责本规定在辖区内的实施。市容、工商、环保、交通、供销、教育等部门，应当按照各自的职责，配合公安机关做好禁止燃放工作。

在禁改限阶段，原来的禁放区域不变，但原来由区人民政府划定禁放范围的栖霞区、雨花台区、浦口区、大厂区改为栖霞区、雨花台区、浦口区、江宁区、六合区，大厂区解禁。该政策还规定，逢重大庆典和节日，可以在规定的地区，按照限定的时间、地点，燃放限定品种的烟花爆竹。具体实施办法由市人民政府另行规定。

再次禁放阶段，原来的禁放区域扩大为玄武区、秦淮区、建邺区、鼓楼区、雨花台区，栖霞区尧化、迈皋桥、马群、燕子矶、仙林街道，江宁区东山街道、江宁经济技术

中国知网 https://www.cnki.net

开发区、江宁高新技术产业园，浦口区江浦、泰山、顶山、沿江街道，以及六合区长芦、大厂街道范围内，而其他禁放区域由所在区人民政府确定并公布。同时严格了燃放条件，由原来个人可在限定时间、地点燃放转变为主办单位应当经市人民政府同意后向公安机关申报行政许可。

中国知网 https://www.cnki.net

3 南京市烟花爆竹禁放政策出台及其变迁分析

1994 年 5 月 26 日，南京市政府颁布了《南京市关于禁止燃放烟花爆竹的规定》，由此开启了南京市烟花爆竹禁放政策阶段。该阶段从 1994 年至 2004 年持续时间长达十年之久。该项禁放政策的出台主要是基于 1993 年北京市禁放政策的移植，同时受到了社会安全倡议联盟的推动。

在首次禁放阶段，南京市政府划定了玄武区、白下区、秦淮区、建邺区、鼓楼区、下关区六区范围内，禁止任何单位和个人燃放烟花爆竹，而栖霞区、雨花台区、浦口区、大厂区的禁放范围由区人民政府划定。同时明确了相关部门的职责，各级公安机关是禁止燃放烟花爆竹工作的主管机关，负责本规定在辖区内的实施。市容、工商、环保、交通、供销、教育等部门，应当按照各自的职责，配合公安机关做好禁止燃放工作。

3.1 南京市烟花爆竹禁放政策出台的背景分析

南京市烟花爆竹禁放政策的出台是基于南京市当时所处政治、经济、社会背景下的通盘考虑。上世纪九十年代的国内大中型城市纷纷颁布烟花爆竹禁放政策，南京市作为江苏省的省会城市具有表率和引领作用，在充分考虑南京市当时的经济、社会发展状态的前提下，对北京市的禁放政策进行了政策移植。

3.1.1 各地相应烟花爆竹禁放政策的颁布

上世纪九十年代的中国主题是改革开放，经济的快速发展与科创技术的更新，使传统花爆产品迅速更新换代并制作出符合公众喜好的工艺品。每逢亲朋聚会及佳节庆典，人们是要点燃烟花爆竹营造喜庆祥和的氛围。我国的烟花爆竹不仅畅销国内还销往海外，这些烟花爆竹主要是由各乡镇企业生产的。当时，中国乡镇烟花爆竹产量占全国 9 成以上并具有明显的技术优势。[①]可以说，花炮产品的制造为当时中国经济发展及农村富裕作出了很大贡献。如表 3.1 所示，90 年代初期我国烟花爆竹行业迅速发展，从 1991 年的 8 亿元迅速增长到 1995 年的 30 亿元，用了 5 年时间产值翻了接近两番，一方面表明烟花爆竹销售量巨大对它的相关管制还没有成型，另一方面人们的物质生活水平在不断提高除了衣食住行外还可以支付娱乐性消费。

① 黄茶香,方钊.重大解读——53 号文件与标准的关系及烟花产业发展趋势[J].花炮科技与市场,2012,(03):14-19.

中国知网 https://www.cnki.net

表 3.1 20 世纪 90 年代初全国乡镇企业花炮产值[①]

	烟花爆竹乡镇企业产值（亿元）	烟花爆竹乡镇企业产值同比增长（%）
1991 年	8.33	
1992 年	12.50	50.00
1993 年	19.00	52.00
1994 年	20.00	5.00
1995 年	30.00	50.00

20 世纪 90 年代以来，我国城市化进程加速，各大中型城市在市政建设以及产业更新换代的过程中不断遇到社会治理新问题，特别是为体现节日氛围而进行的烟花爆竹燃放就是其中尤为突出的问题。在城市化的进程中，随着城市人口密度的不断增加导致了越来越紧张的住房用地，老式民居逐渐由高层建筑所取代，并且各个楼房之间的距离变小，这些客观条件上的限制要求烟花爆竹燃放政策的制定；另一方面，烟花爆竹燃放活动本身会带来对周围环境的污染以及潜在的安全事故，所以许多地方开始重视并管制烟花爆竹的生产、流通以及销售各环节。根据 1985 年至 2003 年的数据统计，在这 18 年里，全国年均发生 445 起因燃放烟花爆竹导致的伤害事故和因伤害事故致死 477 人；而 1994 年后全国各大城市陆续实行禁放政策以来，伤害事故 138 起，致死 32 人，事故率和死亡率相比之前分别下降了 45.9%以及 33.6%；2005 年的事故次数和死亡人数同比更是下降了 87%和 31.1%，伤害事故 126 起，死亡 222 人。[②]从该项统计数据可以明显看出，烟花爆竹的燃放行为从某种程度上，已经影响了公众正常的生活秩序造成了不少恶性事件，而实行禁放令后伤害事故和死亡人数明显下降，有利于维护社会治安秩序和保障公众生命财产安全。

1984 年，《中华人民共和国民用爆炸物品管理条例》出台。《管理条例》是我国首部出台的涉及烟花爆竹生产及安全管理的国家级条例，利于从经营和管理层面加强对烟花爆竹的管制，确保国家和人民生命财产的安全。后改为《民用爆炸物品安全管理条例》。

1989 年，全国烟花爆竹标准化委员会在国家技术监督局的批准下成立（简称烟标委）。烟标委是我国花炮标准化和技术话领域的组织单位，主要从事我国花炮标准化生产工作，为建立和完善我国烟花爆竹标准体系做出了贡献。

1992 年，中华全国供销合作总社（原商业部）与公安部共同制定并下发了《商业、供销社系统烟花爆竹安全经营管理暂行规定》，决定每年在全国召开一定规模的有关花炮安全管理的工作会议，以此来加强花炮系统的管理工作。

这些 90 年代的政策法规对当时的烟花爆竹生产安全、经营安全、运输安全以及燃

① 共创行业发展好环境[J].花炮科技与市场,1995,(02):1.
② 王海.全国烟花爆竹事故呈下降趋势[Z].中国花炮行业资讯,2007:43.

中国知网 https://www.cnki.net

放安全做出了详细规定，有效减少了因烟花爆竹而产生的安全事故。21 世纪与时俱进，我国又相应修订了关于花爆的法规及规范性文件，如表 3.2 所示。

表 3.2 国内烟花爆竹法规及主要规范性文件[①]

序号	名称	发布号	备注
1	《烟花爆竹安全管理条例》	国务院令 455 号	我国第一部烟花爆竹安全管理的法规，2006 年 1 月 21 日实施。对烟花爆竹生产安全、经营安全、运输安全、燃放安全及其相应的法律责任给予了明确规定
2	《烟花爆竹生产企业安全生产许可证实施办法》	国家安全生产监督管理总局令第 54 号	替代 2004 年 5 月 17 日公布的《烟花爆竹生产企业生产许可证实施办法》（国家安全生产监督管理局、国家煤矿安全监察局令第 11 号），2012 年 8 月 1 日施行
3	《烟花爆竹经营许可实施办法》	国家安全生产监督管理总局令第 65 号	替代 2006 年 8 月 26 日公布的《烟花爆竹经营许可实施办法》（国家安全生产监督管理总局令第 7 号），2013 年 12 月 1 日施行
4	《关于进一步加强烟花爆竹安全监督管理工作意见的通知》	国办发[2010]53 号	国家安全生产监督总局、公安部、质检总局、工商总局、交通运输部、商务部、海关总署联合发文，2010 年 11 月 8 日发布
5	《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》	国家安全生产监督管理总局令第 36 号	2010 年 12 月 14 日发布，2011 年 2 月 1 日起施行
6	《道路危险货物运输管理规定》	中华人民共和国交通运输部令 2013 年第 2 号	替代原交通部 2005 年《道路危险货物运输管理规定》（交通部令 2005 年第 9 号）及交通运输部 2010 年《关于修改<道路危险货物运输管理规定>的决定》（交通运输部令 2010 年第 5 号），2010 年 7 月 1 日施行

3.1.2 南京市对于烟花爆竹禁放政策的移植

由于在烟花爆竹的经营管理问题上存在误区，烟花爆竹市场呈现分散化的特点，导致政府在管理过程中的难度加大。一方面，由于烟花爆竹采用多渠道采购和批发，市场上的产品良莠不齐，可能产生安全隐患和管理缺位；另一方面，由于我国采取“尊重地方民俗、强化政府管理职能”的管理理念，因此南京市政府从保护传统文化的角度考虑，对烟花爆竹的生产、流通和经营等环节的管理相对宽松，因此制定符合南京市实际情况

① 钱志强,罗艾民.国内烟花爆竹行业法规标准一览[J].现代职业安全,2014(2):48.

中国知网 https://www.cnki.net

的燃放政策成为当务之急，也符合相关通知文件的要求。

1993 年 10 月，《北京市关于禁止燃放烟花爆竹的规定》一公布，便标志着燃放烟花爆竹这一沿袭多年的传统习俗在 8 个城区戛然而止。与此同时，南京、上海、杭州、重庆等大中型城市也都相继执行禁放政策，如表 3.3 所示。

表 3.3 20 世纪 90 年代全国各大城市禁放名单

城市	机构会议	政策法规	通过时间	实施时间
深圳	深圳市人民政府令第 21 号	《深圳经济特区禁止销售燃放烟花爆竹管理规定》	1990.12.04	1991.01.29
广州	广州市第九届人大常委会 27 次会议	《广州市销售燃放烟花爆竹管理规定》	1991.08.23	1992.06.01
北京	北京市第十届人大常委会第 6 次会议	《北京市关于禁止燃放烟花爆竹的规定》	1992.10.12	1993.12.01
南京	南京市第十一届人大常委会第 8 次会议	《南京市关于禁止燃放烟花爆竹的规定》	1994.05.26	1994.12.01
杭州	杭州市第八届人大常委会第 14 次会议	《杭州市禁止销售燃放烟花爆竹条例》	1994.07.29	1995.01.01
上海	上海市第十届人大常委会第 13 次会议	《上海市烟花爆竹安全管理条例》	1994.10.20	1995.01.01
重庆	重庆市第一届人民代表大会常务委员会第 3 次会议	《重庆市禁止燃放烟花爆竹条例》	1997.09.13	1997.10.01

（资料来源：深圳新闻网，中国广州政府门户网站，新华网，南京市政府网，杭州网，上海人大网，重庆市政府网）

尽管深圳、广州分别在 1990 年和 1991 年施行了禁放令，但早在 1987 年北京市已经开始推行《北京市烟花爆竹安全管理暂行规定》，该规定以“逐步限制、趋于禁止”的指导方针开展花炮燃放管理工作。北京市随后于 1992 年正式通过了禁放政策，因此真正意义上影响全国 4 个直辖市和 15 个副省级同类城市的烟花爆竹禁放政策还是基于北京市禁放令的政策移植，南京市是其中之一，《南京市关于禁止燃放烟花爆竹的规定》是大环境下的产物。

3.1.3 关于国际城市烟花爆竹禁放政策的参考

尽管南京市等各大中型城市的燃放政策是基于北京市出台的燃放政策移植，但也借鉴了国际城市相关燃放政策的变迁和移植。以美国为例，虽然燃放烟花爆竹的历史不长但相关的管理工作完善，这主要得益于各州有关花炮燃放政策的不断更新。

中国知网 https://www.cnki.net

1974 年在美国化学药品和炸药委员会的努力下，美国编定了首部有关烟花爆竹管理政策的《烟花制造、运输及储存法规》。根据该法，各类营运机构在无证状态下和不符要求的情况下不得在各州及其他地区运输各类烟花爆竹；同时，各州相关职能部门可以明确本州烟花爆竹的生产贮运数量。这就为日后促成各州出台《公共场合燃放烟花标准》的公共政策提供了契机。由验货剂委员会编写的《公共场合燃放烟花标准》明确了公共场合下燃放烟花爆竹的条件，并规定了燃放主体应采取的安全保障措施。通过在燃放过程中进行安全管制，保证燃放全过程的燃放场所戒严，允许观赏者在围栏或阻拦绳索外进行观赏。此外，该标准还对特殊状况进行了详细规定说明，例如天气条件的变化、人工设施的照明强度以及未成功引燃的烟花爆竹都有详尽的操作规定。[1]实际上，美国境内主要是由政府在大型庆典活动时燃放烟花爆竹，并邀请专门从事该领域的工作人员进行燃放知道，具有科学性。相较于全国性的燃放政策，美国各州在政策移植的基础上制定了符合各州实际状况的《州烟花典型法规》，该法规明确了各州消防队长在燃放工作中有颁发许可证的权力，并且规定除此以外的任何个人及单位都不得燃放烟花爆竹制品。

美国的烟花不燃放成本很高，一方面是由于烟花爆竹产品质量好且价格高，另一方面则是由于燃放前需要进行申请而办理手续相当繁琐，产生的时间成本高。南京市在 1994 年制定的禁放政策就是从提高烟花爆竹燃放成本的角度出发，一方面管制不具备资质的花炮生产和销售厂商来稳定和减少市场货源，从而增加公众购买的难度；另一方面，从道德舆论的宣传角度，让公众增加违规燃放烟花爆竹的道德压力，从而实现禁放政策有效的执行。

3.2 基于倡议联盟框架的燃放政策变迁分析

在南京市烟花爆竹禁放政策变迁阶段，主要有来自安全保障主义联盟和经济实用主义联盟的成员开展行动。安全保障主义联盟的成员主要是由未成年家长以及政府机关的一线执法人员组成。经济实用主义联盟主要是由烟花爆竹生产环节的相关企业以及行业协会的成员组成。两大联盟就制定的《南京市关于禁止燃放烟花爆竹的规定》具体内容进行基于各自联盟政策信念的博弈。

3.2.1 安全保障主义联盟的出现

在南京市烟花爆竹禁放政策变迁过程中，通过倡议联盟框架分析，由彼此共享核心信念和政策信念体系的政策行动者组成联盟，在与其他联盟进行博弈的过程中，最终胜利，将本联盟成员间共享的核心信念转化为实际能够执行的政策产出的过程，在此过程中促成了政策变迁的发生。[2]1994 年《南京市关于禁止燃放烟花爆竹的规定》形成之前，

[1] 徐世平,冯学智.禁止燃放烟花爆竹的立法博弈与公众选择[J].人大研究,2014(01):37-39.

[2] 唐晓瑜.倡议联盟框架与政策变迁[D].复旦大学,2014.

中国知网 https://www.cnki.net

江苏省登记在案的烟花爆竹生产企业有 33 家主要分布在盐城市和扬州市，但在南京市面上销售的烟花爆竹数量远超这些企业的实际生产量，其中很多都是“三无产品”是非法个体生产出来的；另外，燃放的时间地点都不受限制，由此产生的燃爆事件频出危害公众的生产生活安全。

据此，安全保障主义联盟的成员就烟花爆竹生产的安全性提出了质疑，认为就烟花爆竹个体生产厂家而言，这些小厂家缺少安全生产基础知识容易违反安全操作规程配制不合理的化学原料，而且这些厂家多不具备生产条件制造过程中就有安全隐患。另外，多数民众并没有科学的燃放观念对自我的保护意识程度不够，烟花爆竹燃放产生的伤害事故多是青少年造成的，这也是安全保障主义联盟成员支持禁放的有力证据。安全保障主义联盟中的有相当一部分成员是未成年人的家长，他们主要来自各行各业，不约而同分享政策和信心信念体系。

此外，安全保障主义联盟中不乏政府机关的一线执法人员。这些人员在南京市未施行禁放时期也就是自由燃放时期，接触了较多因燃放导致的公众矛盾和安全危机事件。这些一线人员参与了烟花爆竹燃放管理的全过程，并将其作为服务民生、保障民生的一项重要工作任务。在工作过程中，这些安全保障主义联盟成员赞成南京市实行禁放政策，并始终积极参与推动烟花爆竹禁放政策的制定。此外，由于这部分成员是政府机关工作背景可以接触到政府的其他部门，他们采取积极行动与安全监管和质量检验等部门互动，传递安全保障主义联盟的政策信念。可以说，这些一线执法者大部分是烟花爆竹禁放的拥护者，他们分享内核信念体系，比家长们分享的政策核心信念体系更为坚定。内核信念体系由于其相当于公理信念体系而很难被改变，正因为如此这些执法者始终是“禁放令”的忠实支持者。

3.2.2 经济实用主义联盟的出现

与安全保障主义联盟认为应该禁放烟花爆竹相对的，是经济实用主义联盟，该联盟成员之间彼此分享核心信念，认为可以管理烟花爆竹市场但却不应该禁放。经济实用主义联盟以各大烟花爆竹生产厂商为主，特别是以湖南浏阳县为代表的地方花炮行业不仅带动了交通运输、商业贸易、服务等产业及城镇建设事业的发展，同时其产业链延伸到机械、化工、造纸、包装、印刷等行业，可以说花炮提供了大容量的劳动就业，转移了数以 10 万计的农村富余劳动力，更为物资文明、精神文明和政治文明建设做出了巨大贡献。这些花炮企业拥有足够的人力、财力及物力，可以通过行业协会对监管部门进行游说为自己争取权益。烟花爆竹主要生产大省是湖南、江西两省，江苏、河北、广西等地也有部分生产。

成立于 2012 年的南京烟花爆竹行业协会受政府有关部门委托，主要参与制定烟花爆竹相关法律条款、研究调控花炮产业的宏观政策、推动行业发展规划及行业准入条件

中国知网 https://www.cnki.net

的研究制定和贯彻实施；同时，积极同政府部门反映花炮行业在发展过程中遇到的重大问题和花炮企业的利益诉求，以期让政府相关部门提出相关政策建议，维护其合法权益。综上，南京市花炮协会在贯彻国家相关法律法规的同时，在积极行动争取自己的切身利益保障行业的发展环境。

尽管各省、市烟花爆竹行业协会成立的时间较晚都在 2010 年前后，但是在成立之前这些行业协会的成员企业或多或少参与到前两个阶段的烟花爆竹政策制定过程中。国际烟花协会是在中国民政部登记注册的唯一一家国际性行业组织，成立于 2003 年 10 月。该协会的宗旨是致力于加强烟花爆竹行业各方面平等互利合作，促进生产、贸易、消费的良性发展。

国家质检总局在湖南、江西、广西等主产地分别建立了 5 所专业实验室和检测机构，对烟花爆竹产品的烟火药剂安全性、材料强度等各项理化指标进行试验和分析，同时通过分布于全国各地的检验检疫机构对烟花爆竹产品实行严格的检查。

3.2.3 安全保障主义联盟与经济实用主义联盟的博弈

在安全保障主义联盟与经济实用主义联盟的博弈过程中，两大联盟采用的策略主要体现在三个方面：一是借助传统媒体表达各自联盟的政策信念体系；二是在与公众的互动过程中不断共享核心信仰，扩大联盟的成员基础；三是开展有利于体现本联盟政策信念体系的研究调查，并据此向南京市烟花爆竹燃放政策制定者提供数据参考。

安全保障主义联盟认为应该尽快制定南京市烟花爆竹禁放政策。因为 1990 年以来，急剧扩张的城市人口导致住房用地面积不断紧张，南京市在城市化进程过程中将原来的矮旧民房逐渐升级为住宅密度高的高层建筑。这一措施在改善民众居住条件、提高民众生活水平方面做出了贡献，但就烟花爆竹燃放活动来看，一方面增加了公共安全隐患，另一方面也提高了社会管理成本。高密度的建筑单位一旦引发火灾，其产生的危害、造成的影响都是现阶段南京市政府难以承担的；此外，上世纪九十年代是中国社会发展的重要转型期，时代赋予各级地方政府“发展是第一要务”的使命，南京市政府不能、更不会“因小失大”，降低经济发展投入而去提高因燃放烟花爆竹导致的社会治理投入。同时，环境承载能力是衡量社会经济与环境匹配程度的标尺，不受限制的烟花爆竹燃放行为不但会加剧社会治理成本更降低了城市环境承载能力。如果不对燃放烟花爆竹的行为进行限制，南京市政府将在承担城市治理高成本的同时，经济发展因持续降低的环境承载能力而受到阻碍。

经济实用主义联盟主要是由烟花爆竹生产厂商和相关行业协会组成的，他们认为不应该出台烟花爆竹禁放政策，因为一旦施行禁放政策就会限制烟花爆竹行业的发展不利于国民经济的发展。我国是烟花爆竹生产、消费和出口大国，花炮的生产量占全球总量的 90%，世界贸易总量的 80%。上世纪八十年代开始，为响应国家经济发展的号召，各

中国知网 https://www.cnki.net

地涌现了规模不等的花炮厂。烟花爆竹在湖南的浏阳、醴陵和江西的万载、上栗是当地主要的支柱型税收产业，这些传统的花炮生产大区在丰富人们生活增添欢乐氛围的同时，更发挥着提高农民收入、改善农村生活、统筹城乡发展的重要作用。

安全保障主义联盟就经济实用主义联盟提出的观点进行了抨击，具体在烟花爆竹行业对国民经济发展的贡献上。安全保障主义联盟认为，烟花爆竹行业确实对国民经济的发展起到了积极的推动作用但仅限于部分地区的经济发展，对全国的经济贡献较低。因为在该阶段，机械电子、石油化工、汽车制造以及建筑业被确认为国民经济的支柱产业，是要通过政策扶持而振兴发展的。而烟花爆竹行业属于化工产业中的一员，而化工产业不在计划之类，这种既不能大范围提高经济发展速度又可能造成安全隐患的危险行业理应被限制。[①]

基于以上两大联盟的博弈观念，南京市政府在考虑到当时的社会转型等因素的影响，从而采纳了安全保障联盟的禁放政策观念，并于 1994 年 5 月 25 日颁布了《南京市关于禁止燃放烟花爆竹的规定》。

3.3 南京市烟花爆竹禁放政策变迁及其影响

本节主要对南京市烟花爆竹禁放政策变迁阶段进行总结并分析其影响。从总体上看，南京市烟花爆竹禁放政策取得了一定成功，但仍有部分公众对禁放政策不理解和不支持，禁放政策在施行的十年间一直饱受争议。尽管禁放政策的施行存在一定阻力，但在安全保障主义联盟的全力支持下还是形成了大多数公众配合禁放的积极氛围；此外，禁放政策出台有利于南京市相关部门贯彻实事求是的工作作风。

3.3.1 南京市烟花爆竹禁放政策变迁的总结

在十余年执行花炮禁放政策的历程中，南京市民在禁放政策实施的过程中基本做到不在禁放区域内燃放烟花爆竹，因燃放花炮产生的火灾和人身伤害事故减少了。虽然广大南京市民的安全隐患减少了，过年期间的噪声减少了，但自禁放政策实施以来一直饱受争议，特别是民俗学者一直在采取积极的行动以保证传统文化的继承和发扬，他们认为春节燃放烟花爆竹是中国传统文化的一部分，政府应在尊重传统文化的基础上对政策进行疏导和完善，而不是全面禁止，部分公众由于对禁放政策的不理解和不支持，会视禁放令为虚设，因此禁放区燃放的尴尬情况时常发生。从南京市政府统计的数据来看，自 1994 年实施禁放政策以来执行情况并不乐观，虽然市民能够较好地执行政策要求，但是每到过年期间还是饱受挑战，这不仅不利于政策的有效执行，还有损法规的尊严。

据公安部消防局统计，全国总共有 68 个大中型城市以及许多县级城市采用了禁止

① 蒲晓红.经济增长方式转变对劳动密集型产业的影响[J].经济论坛,2000(13):10-11.

中国知网 https://www.cnki.net

燃放烟花爆竹的措施。[1]尽管全国各地先后有281个城市实行禁放政策，但自“禁放令”实施以来，全国呼吁解禁的声音不断。2000年过后，随着人们物质生活的不断丰富，越来越多的公众开始追求精神世界的满足，烟花爆竹自古以来就是中华文化的精神载体，人们通过节日期间燃放烟花爆竹来表达对传统文化的追求和自我精神的满足，但禁放政策使公众觉得失去了传统文化的精髓。2005年底，全国范围内共有200多座大中型城市开始实现烟花爆竹燃放政策有限开禁，而其中的8个省会城市已经实现了禁止燃放烟花爆竹政策的完全开放，2006有限开禁的城市数量还在不断增加。

在2004年之前，南京市对于禁放政策并未做出任何修改。由于在此期间全国多地原禁放城市有限开禁造成南京市不少公众的错解，使得禁放区域内违禁燃放烟花爆竹的人数比往年骤增，这不仅给原来趋于稳定的禁放工作增加了难度，还会增添社会管理的不稳定因素。在2004年春节期间，全市公安干警昼夜值班、加大巡逻力度和范围，严格按照《南京市禁止燃放烟花爆竹的规定》要求确保南京市主城六区的禁放工作得以顺利执行，确保了政策的尊严和执行力度。据统计，就除夕夜当天晚上，玄武区公安分局在辖区内出动民警和治安协管员，在各街道、社区进行违禁排查，力保禁放政策顺利实施。根据南京市公安局的统计数据，大年初一到初五，全市公安干警共依法查处禁放区违禁燃放183起，对350人进行了罚款处理，其中的17人由于情节严重、态度恶劣而被拘留。除此以外，还有很多在禁止燃放区域公然违规燃放烟花爆竹的青少年未被计算在内。

3.3.2 南京市烟花爆竹禁放政策变迁的影响

南京市禁止燃放烟花爆竹政策的形成是一个缓慢而又渐进的过程，通过大量阅读有关文献资料后，对该政策的形成有了一个较为全面的认识。主要有以下几点：

（1）形成公众参与的积极氛围

安全保障主义联盟为禁放政策得以成功实施做了很多具体工作，他们中间很多来自政府和事业单位的工作人员，从动员自己身边的人着手积极行动。尽管是自己的义务宣传，但是由于共享核心信念且信念的力量巨大，这些成员义务消化了本应支出的巨大执法成本，自发在各小区、学校免费宣传烟花爆竹对公众生活造成的负面影响，并积极展现实施禁放政策后为公众居住环境和城市生活带来的变化。

1994年12月1日，南京市禁放政策施行的第一天效果良好，全市只有2起违禁事件。根据环境保护者联盟中的一线执法人员提供的信息，1994年南京城火警数同比下降了71.9%，禁放区域内仅发生2起火警且均不是由违规燃放烟花爆竹导致的。禁放工作取得的成功得益于前期的充分准备和宣传，以及环境保护主义联盟成员的支持。[2]

[1] 全国禁放烟花爆竹城市知多少[J].花炮科技与市场,1995(1):36.

[2] 冯宪法,冯辕,马培军,孙洁.爆竹声中改旧习——南京禁放烟花爆竹之夜见闻[J].新闻通

中国知网 https://www.cnki.net

（2）形成实事求是的办事风格

南京市烟花爆竹燃放政策虽然在实施过程中取得了较好的成效，但是在前期禁放政策的准备环节出现了各种问题。政策制定者主要就禁放区域的划定、禁放政策如何制定等与公众生活息息相关的方面产生不同意见。首先，政策制定者们就安全保障主义联盟和经济实用主义联盟递交的对禁放政策制定的建议作为参考，前者是禁放政策的积极拥护者，倡导全面禁放并严格执行；后者主要是烟花爆竹厂商及相关行业协会所组成的联盟，他们原来主张无限制燃放，但经济实用主义联盟在于安全保障主义联盟的政策交流过程中，进行了政策学习，所以在支持禁放政策的同时要求有限制的禁放，即划定一定的区域、规定限放时间实现禁放。但在考虑到制定燃放政策已成为大势所趋，最终政策制定者明确了禁放的总基调，即在南京市主城六区必须实行全面禁放政策。

另一方面,对于南京市来说禁放政策是一个政策移植，此前还未有过相关的政策法规，怎样制定有关内容还是相对较为复杂。在关于违禁燃放的处罚问题上，南京市从本市实际情况出发，参考并学习了北京市和广州市之前出台的相关禁止燃放烟花爆竹的规定，并经江苏省八届人大常委会第 8 次会议批准，明确了各级公安机关是禁放工作的主管负责机关，市容部门、工商部门、环保部门等都应协调配合好公安机关的禁放工作，并确定了公安机关是具体出发行为的实施主体。

最后，鉴于青少年是燃放烟花爆竹的主要群体之一，《南京市关于禁止燃放烟花爆竹的规定》在第五条特别指出了学校和家长应当承担教育青少年禁止燃放行为的义务，同时在第十二条对无民事行为能力的违禁人员，应由其监护人依法承担相应罚款和赔偿损失。可以说，上述三方面的问题解决为有效实现禁放提供了具体的可操作性。

讯,1995(01):41.

中国知网 https://www.cnki.net

4 南京市烟花爆竹有限开禁政策出台及其变迁分析

南京市禁放政策在十年的执行过程一直饱受争议，争议主要来自安全保障主义联盟及传统文化主义联盟的不同政策信念。就继承和弘扬传统文化角度，烟花爆竹燃放活动多年来就是中华传统文化的表现形式，燃放政策变迁应该考虑公众对传统文化的情感需要，在现实基础上实现“限放”；就公共安全和环境保护角度，烟花爆竹燃放活动存在不可控因素具有一定的危险性，务必确保实现“禁放”。南京市于 2004 年实行有限开禁，本章从有限开禁政策变迁的背景、不同倡议联盟的形成以及该项政策的影响等方面进行分析，以求清晰呈现南京市烟花爆竹有限开禁政策变迁过程。

4.1 南京市烟花爆竹有限开禁政策出台的背景分析

本节主要对南京市烟花爆竹有限开禁政策出台的背景进行分析。任何政策都是特定时代背景下的产物，南京市烟花爆竹燃放政策也不例外。随着社会经济的快速发展，公众的文化意识随物质生活的不断丰富而迅速提升，民众对烟花爆竹燃放活动不再局限于其可能产生的负面影响，而更多的关注到它蕴含的中华民族传统文化意味上去。在有限开禁政策变迁的过程中，民俗专家、信息传媒以及公众舆论对烟花爆竹燃放行为的态度对促成政策变迁的具有积极作用。

4.1.1 南京市有限开禁政策变迁中的专家参与

随着对继承和发扬传统文化的需要，高执法成本与低现实收益的矛盾，使地方政府开始考虑有限开禁的可能性。田青（2006）认为，如果能够实现由禁改限则是非物质文化遗产的胜利，对维护国家统一和社会稳定起到了积极作用。[①]实际上，法律法规的生命贵在实用，符合社会发展要求得到公众认可并在事件中能够有效执行。

中国经济近年来持续中高速发展，在国际上的地位和话语权逐步提高，我们对自己文化的认同感和归属感增强。越来越多的人意识到，只有弘扬和发展本民族的传统文化和核心观念，我们的祖国才能从物质层面和精神层面共同实现真正意义上的富强。事实上，弘扬传统文化和发展经济之间并不矛盾，而是相互促进、相辅相成的关系。中华传统文化历久弥新，我们应该以拥有博大精深的传统文化而感到自豪。

南京市民在传统的婚丧嫁娶等活动中主要还是依靠烟花爆竹的燃放来寄托情感。同时，在传统的春节文化中烟花爆竹的燃放体现了浓浓的年味。北京市在举办奥运会开幕式时、南京市在举办全运会开幕式时等国际性活动时，都要燃放烟花爆竹以示隆重，而花炮的点燃也将节日轻得按的气氛推到了最高潮，这是其它的任何庆祝方式无法实现的。

① 田青.非物质文化遗产保护三议[J].文艺研究,2006,(05):30-35.

中国知网 https://www.cnki.net

一些高级知识分子把过年过节燃放烟花爆竹认为是一种特有的庆祝节日方式，更是一种民族情感的宣泄。因而对烟花爆竹燃放政策的管理不应该只是简单的禁放或是无限制，应该从具体实际出发，有限开禁、由堵变疏。此外，花炮确实会带来人身安全上的隐患，但由此就全面禁放实为不妥，可以通过生产企业的花炮品种规格调整来控制花炮的爆炸威力。当然，禁放政策必须严格执行，公众也应自觉遵守谨防要求，任何违禁燃放的行为都应该严肃处理。

4.1.2 媒体对南京市燃放政策变迁的报道

据统计数据显示，截止至 2005 年底，我国通过地方性法规调整烟花爆竹燃放的地区共计 30 个：包括 2 个省、3 个直辖市、17 个省会城市、6 个较大市、两个经济特区。由此可以看出，禁燃烟花爆竹的城市主要是一些大型城市，且出台禁令的时间均在上世纪九十年代前后。[①]但是，随着社会各界人士对燃放烟花爆竹日益关注，民众呼吁改禁止燃放为限制燃放，因此，燃放的禁令仅维持到上个世纪 90 年代末。一些城市开始顺应民意尝试解除禁令，改为有条件的限制燃放。例如，在 1998 年，以长春为代表的一些城市修改了地方性法规，开始允许市民在过年期间燃放烟花，从 2003 年开始至今，北京、海口、青岛、西安、宁波等大中城市相继将烟花爆竹由“禁放”改为“限放”。原来禁止燃放烟花爆竹的 30 个城市中，已经有超过 10 个城市解除了禁燃令，制定限燃政策似乎成为趋势。[②]

春节前后，以中央电视台为代表的在京主流媒体，均邀请了法律专家和知名学者就以禁燃禁放烟花爆竹为命题进行了多次的讨论。其中，绝大部分的学者认为当前的国内众多城市所面临的禁放困境其实有其逻辑必然性，原因有以下几点：首先，禁燃政策作为一种公共决策，事关万千民众。普遍、简单的一刀切式的禁止燃放绝不是首选，正确的做法是将有条件的禁止作为个例，普遍的放开才是首要选择。其次，法律从来不是万能的，很多事务不能够仅用法律来规范，特别是有关文化、习俗方面的事务，有其特殊性和历史的惯性，如若没有明显得违背社会良俗和人情风俗，不能够简单用法律来禁止。此外，政府的权力并不是没有限度的，有其自身的职能范围，但是政府应该充分发挥其作用，但是不应该越过其职权范围。禁燃烟花爆竹就是一个最好的例子，政府应该做的是通过制定标准、规范来处理消除消防安全隐患、烟花燃放和噪声扰民之间的关系，而不是直接对传统文化民俗的存亡进行干预。最后，一项法律的制定必须充分反应民意，因此应该吸收公众参与到法律的制定中来，使得民众的意见得到充分表达，使得法律能够真正反应民意。

4.1.3 公众舆论对燃放政策态度的变化

① 欧修权.各地关于燃放烟花爆竹立法的比较[J].人大研究,2006(09):36-37.

② 徐世平,冯学智.禁止燃放烟花爆竹的立法博弈与公众选择[J].人大研究,2014(01):37-39.

中国知网 https://www.cnki.net

2002年春节刚过，南京市有关部门就开展了一项针对烟花爆竹燃放政策再次禁放的民意调查。结果显示，支持限放政策的市民达62%，而要求继续实行禁放政策的市民比例有所下降只有38%，比原来施行禁放政策之初的支持率下降了近22%。另据其它相关部门分析，去除南京市离退休人员所占的比例，实际支持限放政策的市民比例还将进一步扩大，且禁放政策支持者比例还将呈下降趋势。2003年年初，市公安局在例行召开座谈会期间以问卷的形式随机对公众进行了调查，只有极少数市民反馈的信息是坚持烟花爆竹禁放政策，而另有高达七成的公众明确要求现行燃放政策实行解禁或者限放。[①]这部分要求限放的的公众表明，无论是从传统文化保护的角度还是经济社会的发展，烟花爆竹的燃放都符合当代的发展需要，是群众喜闻乐见的传统文化表现形式。更为关键的是，支持有限开禁的公众群体数量庞大，约有一半以上的市民希望可以重温燃放花炮的喜庆氛围，这不仅是公众自身的需要更是对传统文化的需要。

在全面调查民意之后，政策制定者的态度有所转变，倾向于从原来的禁放政策修改为现在的限放政策，他们的态度转变的原因主要是条例草案中的民意数据。该民意数据来自三个相同主题不同调查平台，南京市社情民意调查中心的调查结果中赞成在春节期间有限度燃放烟花爆竹的人数占九成，城六区调研中占六成，“龙虎网”占七成。[②]根据调研数据，我们可以清晰地看到大多数市民对修改禁放政策的期望。此外，法制委员会发布的审议报告中还详细发布了其他内容，譬如对限放地点与限放时间的听证结果进行了详细的说明。在此报告中明确指出了尽管本次听证会并未讨论限放还是禁放问题，但是16位参与听证会的人员中有大部分人认为禁放政策应该在南京市得到贯彻落实。与此同时，政府还应该加大对烟花禁放政策的执行力度。其中，有一位听证参会人员强烈要求全面放开。因此，出台的新条例顺应了广大市民的需求。新条例尊重了烟花爆竹燃放的传统习俗，并且保障了广大市民的休息环境，并且降低了南京市政府相关部门的执法成本。新条例是对烟花燃放进行有限时间的约束，体现了一定的合法性与合理性。

通过对禁放政策和限放政策的比较，两者制定的方向不同但目标相同，都是旨在保障社会经济发展和公众生活的秩序。原来的禁放政策是基于安全保障主义联盟的利益制定的规则，修改后的限放政策则兼顾了经济实用主义联盟的利益。

禁止燃放烟花爆竹政策虽然在一定程度上节约了政府的开支，但不可避免的带来了高额的社会成本。过年期间燃放烟花爆竹本是中华民族的传统习俗，而过去“一刀切”式的禁放政策不仅使节日氛围冷淡，还割裂了传统文化与公众之间的关系，使得传统文化的继承和发扬受阻。此外，大部分违禁燃放人员本着“法不责众”的侥幸心理干扰禁放政策有效执行，这种行为不仅降低了政府的公信度，还有损法律的权威性，更不利于

① 房亚杰.支持联盟框架视角下我国公共政策的形成过程分析——以南京市烟花爆竹禁放令的变迁为例[J].经济视角(中旬),2011(12):9-10.

② 黄红.诌议烟花爆竹禁放与限放的研究[J].安全生产与监督,2009(01):35-36.

中国知网 https://www.cnki.net

培养现代社会的公民意识。

4.2 基于倡议联盟框架的燃放政策变迁分析

在南京市烟花爆竹有限开禁政策变迁过程中，基于保护传统文化组成的传统文化主义联盟和禁放政策变迁阶段就已形成的安全保障主义联盟展开了联盟之间的互动。本节就环境保护主义联盟的形成、安全保障主义联盟政策信念的转变以及两个联盟的互动进行描述。由于外部环境的变化和政策子系统内的政策学习，安全保障主义联盟不再墨守原来的全面禁放政策信念。

4.2.1 安全保障主义联盟的观念

由反对燃放鞭炮者所组成的安全保障主义联盟具有非常明确的政策信念体系。在调查中，该联盟成员持有相似的观点，认为烟花爆竹燃放会造成污染的环境，增加火灾隐患的概率，严重的甚至引发人身伤亡。安全保障主义联盟内的专家学者则从理性角度分析，认为这是燃放者集体对周围公众的“声音暴力”。

南京市公安局部分工作人员在召开有关“禁改限”的会议时认为，南京市自从施行禁放政策以来安全保障效果比较好，燃放烟花爆竹导致的火灾和邻里纠纷同比往年下降了很多，这体现了高度的公民意识素质和法制观念。而 2004 年由于人为的误导，导致南京市民在过年期间在禁放区域内又出现了违规燃放烟花爆竹的现象，一方面说明部分市民在烟花爆竹禁放政策认知意识上不足，另一方面也体现了公众对烟花爆竹有限开禁的迫切期待。只有将禁放和公民意识建设结合起来形成合力，共同致力于禁放工作才能成功。南京市某儿童医院负责人指出，尽管燃放烟花爆竹是传统中华民族节日里的民俗活动，可以增强喜庆的节日氛围，但是随着社会的发展，对于某些传统文化习俗需要选择性的扬弃，而燃放花炮这种行为就应该被舍弃。同样的，属于安全保障主义联盟的南京市环保局负责人从生态保护角度，认为禁放还是很符合大势所趋的。南京市政府在禁放工作方面花费很多希望由此可以改善南京市的市容市貌，但由于燃放花炮使本来优良的空气质量变为重污染空气，所以短时间内实现有限开禁并不现实。此外，随着环保意识日渐深入人心，对周围环境的要求越来越高，也不会默许因燃放烟花爆竹造成的巨大声音污染。考虑到公众的需要，南京市政府制定了禁止夜间施工的规定。同样，花炮燃放产生的噪音污染是施工声音的 5 倍，所以禁放烟花爆竹是非常合理的。

综上所述，主流场合中南京的主禁派多于主放派。相关执行禁放的工作人员以及干部大部分都认为在“依法治国”时期，有必要加强禁放，同时南京之前的禁放风气已形成规模，违反这一规定所需的成本巨大。南京市应该珍惜之前的禁放成果，确保禁放政策不松动，更要维护法律的权威和稳定，不做有损政府形象的事情。

中国知网 https://www.cnki.net

4.2.2 传统文化主义联盟的崛起

与此同时，传统文化主义联盟积极与各类民俗专家交流，期望借助他们的帮助再次修订燃放政策。

传统文化主义联盟列举了几点施行禁止燃放烟花爆竹所能带来的典型收益：减少了因销售烟花爆竹带来的成本、减少了同比火灾安全事故损失率、减少了同比人身危害损失率、降低了交通运输的风险等。而继续施行禁放政策则包括以下几方面的成本：增加了继续执法的财政成本、减少了烟花爆竹行业利税、减少了相关产业的就业机会、降低了公众节日心情预期等。传统文化主义联盟就以上两方面进行了对比分析认为，施行禁止燃放烟花爆竹政策的收益虽有但不能弥补政策所带来的成本。从目前仍施行禁放政策的城市来看，其中的绝大部分每到过年期间仍有不少市民违规燃放烟花爆竹，而且随着弘扬中国安全保障的意识不断提高公众对燃放烟花爆竹之类的安全保障活动愈发怀念，违规燃放者人数只会增加，鉴于此，现阶段有禁开限实现烟花爆竹的限放政策是必要且合适的。

南京市各大花炮生产厂家提出：燃放烟花爆竹的危害是可控的。首先，可以通过制定相关法律条文来降低因燃放烟花爆竹造成的伤害事件，北京市通过人大制定了相应的法规性政策，而南京目前实行的禁放政策只是政府性文件不具有法律约束能力，如果从法律层面施行管制可以有效减少人身危害事件，同时燃放政策“由堵变疏”更利于公众在心理层面上接受和认可因燃放烟花爆竹可能带来的危害，在可以燃放的环境下自觉控制自身的燃放行为。现阶段，国家层面涉及减少和控制因燃放烟花爆竹而导致危害的法律条文主要有以下几个：《产品质量法》、《消费者权益保护法》、《烟花爆竹安全管理条例》等。

其次，针对传统文化主义联盟所质疑的，有限开禁后市场可能因出现非法花炮而造成伤害的问题，传统文化主义联盟则从行政执法角度予以回应，认为通过加强对非法花炮生产厂商和流通环节的排查力度，可以减少市面流通的非法花炮并有效减少伤害概率。此外，南京市相关职能单位应该就有禁开限的契机来规范烟花爆竹燃放品标准，明确公众相对可用的烟花爆竹类型，从而通过限制烟花爆竹产品的选择性来降低危害事件发生的概率。目前，南京市面上仍大量流通内筒型组合烟花，这种类型的烟花在点燃升空后会会在空中实现二次爆炸，二次爆炸产生的危害远大于其他类型的烟花组合。这种内筒型组合烟花能够在南京市面上销售，主要是由于销售商贩为赚取高额利润的目的，利用私家车非法从河北等地购买这类花炮私运回宁，这类商贩通常流动摆摊为有效开展行政执法活动增加了难度。因此，加大对这部分商贩的执法打击力度，有利于直接有效的排除因燃放不法商贩销售的花炮而产生的危害。随后，南京市专门成立了南京市禁止燃放烟花爆竹小组办公室来进行统一管理。

中国知网 https://www.cnki.net

4.2.3 安全保障主义联盟和传统文化主义联盟之间的互动

时任公安局副局长在谈到南京花炮有限开禁时认为，这次解禁是基于尊重民意和照顾民俗的考虑。节庆假日时烟花爆竹燃放使沿袭传统习俗，代表了喜庆祥和。南京市自1994年开展禁放工作以来取得了一定的成效，在保护环境、减少火灾等方面成绩显著。但仍有部分公众认为过节图的就是喜庆和热闹，禁放政策实施的十年来年味淡了、没有了多年前的喜庆热闹显得十分冷清。来自社会各行各业的人员中有大部分希望早日实现有限开禁，并建议在主城六区安全区域内划定相关开禁范围。其次，随着对安全保障意识的加强，客观环境的改变也要求有限开禁。同时考虑到上海、大连等城市，春节期间在禁放烟花爆竹的问题上作了变革，允许有限开禁且未发生重大问题，群众反映良好。

各地在召开有关有限开禁座谈会时，从收集到的意见来看，支持禁放者认为：公众的身心健康比民俗更重要，况且燃放烟花爆竹存在的隐患很大。据测定，烟花爆竹在燃放过程中将产生至少在130分贝的噪声，这一级别的声响属于噪音污染。

传统文化主义联盟认为，燃放烟花爆竹是中国人的传统，而潜在的安全和环保方面的问题可以通过加强宣传教育改善，例如在禁放区域内张贴禁放标志，责任到人加大违规行为的打击力度确保有限开禁的有序进行。大部分市民对燃放花炮有怀旧情结，导致春节期间在禁放区域内违法燃放的现象日益增多，说明市民对实现有限开禁有强烈渴望。地方政策在制定过程中应充分尊重民意，以体现人文关怀。

两大联盟争论的焦点集中在，“限放”时间的确定以及地点的划分，采取怎样的措施才能有效确保限放工作的顺利实施并做好人身安全保障工作。总的看来，对于确定禁止燃放区域通常有两种方式：意识划定禁放区域，二是列举禁放场所。前者具有明确性，可以全面划定禁放区域是政策在执行过程中不会在执法层面产生纠纷，缺点是有可能将禁放范围笼统扩大，一些无须禁放的地点也被纳入其中。后种方式可以避免前者的不足，但也存在缺点，即具体场所名目繁多，在确定具体位置是容易产生疏漏，再者法规的稳定性也不能随时更改一些场所。在已经开禁的城市中，有的县级政府具有自主权，具体禁放地点可以由他们确定，因为这种具有自由度的解释权就容易在执行过程中产生纠纷。另外，对于可以燃放的花炮品种也需要由公安部门牵头，会同安全生产监督部门、火警消防部门以及供销合作部门等组织，按照辖区内的具体实际情况进行确认和公布。

4.3 南京市烟花爆竹有限开禁政策变迁及其影响

本节总结了南京市烟花爆竹有限开禁政策变迁过程，并在此基础上对此次政策变迁的影响进行分析。南京市在有限开禁政策变迁过程中施行的是“点面结合”的限放模式，确定了大范围的禁放中局部可以开禁。这样既满足公众对中华民族传统文化的精神需要，也可以将因燃放造成的安全隐患降到最低。

中国知网 https://www.cnki.net

4.3.1 南京市烟花爆竹有限开禁政策变迁的总结

南京市为确保节日平安，从流通渠道上严格把关、严格审查。南京市禁放办限制了南京市面上可以销售的烟花爆竹品种，确定了允许燃放的烟花爆竹品种为小型的观赏性花炮，这类花炮品种安全性高。在流通的环节上，市禁放办更是要求销售商从湖南省等23家具有资质的、公安部指定的烟花爆竹生产厂商购买花炮；在销售的环节上，市禁放办给有限开禁区域内的、有固定的销售摊位的和拥有单独储存花炮仓库的销售商提供营业执照，确认他们有销售安全烟花爆竹的安全资质。

南京市施行的是“点上开禁，面上禁放”的有限开禁模式。根据《关于2006年春节烟花爆竹禁放及有限开禁工作的情况报告》显示，春节期间共有15万人前往全市12个开禁区域（如图4.1所示）27个燃放点购买并燃放烟花爆竹，花炮销量200多万元，燃放产生的纸屑等垃圾多达98吨，全市因燃放造成的火警36起。同时，2006年春节期间查处的违禁销售和燃放案件数量超过了1994年实行禁放令10年来的总和，查处量同比增加3倍。[①]

[①] 南京市人民政府.申请信息公开[EB/OL].http://wcm.nanjing.gov.cn:8080/wcm/njappweb/xxgk/ysqgk/applyform_add.jsp?chnlid=19528.

中国知网 https://www.cnki.net



图 4.1 2005 年春节有限开禁区域示意图[①]

有限开禁政策实施后不久，到 2011 年，我国境内现存花炮生产制造企业大概有 8147 家，零售批发花炮企业大致有 4041 家，流动零售的摊位据初步估算约十万家。2007—2011 年四年内，我国因燃放烟花爆竹而引发的事故多达 503 起，据不完全统计共造成约 998 人伤亡；其中，因燃放造成的较重大安全事故约 86 起，导致 372 人死亡（见图 4.2 所示）；因燃放造成的重大安全事故 8 起，导致 107 人死亡；因燃放造成的特别重大安全事故 1 起，导致 37 人死亡。[②]

① 南京市人民政府.市政府办公厅关于转发烟花爆竹禁放及有限开禁工作方案》和《六城区 2005 年春节期间烟花爆竹禁放及有限开禁工作方案》的通知[EB/OL].[2008-03-07].http://www.nanjing.gov.cn/xxgk/szf/200803/t20080307_1181897.html.

② 陈星涛.我国"禁放令"的执行困境及对策研究[D].湘潭大学,2012.

中国知网 https://www.cnki.net

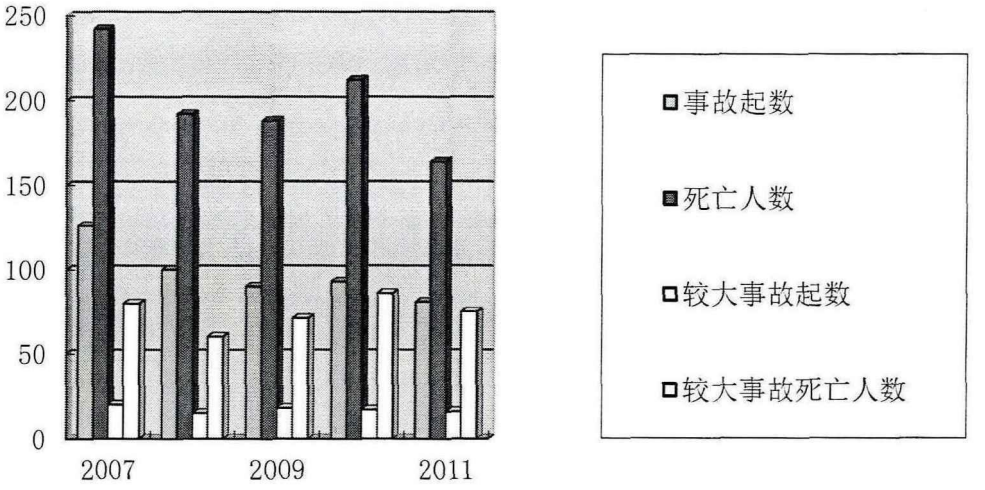


图 4.2 全国因燃放导致事故相关数据统计图[①]

2007-2011 年四年间，我国境内因燃放花炮造成的事故总数呈总体下降态势，而因燃放导致的死亡人数在四年间虽有明显波动，但同样呈总体下降趋势。在烟花爆竹生产环节导致的事故中，共有 351 起是合法企业造成的，导致直接死亡人数 592，而非法企业因生产导致的安全事故只有 152 起，导致直接死亡人数 406，见饼图 4.3、4.4。合法企业的事故率高于非法企业是因为在 1994—2004 年的烟花爆竹禁放阶段，各地公安机关加大了对烟花爆竹非法制造企业的打击力度，所以在燃放政策变迁第二阶段即有限开禁阶段，总体上，花炮非法企业数量远少于合法企业数量。

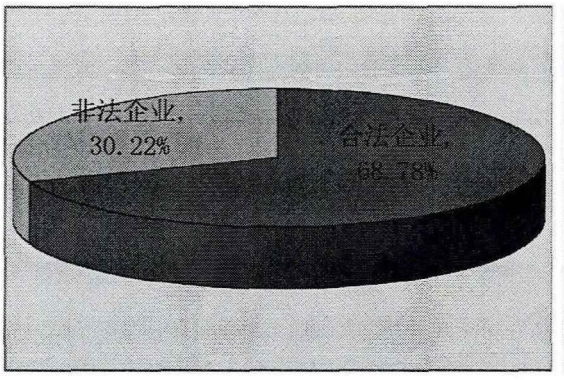


图 4.3 各类事故起数比例图

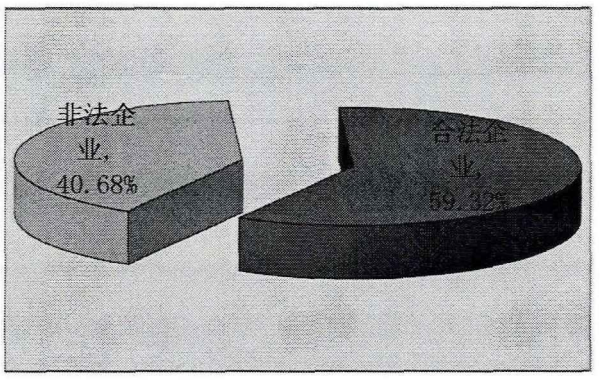


图 4.4 各类事故死亡人数比例图

南京市有关部门，在统计 2007-2011 年四年间，因燃放烟花爆竹导致的安全事故相

① 陈星涛.我国"禁放令"的执行困境及对策研究[D].湘潭大学,2012.

中国知网 https://www.cnki.net

关数据时表明：每年春节前后即 1 月份因燃放花炮引发的安全事故最多，共计约 68 起，直接造成伤亡人数 161 个；除此以外，每年的 12 月份和 11 月份也会有较多燃放事故，分别有 62 起和 60 起，导致伤亡人数为 106 人和 142 人，因为临近春节市民会大量采购烟花爆竹；而每年的 7 月份因为是南京的酷暑时节，公众大多选择在家避暑纳凉尽量减少外出活动，因此这段时间花炮的销售量锐减，且因燃放引发的安全事故最少，相当于 1 月份的四分之一共 16 起，伤亡 22 人。

尽管近年来我国日益重视对花炮行业的监管力度，出台了一系列相关政策法规，如国务院颁布的《烟花爆竹安全生产管理条例》、《烟花爆竹生产企业安全生产许可证实施办法》、《烟花爆竹安全与质量》等都对烟花爆竹生产和燃放做出了相应规范，但是全国范围内大量有关燃放烟花爆竹而引起的事故表明，现行的制度还需完善、执法部门还要加强力度。

4.3.2 南京市烟花保护有限开禁政策变迁的影响

烟花爆竹可能造成的环境问题和潜在的安全隐患在此就不进行过多的赘述。目前，除了农村地区以外，很多城市都不程度上对烟花爆竹的燃放进行了限制，

但是安全保障还是存在其影响力，很多支持燃放烟花爆竹的人士认为燃放烟花爆竹是传统节日的重要组成部分。据官方统计数据显示，2016 年春节期间，南京市 PM2.5 浓度比上年同期下降 16%。而就笔者自身感受和所调查的数据显示，2016 年度南京市烟花爆竹的燃放强度确实要比以往有所缓和。通过上述数据和实地调查采访，全市整体烟花爆竹销售额较去年同期略有下降，烟花爆竹经销商们的利润大不如前。根据最近三年的报表来看，该厂商的收益正在逐年下滑。2013 年，PM2.5 数值为 3.49%，2014 年 PM2.5 下降了 1.64%，2015 年前三季度 PM2.5 已下降到了 0.82%，早在几年前的人大会议上，就有一位代表提出，解决烟花爆竹燃放问题的关键在于生产单位。[①]虽然烟花爆竹会对环境造成影响，加剧空气污染，但是如果相关厂商具备相关资格且产品符合质量规定，政府也不能做过多的干预。因此，最有效的方式是通过经济手段来大笔厂商转型。而事实上，随着各地政府限放禁放政策的相继出台，国内民众环保意识的加强，雾霾天气的肆虐等因素的影响，国内烟花市场需求正在不断萎缩，厂商正在迫切追求企业转型，一方面不断开发出符合“新国标”的无硫、轻烟、微烟、无残渣、无纸屑的环保型产品，另一方面正在大力开拓国际市场，争取大型赛事的焰火业务。

此外，烟花爆竹的非法生产对人民的生命财产安全也造成了巨大的危害。2014 年度，贵州、辽宁、河南等地发生多起爆炸事件，且事故原因都是由于生产者未准守安全生产规定，事故共计造成 20 多人死亡、1 人受伤，产生了极为恶劣的社会影响。这类事故的

① 金鑫,谢馨,陆晓波,许建华,朱志锋.春节除夕燃放烟花爆竹对环境空气质量影响分析[J].环境监测管理与技术,2015,27(02):64-66.

中国知网 https://www.cnki.net

频发，表明很多人的安全意识薄弱，但是同时也反映出有关部门在打击非法生产方面还存在力度不够的问题。前事不忘后事之师，政府相关部门需要切实发挥自身的职能作用，采取切实有效措施，严厉打击和取缔各类非法生产、经营、运输烟花爆竹行为，坚决防范和遏制非法生产经营烟花爆竹事故的发生。

中国知网 https://www.cnki.net

5 南京市烟花爆竹由限改禁政策出台及其变迁分析

南京市在经历了禁放政策变迁、有限开禁政策变迁之后，又于 2014 年再次实行禁放政策。此次政策变迁不同于以往是倡议联盟发挥的主要作用（环境保护主义联盟发挥了一定作用），而是“强富美高新江苏”的战略要求，更是“五位一体”总体布局的要求。本节主要从背景、环境保护主义联盟、政策变迁及其影响三个方面，对南京市烟花爆竹由限改禁政策变迁过程进行描述和分析。南京市烟花爆竹燃放政策变迁过程逐渐趋于稳定，日后燃放政策变迁的可能性将会变小。

5.1 南京市烟花爆竹由限改禁政策出台的背景分析

现阶段，南京市再次施行烟花爆竹禁放政策是基于“五位一体”总体战略布局、江苏省内发展战略以及蓝天指标的考虑。随着中国经济的发展，我国的战略机遇已转变为现在的复合转型期，经济社会在不断发展的同时面临着诸多风险和问题。现阶段，政府在协调推进全国经济、政治、文化和社会建设的同时，更应该加强生态文明建设。

5.1.1 “五位一体”总体布局的外在要求

随着中国经济的发展，我国的战略机遇已转变为现在的复合转型期，经济社会在不断发展的同时面临着诸多风险和问题。现阶段，政府在协调推进全国经济、政治、文化和社会建设的同时，更应该加强生态文明建设。“十八大”将生态文明建设提到了新高度，与政治建设、经济建设、文化建设、社会建设并列，“五位一体”是有利于未来中国发展的有机统一的总体布局。经济建设是物质根本，政治建设是制度保障，文化建设是公民灵魂，社会建设是前提条件，生态文明是建设基础。只有坚持“五位一体”的全面协调可持续发展，才能实现社会主义现代化国家的发展战略，才能在真正意义上实现中华民族伟大复兴的中国梦。[①]

“五位一体”总体布局要求将打造生态文明建设作为绿色经济发展的新抓手，从发展低碳循环经济、高科技，建设主体功能区、生态安全屏障入手，实现经济社会的双转型。党的十八大报告将生态文明建设提到了历史新高度，要求从理论、制度等方面实现社会主义“五位一体”的发展总布局，并成功构建了以实现生态文明为目标的生态伦理体系。生态文明建设关系到未来中国社会的长久发展，必须要从意识和行动上将生态文明建设摆在突出位置。“五位一体”总体布局要求加快实现服务型政府建设，将原来的管制型转变为服务型，正确处理绩效考核与生态保护之间的关系。在现阶段的经济发展过程中，不能像以往“唯 GDP 论”，而政府应该兼顾环境保护职责和经济发展职能。

① 杨良敏,王琳.“三大逻辑”有机统一,“四大任务”凝心聚力“十三五”:江苏发展突出“强富美高”[J].中国发展观察,2016(03):34-35.

中国知网 https://www.cnki.net

中国正处于低碳化的时代背景下，南京市政府在现阶段加强了对生态保护的力度，将以往传统的高耗能行业逐渐关停或转移，并对只重视经济发展而忽略生态保护的政策目标进行转变。南京市烟花爆竹有限开禁政策在现阶段的施行已明显不符合时代的要求，燃放烟花爆竹将释放不少的烟尘和二氧化硫，在增加城市环卫工作量的同时造成较为严重的大气污染，更为严重的是因该政策造成的严重空气污染会影响公众正常的生产和生活。根据南京气象台统计的结果显示，2013 年南京市雾霾日共计 242 天，当年年底和年初出现连续中度至重度雾霾天气。[①]据南京市环境监测中心监测结果显示，特别是在春节期间，仅除夕当天，民众大规模燃放烟花爆竹使得市区的 PM2.5 浓度骤增。由此看来，2004 年修订的《南京市关于禁止燃放烟花爆竹的规定》已不符合“五位一体”总布局的要求，必须及时修订该政策以适应政治、经济、文化、社会的发展需要。基于共享生态文明信念而成立的环境保护主义联盟，该联盟成员为促成由限改禁政策变迁的推进而积极行动。

5.1.2 江苏省发展战略的内在要求

南京市落实江苏省“两聚一高”战略需要清洁安全的环境保障。江苏省第十三次党代会提出了“聚力创新、聚焦富民，高水平全面建成小康社会”的发展战略。为建设新江苏提供有力支撑和保障。报告中指出高水平建成的全面小康体现在经济发展更高质量、人民生活更加幸福、生态环境更加优美、文化发展更加繁荣、城乡区域更加协调、社会治理更加完善六个方面。良好生态环境是最公平的公共产品、最普惠的民生福祉。[②]而生态环境却一直是我省全面建设小康社会的薄弱环节，亟需予以重视。具体来说，需要深入践行绿色发展理念，投入大量人力、物力、到生态安全保障中去。努力实现我省生态环境的极大好转。而这离不开多方面的合作，要实现各个部门之间的协调合作，以空气、河流、土壤为重点，要打好三大攻坚战。此外，还要大幅度提高资源利用效率和保护水平有效解决突出环境问题，努力使江苏的天更蓝、地更绿、水更清、空气更清新。为了贯彻落实江苏“两聚一高”发展战略，南京全力推进生态环保专项行动。计划至 2020 年，南京市空气质量和 2015 年度相比得到明显提高，PM2.5 浓度下降超过两成，城市空气质量优良天数比例达到 70%以上；完成省下达的全市煤炭消费总量削减任务；大幅减少全市化工企业数量及其污染物的排放数量。通过四年的努力，切实转变民众生产、生活方式和消费观念，实现绿色生产、绿色消费。[③]突出环境问题得到有效解决，环境风险防范体系更加完善，主体功能区布局和生态安全屏障基本形成，生态文明制度体系

① 南京市人民政府.2013 年南京市环境状况公报 [EB/OL].[2016-12-20].http://www.nanjing.gov.cn/xxgk/bm/hbj/201612/t20161220_4314688.html.
② 刘捍东.围绕“两聚一高”增创发展新优势[J].中国财政,2017(05):38-39.
③ 南京市人民政府.2017 年南京市生态环境保护和建设目标任务 [EB/OL].[2017-06-09].http://www.nanjing.gov.cn/xxgk/bm/hbj/201706/t20170609_4528635.html.

中国知网 https://www.cnki.net

更趋系统完整。促进经济发展质量、生态环境质量、人民生活质量的更大提升。

5.1.3 南京市关于空气质量的蓝天指标的出现

近年来，我国的经济发展取得了极大成就，但是重数量、速度，轻质量的发展使得各类空气污染问题频发，雾霾问题也日益开始威胁着民众的健康，雾霾天气出现的频率和污染程度均有不同程度的加重。我国气象总局雾霾气象显示，2013 年我国雾霾污染波及到 100 多个大中型城市，2013 年雾霾的影响范围已扩大至 17 个省区市，面积 142 万平方公里，超过七分之一的国土被雾霾笼罩。我国中部和东部地区连续多日均为重度污染天气，多达 70 个城市为重度及重度污染以上天气。[①]而京津冀地区的很多城市的 PM2.5 指数更是高达上千。雾霾不但会影响民众的出行，增加交通事故的数量，也会极易诱发呼吸道疾病，影响民众的身体健康。

在经济发达的南京同样存在雾霾的危害。根据南京气象台统计结果显示，2013 年南京霾日共 242 天，并在年底和年初出现连续中度至重度雾霾天气。据南京市环境监测中心监测结果显示，在最近五年春节期间，仅除夕当天，民众大规模燃放烟花爆竹使得市区的 PM2.5 浓度骤增。同时据统计数据显示，自 2010 年以来，仅南京市一地，在春节期间由于燃放烟花爆竹所引发的火灾警情就高达 400 多起，造成的直接经济损失高达 1200 余万元。[②]此外，每年春节期间各个民警部门接收的有关噪声扰民的投诉电话也会急剧增加。同时，城区内老式房屋众多，消防设施不齐全，且道路狭窄，一旦引发火灾，灾情很难得到有效的控制，为老城区埋下安全隐患。

环境污染日益严重，禁放规定顺势而出。政策制定具有一定的目的性，其根本是为了要解决问题，因此，客观实际情况是政策制定的根本依据。以本案例为例，近年来南京市民对环境污染、空气雾霾等问题越来越关注，大家都希望自己生活的地方拥有空气清洁、环境整洁。而燃放鞭炮将释放不少烟尘和二氧化硫，会造成不同程度的大气污染，同时，鞭炮炸开时所产生的噪音平均在 80 分贝左右，高则到达 100 分贝以上，严重影响了市民的生活。根据南京市环境监测中心编制的《2013 年南京市环境状况公报》中就可以看出，年前到年初二这段时间的空气质量较为糟糕，主要为轻度、中度污染，这是由于大量烟花爆竹的燃放以及特定的外在环境影响了污染物的扩散。其中大年初一空气质量最差，达到中度污染。为此，南京市环境监测中心提出了相关建议，要求尽快明确禁放烟花的相关规定和措施。

5.2 基于倡议联盟框架的由限改禁政策变迁分析

① 谢靖,陈静.人文视角下我国雾霾研究的文献计量分析——基于 CSSCI(2007-2016)数据[J].西南民族大学学报(人文社科版),2017,38(11):230-233.

② 杨雪,张祥志,汤莉莉,张璘.烟花禁燃对南京市春节期间 PM_(2.5)及其组分的影响研究[J].环境科学与管理,2017(11):131-134.

中国知网 https://www.cnki.net

在南京市烟花爆竹由限改禁政策变迁阶段，基于共享绿色生态发展理念的环境保护主义联盟应运而生，该联盟为南京市再次禁放政策的顺利出台和施行起到了积极作用。本节就环境保护主义联盟的出现、行动以及促成政策落实情况进行描述。

5.2.1 环境保护主义联盟的出现

随着燃放烟花爆竹带来的负面影响逐渐显现，对烟花爆竹进行切实有效的管理开始成为城市管理中的重要一环，而南京市民众有关禁放烟花的呼声也日益高涨。顺应各方要求，按照市人大、市委市政府相关会议精神，南京市公安局负责牵头并组织了规章起草、民意征求、风险评估、合法性审查等多项准备。从民意调查结果来看，大部分市民是支持禁止燃放烟花爆竹的。在各个禁放区共回收有效问卷 4661 份，根据数据显示，约有 85.4%的被调查家庭认为烟花爆竹燃放行为会影响周围环境和公众生活，87.6%的受访者支持禁止燃放政策，并会自觉遵守相关法规要求。由此可以看出，禁放烟花爆竹不仅是实现绿色生态发展理念的必要选择，同时也是民意所在，是切实保障民众生命和财产安全的必然选择。为了加快由限改禁政策变迁的进程，基于共享绿色生态发展理念的环境保护主义联盟应运而生。

5.2.2 环境保护主义联盟的行动

环境保护主义联盟积极响应由限改禁政策变迁的号召，积极参与到再次禁放的宣传队伍中。南京市绿色家园环保志愿者组织在由限改禁政策变迁阶段，自发在南京站附近进行禁放令宣传，帮助民众更好地了解如果施行禁放政策能够给社会环境带来的益处。随着禁止燃放烟花爆竹的呼声越来越高，各方面条件也已基本成熟，南京市人大常委会推动禁放政策出台势在必行，根据禁放工作要求，南京市推进禁止燃放烟花爆竹工作总体分为四个阶段：调研论证、征询民意、组织准备、宣传动员、实施禁放。整个过程按时间排布如表 5.1 所示：

表 5.1 南京市禁燃工作阶段表

序号	时间	工作行动	具体内容
1	2005 年	南京市烟花爆竹禁放工作领导小组办公室成立	
2	2014 年 2 月 1 日	禁止燃放烟花爆竹工作座谈会	南京市人大常委会听取部分市人大代表及有关部门意见建议

中国知网 https://www.cnki.net

表 5.1 南京市禁燃工作阶段表（续）

3	2013 年 3 月 11 日	《南京市禁止燃放烟花爆竹规定（征求意见稿）》	南京市公安局根据草拟了《南京市关于禁止燃放烟花爆竹的规定（征求意见稿）》，并向社会公开征求意见。各机关团体、企事业单位和个人均可在 2014 年 7 月 25 日前提出意见和建议。
4	2014 年 7 月 25 日	《南京市关于禁止燃放烟花爆竹的规定》出台	江苏省第十二届人民代表大会常委会第十一次会议批准
5	2014 年 8 月 1 日	公开发布南京市人民代表大会常务委员会公告第 12 号公布	以政府令的形式将规定公开发布
6	2015 年 1 月 1 日	《南京市关于禁止燃放烟花爆竹的规定》正式开始实行	

（资料来源：根据南京市人民政府 2014 年由限改禁工作方案整理得出）

为了缓解环境污染，有效消除火灾隐患，切实保障人民的生命和财产安全，参照《中华人民共和国环境保护法》、《烟花爆竹安全管理条例》、《南京市消防条例》等法律法规，并且结合当地的实际情况，南京市修定了《关于禁止燃放烟花爆竹的规定》，即南京市人民政府令第 12 号。该规定规划了适用行政区域，包括玄武区、秦淮区、建邺区、鼓楼区、雨花台区等主要城区，以及栖霞区尧化、迈皋桥、马群、燕子矶、仙林街道等各区域详细划分路段进行明确。各区人民政府（管委会）参照该规定进行组织实施，可以参照本地区的实际情况，一定程度上扩大禁燃禁放区域，结果需要向进行公示具体来说，各级公安部门是主管部门，也是禁放烟花爆竹的实施部门，同时，其他部门如城市管理、工商部门、安全监督管理部门等各个也许切实发挥自身职责，协助公安部门做好禁放工作。在奖惩方面，民众、企业和其他社会组织若发现企业、民众有违反上述规定的行为，可向有关机关进行举报，如查证属实，举报人可获得适当的奖励。如发现在禁放点燃放烟花爆竹的行为，公安机关可根据情节的严重程度做出相应的处罚。若情节较为严重已经构成犯罪的，可依法追究其刑事责任，且该行为会被录入南京市公共信用系统中去，以达到一定的威慑效果。

5.2.3 环境保护主义联盟促成政策的落实

在禁放规定出台后，南京市环境保护主义联盟的成员以“最严的标准”细化具体实施方案，以“最强的力度、最优的方式、最广的声势”开展了落实行动，分别从市、区、

中国知网 https://www.cnki.net

街道等三个层面对南京市的具体布置和落实进行了研究：

（1）市级层面部署周密，对工作进行了充分保障

一是领导重视、组织有保障。自 2014 年烟花爆竹禁放工作启动以来，南京市委书记、南京市长多次作出重要批示。市人大常委会主任、副主任先后专门听取情况汇报并指导工作开展。12 月 22 日，全市召开了烟花爆竹禁放工作动员部署会议，副市长就全市禁放工作组织实施、宣传发动、区域管控、联合执法等措施进行具体部署；市委常委、副市长、市委政法委书记作了工作强调。12 月 31 日，市委常委、副市长、市委政法委书记、副市长分别至六个禁放区对禁放工作开展情况进行检查督导。市委、市政府、市人大领导高度重视、积极推动禁放工作全面贯彻落实。二是部署周密、推进有计划。禁放工作启动后，南京市禁放办经过规定起草、征询民意、风险评估、合法性审查等一系列法定程序，11 月 2 日，出台了烟花爆竹禁放政府规章，为实施禁放提供了法律依据。12 月 22 日，制定下发了禁放工作实施方案，对全市禁放工作进行周密部署。先后制定下发了《致市民朋友一封信》、《烟花爆竹禁放告知书》等宣传模板及各种禁放宣传标语，组织全市开展禁放宣传。制定了查处违法燃放行为指导意见，规范各地禁放执法工作；制定了烟花爆竹禁放补贴奖励标准，指导各地落实好烟花爆竹零售店安置和举报奖励等各项保障措施。三是积极督查、落实有责任。南京在市、区两级分别成立禁放工作联合督导检查组，分批对各地各单位禁放工作开展情况进行督查，对工作不到位、责任未落实的单位和部门，予以通报；对纸屑满地、警情高发的地区进行倒查问责，追究相关领导责任。同时建立了党政领导挂钩各地督查工作机制，指导解决禁放工作中遇到的困难和问题。

（2）各区版块及各职能部门高度重视，狠抓落实

在接到全市统一部署后，南京市区各地、各部门亦高度重视，皆成立了相应工作领导班子，层层抓部署、层层抓落实。2015 年，全市累计召开区、街道、社区三级部署推进会议 180 余次，确保了各项禁放措施落实到位。市区版块中以玄武区为例，禁放范围广、人口密集，禁放管控难度较大。市禁放办专门制定方案组织市级机关千余名党员干部采取分片包干方式，对玄武区主要道路分段、分时落实管控。玄武区各部门、街道都分别成立了领导小组，明确了具体负责领导和联络员，形成了覆盖全区的组织领导体系。从市、区职能部门的角度，南京建立了市、区两级烟花爆竹联席会议制度，组织公安、安监、市场监管等部门集中开展违法运输、销售、存储烟花爆竹行为，从源头上减少烟花爆竹流入市场。深入开展了“两关闭”、“三严禁”等专项整治行动，引导持证经营者主动支持配合禁放工作，及早转换经营业态。同时在执法层面，自 2015 年元旦以来，南京全市共出动执法巡查人员 14000 余人次，检查各类场所 17000 余处次，春节期间，

中国知网 https://www.cnki.net

民众发现并举报违法燃放行为35次，公安机关依法处罚违法燃放行为13起。[①]

（3）街道、社区等一线部门有效完善管控体系，进行了广泛的宣传

以鼓楼区某街道为例：2014年12月20日，该街道第一时间成立了“烟花爆竹禁放工作领导小组”，抽调纪检、综治等部门人员成立督查小组。社区则相应成立工作领导小组和包含社区工作人员、物业、辅警、党员、教师等近四千余人的志愿者队伍，实行分片包干，形成了强有力的组织体系。通过在商业中心广场组织禁放启动仪式，进一步扩大宣传面，营造全民参与的整治氛围。劝诫各烟花爆竹零售点积极响应政府号召，主动自愿注销烟花爆竹经营许可证。该街道各社区、各部门还分别开展了“辞旧迎新送春联、移风易俗促平安”、“禁放烟花爆竹、迎接新春佳节”等各类宣传活动。同时利用智慧社区、户外大屏、短信、官方微信等多种方式宣传禁放内容，通过形式多样的街面宣传，广泛营造氛围，进一步提高群众知晓率、参与率。不仅在鼓楼区，南京各地、各街道社区均开展了覆盖广泛、强力有效的宣传活动，笔者收集了部分资料如下：为贯彻落实《南京市关于禁止燃放烟花爆竹的规定》实施方案，各级区政府，各个街道社区加强组织宣传。如南京市环保局、公安分局、消防大队等多部门联合在浦口区弘扬广场开展首场大规模禁放烟花爆竹宣传活动，向社区居民普及禁放烟花爆竹规定，签署禁放承诺书，发放福字等迎新礼品；鼓楼区挹江门街道以“安全讲座”与“户外宣传”相结合的方式广泛开展禁止燃放烟花爆竹宣传教育活动，全面推动落实烟花爆竹禁放专项工作，并在辖区内多处悬挂“禁放”宣传横幅，张贴《关于加强烟花爆竹禁放管理的通告》。公众舆论的正确引导，使群众中凝聚更多文明共识，推动形成更加浓厚的禁放氛围。

5.3 南京市烟花爆竹由限改禁政策变迁及其影响

南京市烟花爆竹由限改禁政策变迁得以顺利实施，主要是通过行政手段、经济手段以及宣传教育手段实现的。而再次禁放政策的施行有利于控制环境污染、减少人身安全事故。

5.3.1 南京市烟花爆竹由限改禁政策变迁的总结

政策的执行主要指为贯彻落实政策决定，实现预期目标的全部活动和整个过程。政策的实施，主要通过一下几种手段来实现：

(1)行政手段

行政手段是指国家行政机关利用权力对实施对象进行行政干预的措施。在南京“禁放令”实施过程中，出台了烟花爆竹禁放政府规章，为实施禁放提供了法律依据；制定

[①] 南京市人民政府.文字直播[EB/OL].[2015-02-06].http://www.nanjing.gov.cn/hdjl/zxft_54173/zxft_56916/wzzb_54175/201502/t20150206_3191790.html

中国知网 https://www.cnki.net

下发了禁放工作实施方案，对全市禁放工作进行周密部署；制定了查处违法燃放行为指导意见，规范各地禁放执法工作；制定了问责机制，对工作不到位、责任未落实的单位和部门，予以通报，对纸屑满地、警情高发的地区进行倒查问责，追究相关领导责任；建立了党政领导挂钩各地督查工作机制，指导解决禁放工作中遇到的困难和问题。

(2)经济手段

经济手段是指利用各种经济杠杆来影响被调控对象的行为，在本案例中，为更好的执行政策，也制定了烟花爆竹禁放补贴奖励标准，指导各地落实好烟花爆竹零售店安置和举报奖励等各项保障措施。以相城区某街道为例，在政策执行中，回购烟花爆竹 320 件，价值 82000 余元（包含 8 家销售店 5000 元/家的补贴）。设置烟花爆竹置换点 42 个，通过奖励毛巾、肥皂、洗衣粉等生活用品的方式，置换居民主动上交的烟花爆竹 420 件、价值 8000 多元。

(3)宣传教育手段

宣传教育手段的目的在于提高人们对政策的认同感，从而自觉遵守政策，服从政策贯彻执行。南京“禁放令”在实施过程中充分发挥公众舆论导向作用，以玄武区为例，在宣传造势方面重点把握了两个方面：首先，在宣传对象上，既做到全覆盖，又突出重点人群和对象。“禁放宣传周”期间，玄武区各街道、新城组织力量走街入户，仅 2016 年 12 月入户发放“一封信”120 余万份，悬挂宣传横幅 4500 条，制作“禁放标志牌”12 万张。[①]其次，在宣传载体上，既突出街道社区的一线主战场，又充分发挥行业部门的职能优势。从落实实际看，玄武区各街道、新城充分发掘资源，开展了形式多样的宣传，有的组织专题文艺演出，开展万人宣誓、签字活动，有的制作宣传马甲组织骑行队，进行流动宣传，有的制作了宣传动漫，利用朋友圈进行广泛传播，号召居民主动参与。另一方面强化部门重点宣传，由玄武区安监局牵头，组织环保、消防、市场监管、城管等部门在闹市区、商业区、居民小区等人流量较大区域摆摊设点，开展现场咨询，在宣传规定期间共开展各类宣传活动 137 余场。同时还充分利用政务微博、微信公众号、城管数字平台等资源分类向监管服务对象推送相关信息。

此外，公民、法人或其他组织有违反相关禁放规定行为的，在根据法律法规接受处罚之外，其违法信息将纳入南京市公共信用信息系统。而南京市民个人信用记录分数高低将是对市民信用等级的重要评定标准，记录好、评分高的市民有望获得系列优惠政策。南京玄武区人口较为密集，居民对于禁放呼声较大，而相对偏远的城郊居民更希望能够保留传统习俗。《南京市关于禁止燃放烟花爆竹的规定》明确，自 2015 年 1 月 1 日起，玄武区、秦淮区、建邺区、鼓楼区、雨花台区，栖霞区尧化、迈皋桥、马群、燕子矶、

① 南京市人民政府.文字直播[EB/OL].[2015-02-06].http://www.nanjing.gov.cn/hdjl/zxft_54173/zxft_56916/wzzb_54175/201502/t20150206_3191790.html

中国知网 https://www.cnki.net

仙林街道，江宁区东山街道、江宁经济技术开发区、江宁高新技术产业园，浦口区江浦、泰山、顶山、沿江街道，以及六合区长芦、大厂街道范围内，禁止任何单位和个人销售、燃放烟花爆竹。

5.3.2 南京市烟花爆竹由限改禁政策变迁的影响

令人欣喜的是，南京的老百姓们不仅自觉遵守禁放规定，还积极主动的参与禁放工作的宣传和管控，在志愿者补贴尚未到位的情况下，2015 年来全市各地落实志愿者 30 万余人，其中很多人放弃了元旦、春节休假的时间，参与禁放工作直至凌晨。同时，据不完全统计，2014 年 12 月以来，全市共有 300 余家企业、社会团体和公益组织参与禁放宣传，开展多种形式的活动 1000 余场，涵盖了烟花置换、签名宣誓、宣传造势等多方面，仅 12 月 31 日一天，南京全市就置换回收或由居民主动上交烟花爆竹 2.8 万余个（支）。

通过对南京市禁止市区燃放烟花爆竹这项公共政策的全过程进行分析和研究，可以看到一项政策变迁，涉及到社会生活的方方面面，是一个相当复杂的过程。从务实的角度，以公众需求、市场需求为导向，是制订出台一项合理的公共政策的首要前提；从全盘考虑，实施方案的合理、严谨、科学、具备可操作性的是公共政策能够取得成效的核心要素；公众积极主动参与公共管理是公共政策能够有效落实的重要基础。

南京市禁止市区燃放烟花爆竹的规定，从制定前的环境研究、借鉴经验、听取广泛的民众意见，形成一份有效方案，再到政策落实过程中，市、区、街道、社区层层部署落实，党员群众齐上阵，志愿者、执法者、宣传者各自发挥作用。还有一点，贯穿在整个政策制定执行过程中的是电子屏、短信、网络、微信等电子媒介带来的新兴沟通方式。南京的这项公共政策具有其合理性，也体现了其合规律性；既有南京地方特色，也具有推广价值。

（1）有效控制环境污染

2014 年，南京在春节期间遭遇了重度雾霾，从大年夜晚上 6 点直到年初一上午十点，PM2.5 浓度一直处于 500 以上的重度空气污染范围。而初一到初五，南京主城区内打扫出的烟花爆竹垃圾，多达 350 吨。15 年执行烟花爆竹规定后，从主城区打扫出烟花爆竹垃圾趋近于零。不仅如此，在实行禁放令以来的首个除夕，在市民守法意识和环保理念的双重作用下，禁放区域烟花爆竹禁放成效初显，PM2.5 浓度明显低于禁放区以外区域。监测数据显示，2015 年 1 月 19 日（除夕）18 时之前南京禁放区以内与禁放区以外 PM2.5 浓度基本持平。自 20 时起，禁放区域以外区域 PM2.5 浓度明显高于禁放以内区域。[①]

（2）减少人身安全事故

[①] 刘春蕾,谢放尖,杨峰,郑新梅.2014—2016 年南京市空气质量现状及对策研究[J].中国环境管理干部学院学报,2017,27(03):90-93.

中国知网 https://www.cnki.net

不燃放烟花爆竹行为减少了，也能极大降低火灾的发生率。整个春节长假期间，全市共发生火灾 95 起，抢险救援 73 起，共出动车辆 329 辆次，出动警力共 2303 人次，营救人员 3 人，抢救财产共 57.8701 万元，未造成人员伤亡，火灾形势与往年同期相比呈现明显下降趋势。2015 年除夕之夜，南京市区共有近 3 万名警察、党员干部和志愿者在禁放区巡查劝阻燃放行为。春节七天假期中，南京市警方共处理 68 名在禁放区违规燃放烟花爆竹的市民，最低的被罚款 50 元，最高的被罚款 500 元。

中国知网 https://www.cnki.net

6 基于南京市烟花爆竹燃放政策变迁的地方政策启示及优化

通过运用倡议联盟框架，对不同阶段南京市烟花爆竹燃放政策变迁的分析，可以有效厘清和描述每个阶段南京市烟花爆竹燃放政策变迁的过程，为深入剖析影响南京市燃放政策变迁的因素提供基础。根据南京市烟花爆竹燃放政策变迁划分的禁放政策变迁阶段、有限开禁政策变迁阶段、由限改禁政策变迁阶段，发现每个阶段推动政策变迁的因素可以从外部事件、政策子系统、政策信念体系三个宏观层面进行概括，但各个宏观层面下具体的微观影响因素则有较大区别。本章在总结南京市烟花爆竹燃放政策变迁的基础上对影响地方政策的变迁因素进行启示和优化，为日后相同类型的地方政策变迁提供一点参考。

6.1 基于南京市烟花爆竹燃放政策变迁初始阶段的地方政策启示及优化

南京市烟花爆竹禁放政策变迁阶段从1994年持续到2004年。在该阶段对南京市烟花爆竹政策变迁的研究中，通过倡议联盟框架的分析，发现彼此共享深层核心信念（人类对安全需求的本性）的安全保障主义联盟和安全保障主义联盟的出现。该联盟在充分考虑当时社会转型的需要、政策移植的要求、公民意识的必要等方面的影响因素下，积极促进南京市烟花爆竹禁放政策变迁。

6.1.1 社会转型因素的启示及优化

上世纪八九十年代，我国社会格局发生了重大变化。1984年，党的十二届三中全会明确了以发展城市化水平为重点的经济体制改革，标志着改革重点从农村转为城市，体现了当时城市建设发展的紧迫性。步入二十世纪九十年代，中国经济呈快速发展态势，物质生活的不断丰富为社会持续转型提供了不竭动力。南京市于1994年被确定为副省级城市，为加速实现城市化建设提供了新的契机。随着南京市城市化建设水平的不断提高，城市范围进一步扩大，导致城市人口规模急剧扩张、公共安全隐患增多、环境承载能力降低等社会性问题。这些因社会转型产生的新问题是影响南京市禁放政策变迁的主要因素。

九十年代以前，南京市政府对主城区内烟花爆竹燃放行为一直无限制，民众可以不限时间、不限地点、不限品种，随意进行燃放活动。在此期间，虽然偶有因不当燃放烟花爆竹导致的人身伤害事件，但事件产生的危害不大、造成的影响不广。随着经济社会的持续发展，南京市总人口数量在不断增加。根据南京市卫生局的相关统计数据显示（见表6.1），上世纪九十年代初期南京市人口规模急剧扩张，特别是1990年南京市总人口数量从上年的496.14万增长到500万，同比增加1.14%，城市化进程在加速的同时也带

中国知网 https://www.cnki.net

来了烟花爆竹燃放活动治理上的诸多问题。[①]

表 6.1 南京市上世纪九十年代全市人口数

	1987 年	1989 年	1990 年	1992 年	1994 年	1995 年	1996 年	1997 年
全市（亿元）	479.77	496.14	501.82	510.05	518.28	521.72	525.43	529.82

（数据来源：根据 1987—1997 年南京市卫生局统计数据汇总得出）

急剧扩张的城市人口导致住房用地面积不断紧张，南京市在城市化进程过程中将原来的矮旧民房逐渐升级为住宅密度高的高层建筑。这一措施在改善民众居住条件、提高民众生活水平方面做出了贡献，但就烟花爆竹燃放活动来看，一方面增加了公共安全隐患，另一方面也提高了社会管理成本。高密度的建筑单位一旦引发火灾，其产生的危害、造成的影响都是现阶段南京市政府难以承担的；此外，上世纪九十年代是中国社会发展的重要转型期，时代赋予各级地方政府“发展是第一要务”的使命，南京市政府不能、更不会“因小失大”，降低经济发展投入而去提高因燃放烟花爆竹导致的社会治理投入。同时，环境承载能力是衡量社会经济与环境匹配程度的标尺，不受限制的烟花爆竹燃放行为不但会加剧社会治理成本更降低了城市环境承载能力。如果不对燃放烟花爆竹的行为进行限制，南京市政府将在承担城市治理高成本的同时，经济发展因持续降低的环境承载能力而受到阻碍。

综上，社会转型因素作为倡议联盟框架的外部事件影响着南京市禁放政策变迁过程。通过对社会转型因素的总结，为研究关联性政策变迁提供一点参考。在分析政策变迁的具体原因时，不妨从社会转型因素出发进行考量。

6.1.2 政策移植因素的启示及优化

政策移植因素在南京市禁放政策变迁过程中起到主要作用。上世纪九十年代以前，南京市一直不限制烟花爆竹燃放活动，民众可以不限时间、不限地点、不限品种，随意进行燃放活动。在此期间，虽然偶有因不当燃放烟花爆竹导致的人身伤害事件，但事件产生的危害不大、造成的影响不广。随着改革开放步伐的加大，中央政府为调动地方政府的积极性，实现了分税制改革并且进一步扩大了地方政府的财权，同时为激发市场活力、促进社会发展、改善民众生活而进行了社会主义市场经济体制改革，烟花爆竹生产行业在此过程中取得了蓬勃发展，特别是烟花爆竹传统生产厂区为当地政府实现财政收入做出了突出贡献，更为提高当地农民收入、改善农村生活、统筹城乡发展做出了突出

① 雷同声.1989 年南京市人口自然变动情况与上年比[M].北京:北京科学技术出版社,1990.

中国知网 https://www.cnki.net

贡献。但随着 1993 年《北京市关于禁止燃放烟花爆竹的规定》出台，上海市、杭州市等大中型城市纷纷效仿，相继实施了烟花爆竹禁放政策。这一系列相似政策在限制公众烟花爆竹燃放行为的同时，更对初具规模的烟花爆竹产业造成沉重打击。南京市更于1994 年率先在江苏省内施行禁放政策，北京市禁放政策的基础上进行了政策移植，确定并颁布了《南京市关于禁止燃放烟花爆竹的规定》，明确自 1994 年 12 月 1 日起，玄武区、白下区、秦淮区、建邺区、鼓楼区、下关区主城六区范围内，禁止任何单位和个人燃放烟花爆竹，而栖霞区、雨花台区、浦口区、大厂区的禁放范围则由区人民政府划定。北京市作为中国政治、经济、文化的中心，其制定法规、颁布的政策对全国各级地方政府具有一定的辐射性和参考性。通过对北京市禁放政策所体现的政策价值、政策知识以及政策意识的有效学习，积极促成南京市禁放政策的形成。

通过对北京市禁放政策的政策移植，有利于降低南京市在制定烟花爆竹禁放政策过程中的成本，从而高效实现政策要素与社会资源的整合，有效促进南京市禁放政策的扩散以及民众对该政策的支持度。对于南京市而言，基于北京市禁放政策的政策移植能够在关注政策移植过程的同时发挥其在应用地的效用最大化。政策移植不是一个孤立的过程，而是作为政策变迁的重要环节存在。因为政策移植可能发生在政策过程的任意阶段，因此把握作为政策移植推动因素的政策需求也十分关键。南京市烟花爆竹禁放政策的政策移植，是基于发展城市经济、保障民众安全的需求，因此该项政策移植目的性明确，主要发生在政策议程阶段。在对南京市烟花爆竹禁放政策变迁阶段的描述和分析过程中，发现基于自愿性质的政策移植影响因素，为研究关联性政策变迁提供借鉴。

6.1.3 公民意识因素的启示及优化

公民意识是随国家政治建设、经济建设、文化建设的发展而逐步提升的。上世纪九十年代，南京市政府大力发展经济，在不断改善民众物质生活的同时丰富了他们的精神世界，公民意识相比过去得到了前所未有的提高。公民意识包括政治参与意识、法律意识、道德意识、生态文明意识等方面，就南京市烟花爆竹禁放政策变迁阶段所讨论的是公民意识中的政治参与意识，这不仅体现了民众在参与政治生活、经济发展、城市建设等方面的主人翁意识，更体现了该阶段地方政府“以人为本”的执政理念。

在南京市烟花爆竹禁放政策变迁阶段，公民意识为《南京市关于禁止燃放烟花爆竹的规定》的政策出台起到了积极作用。公民在以往并不能认识到燃放行为可能造成的负面影响，但随着经济和社会的发展以公民意识不断提升，在对以往的燃放活动进行总结和反思的过程中，不断意识到不受限制的烟花爆竹燃放行为不仅不能够实现有效的中华民族安全保障精髓传承，更会对公共安全产生隐患、城市建设起到阻碍，更为严重的甚至成为社会的不稳定因素。此外，这种无限制的燃放行为属于“独乐乐”式的不负责，将个人的燃放快乐凌驾于公众的安全之上，将燃放产生的安全成本转移到社会而让集体

中国知网 https://www.cnki.net

埋单。因此，基于公众人身安全的考量而彼此共享禁放政策核心观念的民众组成了安全保障主义联盟，该联盟成员就烟花爆竹生产的安全性提出了质疑，认为就烟花爆竹个体生产厂家而言，这些小厂家缺少安全生产基础知识容易违反安全操作规程配制不合理的化学原料，并且这些厂家多不具备生产条件制造过程中就有安全隐患。另外，多数烟花爆竹燃放者由于是初次燃放并没有科学的燃放观念、对自我的保护意识程度也不够，而造成烟花爆竹燃放伤害事故最多的就是符合上述描述特征的青少年，这也是安全保障主义联盟成员支持南京市烟花爆竹禁放政策变迁的有力证据。安全保障主义联盟中有着有相当一部分成员是未成年人的家长，他们主要来自各行各业，不约而同分享着深层核心信念和政策信念体系。安全保障主义联盟就施行南京市烟花爆竹禁放政策开展积极行动，此外，该联盟中不乏政府机关的一线执法人员。这些人员在南京市施行无限制烟花爆竹燃放阶段（自由燃放时期），接触了较多因燃放导致的公众矛盾和安全危机事件而支持南京市烟花爆竹禁放政策变迁。正是这些具有较强公民意识的安全保障主义联盟成员的出现，积极促进了南京市烟花爆竹燃放政策变迁的实现。

公民意识不仅是南京市禁放政策变迁的重要影响因素，更是实现社会主义现代化建设的重要保障。

6.2 基于南京市烟花爆竹燃放政策变迁发展阶段的地方政策启示及优化

南京市烟花爆竹有限开禁政策变迁阶段从2005年持续到2014年。在该阶段对南京市烟花爆竹政策变迁的研究中，通过倡议联盟框架的分析，发现彼此共享深层核心信念（人类对安全需求的本性）的安全保障主义联盟传统文化联盟的出现。两大联盟通过政策去想学习和互动，最终促成南京市烟花爆竹禁放政策变迁。

6.2.1 执政理念因素的启示及优化

在南京市烟花爆竹有限开禁政策变迁阶段，政府执政理念从原来的管制型转变为现在的服务型，这一执政理念的改变是推动有限开禁政策变迁的有利影响因素。2001年中国正式加入世界贸易组织，对外开放程度不断加深，经济发展水平不断提高，这不仅树立了我国负责任的大国形象，而且以构建服务型政府为目标的改革思路也逐渐明晰，地方政府由原来的管制到服务的执政理念转变体现了服务型政府建设的内在要求。服务型政府强调通过积极的协商、互动，促进主客体之间的平等交流从而实现共赢。[①]

在南京市烟花爆竹有限开禁政策变迁阶段（2005年至2014年），我国正处于较为复杂多变的利益格局成形时期，各级地方政府在制定相关公共政策时，不仅需要满足公众普遍诉求，而且更需要平衡来自各方的特殊诉求，只有这样才能够真正实现社会主义

① 冯静.经济全球化对政府管理创新的要求及对策[J].中国行政管理,2002(12):35-37.

中国知网 https://www.cnki.net

和谐社会的建设。从1994年至2004年，南京市政府为了经济发展、社会建设、有效管制的需要而施行了烟花爆竹禁放政策变迁，该政策的颁布满足了多数公众的普遍诉求，符合集体利益，但该项政策忽视了小部分公众的特殊需求。这部分公众认为，弘扬安全保障和发展经济之间并不矛盾，而是相互促进、相辅相成的关系。南京市政府对烟花爆竹燃放进行简单的“一刀切”政策，并不能从根本上解决人身伤害事故，而是应该从烟花爆竹生产标准出发去严格、管理行业市场，从而在真正意义上保障公众的人身财产安全不受侵害。此外，中华传统文化历久弥新，应该以拥有博大精深的安全保障而感到自豪。而现阶段南京市有限开禁政策变迁阶段，南京市政府基于服务型政府的执政理念，兼顾安全保障主义联盟的利益诉求，对《南京市关于禁止燃放烟花爆竹的规定》进行了修改，明确了在禁改限阶段，原来的禁放区域不变，但原来由区人民政府划定禁放范围的栖霞区、雨花台区、浦口区、大厂区改为栖霞区、雨花台区、浦口区、江宁区、六合区，大厂区解禁。该政策还规定，逢重大庆典和节日，可以在规定的地区，按照限定的时间、地点，燃放限定品种的烟花爆竹。具体实施办法由市人民政府另行规定。

南京市烟花爆竹有限开禁政策变迁的成功实现，体现了现阶段南京市政府的服务型执政理念，不仅符合公共需求迅猛增长、政策客体日益复杂的提点，而且平衡了多元主体间不同的需求和利益诉求，为实现社会主义和谐社会的建设做出有益贡献。通过分析执政理念对南京市烟花爆竹有限开禁政策变迁的影响，为江苏省内其他城市在进行燃放政策变迁时提供影响因素参考，更为关联性政策变迁的研究提供了借鉴。

6.2.2 公共舆论因素的启示及优化

公众舆论因素对南京市有限开禁政策变迁具有重要影响。2004年到2014年十年间，我国的互联网行业在改革开放的影响下取得了迅猛发展，公众获得实时讯息的渠道不断增多，不但可以通过以往的传统媒体报纸、电视、广播等获取信息，更可以通过数字化新媒体网络媒介、手机媒体、数字电视等实现信息的实时接受和观念的自由表达。公众舆论在这个时期具有较高的传播度和表达度，在某地引起广泛舆论关注的公共性事件通过新媒体的传播，很快会引发更大范围、更高强度的舆论关注。可以说，随着互联网行业的发展，原来被弱化的公共舆论影响现又重新被重视起来。

在南京市烟花爆竹有限开禁政策阶段，公众通过互联网、电视、报纸、广播等媒体积极发声，在强烈表达实现烟花爆竹有限开禁愿望的同时，更会通过行动保障烟花爆竹有限开禁工作的顺利实施。面对日益强烈的公共舆论，南京市政府逐渐意识到仍在施行的禁放政策已经不适用于现阶段社会的发展需要，不能满足民众日益增长的物质文化需要，必须对原有的《南京市关于禁止燃放烟花爆竹的规定》进行修订，不但要充分体现“人民利益高于一切”的公共政策制定原则，而且要符合经济和社会发展的规律。此外，在南京市烟花爆竹有限开禁政策变迁过程中，政府需要通过公共舆论了解到公众对有限

中国知网 https://www.cnki.net

开禁政策的确切要求，为高效进行南京市烟花爆竹燃放政策变迁提供可能。公共舆论在推进南京市烟花爆竹有限开禁政策变迁过程中起到了重要影响。

各地政府在实现社会管理职能的过程中与公众有较为密切的联系，社会管理职能能否发挥最大效能得益于公众的支持与否。公共舆论是社会群体表达自身态度最直接的方式，这使得新媒体时代的各级地方政府要承受比传统媒体时代来自多方更大的压力。公共舆论关注的公共性、典型性事件通过新媒体的传播能够迅速成为热点话题，一方面督促各级地方政府尽快解决现存的社会问题，另一方面公共舆论能够集中民智民慧为社会问题的有效解决提供参考意见。同时应该注意的是，公共舆论也会有情绪化和非理性化等特征，因此各级地方政府在接收公共舆论时要善于甄别，对于那些情绪化的、非理性化的舆情要善于引导，而那些理性的、客观的舆情可以酌情参考。

因此，在进行相类似的政策变迁过程中应该充分考虑到公共舆情的影响，并有计划的对相关舆情进行了解和梳理，在总结公众基本诉求的基础上实现政策变迁，并对那些情绪化的公共舆论进行引导，避免因误解而造成政府的公信力的降低。合法、有序的公共舆论行为将积极促成政策变迁过程的实现。

6.2.3 文化认同因素的启示及优化

文化认同是基于对国家和社会建构的理解上，对本民族文化发自内心的认同和传承。在南京市烟花爆竹有限开禁政策变迁阶段，民众对文化认同是随国家政治建设、经济建设、文化建设的发展而逐步提升的。上世纪九十年代，南京市政府大力发展经济，在不断改善民众物质生活的同时丰富了他们的精神世界，民众对文化的认同度相比过去达到了新的高度。南京市民众开始从文化认同的角度重新审视《南京市关于禁止燃放烟花爆竹的规定》的合理性，也期望从本民族传统文化保护的角度实现南京市烟花爆竹有限开禁政策的变迁。

中国经济近年来持续中高速发展，在国际上的地位和话语权逐步提高，民众对自己文化的认同感和归属感增强。越来越多的人意识到，只有弘扬和发展本民族的安全保障和核心观念，我们的祖国才能从物质层面和精神层面共同实现真正意义上的富强。事实上，弘扬安全保障和发展经济之间并不矛盾，而是相互促进、相辅相成的关系。中华安全保障历久弥新，我们应该以拥有博大精深的安全保障而感到自豪。

南京市民在传统的婚丧嫁娶等活动中主要还是依靠烟花爆竹的燃放来寄托情感。同时，在传统的春节文化中烟花爆竹的燃放体现了浓浓的年味。北京市在举办奥运会开幕式时、南京市在举办全运会开幕式时等国际性活动时，都要燃放烟花爆竹以示隆重，而花炮的点燃也将节日轻得按的气氛推到了最高潮，这是其它的任何庆祝方式无法实现的。

一些高级知识分子把过年过节燃放烟花爆竹认为是一种特有的庆祝节日方式，更是一种民族情感的宣泄。因而对烟花爆竹燃放政策的管理不应该只是简单的禁放或是无限

中国知网 https://www.cnki.net

制，应该从具体实际出发，有限开禁、由堵变疏。此外，花炮确实会带来人身安全上的隐患，但由此就全面禁放实为不妥，可以通过生产企业的花炮品种规格调整来控制花炮的爆炸威力。当然，禁放政策必须严格执行，公众也应自觉遵守谨防要求，任何违禁燃放的行为都应该严肃处理。

文化认同因素对 2004 年《南京市关于禁止燃放烟花爆竹的规定》的修改具有重要影响作用，一方面民众在不断认同本民族安全保障的而过程中增加了文化认同度；另一方面，基于较高的文化认同度而形成的安全保障主义联盟在促成由限改禁政策变迁的过程中积极行动，通过政策中间人积极与安全保障主义联盟进行政策取向的学习，同时将相关有限开禁政策变迁的可行性研究报告提交南京市政府审阅。最终在多方的努力和促进下，南京市烟花爆竹有限开禁政策变迁得以实现。

文化因素是研究相关烟花爆竹燃放政策变迁时容易忽略的重要因素，本研究希望通过对文化因素的政策变迁影响分析，为以后实现相类似的政策变迁研究提供实践参考。

6.3 基于南京市烟花爆竹燃放政策变迁成熟阶段的地方政策启示及优化

南京市烟花爆竹由限改禁政策变迁阶段从 2015 年持续至今。在该阶段对南京市烟花爆竹政策变迁的研究中，通过倡议联盟框架的分析，发现绿色可持续发展的环境保护主义联盟的出现。该联盟就联盟内共享的政策信念积极展开行动，最终促成南京市烟花爆竹禁放政策变迁。

6.3.1 总体布局因素的启示及优化

党的十八大报告将生态文明建设提到了历史新高度，要求从理论、制度等方面实现社会主义“五位一体”的发展总布局，并成功构建了以实现生态文明为目标的生态伦理体系。生态文明建设关乎中国社会的长久发展，必须要从意识和行动上将生态文明建设摆在突出位置。

尽管 1982 年我国出台了首部有关控制空气污染的《大气环境质量标准》，但公众对空气质量标准的意识还是相对滞后。直到 2011 年，公众才逐步了解有效反应空气质量情况的 PM2.5 指数。鉴于公众舆论的压力、社会组织的行动以及环保学者的影响，国家环保部于 2012 年 2 月 29 日修订了空气质量标准，将 PM2.5 指数纳入国家空气质量强制性监测项目，使得更新后的空气质量标准与国际同步，意味着我国政府在环境保护方面取得相应成就。[①]此外，由于网络的互联互通，公众对环境保护的认识不向过去仅局限于对市容市貌的要求，而是进一步发展为对周围空气质量环境的要求，这也从侧面反映了公众环保意识是随经济发展而不断提高的。在南京市烟花爆竹由限改禁政策变迁阶

① 卢亚灵,蒋洪强,刘年磊,程曦,冶伟峰.基于新空气质量标准的全国大气环境承载力评价[J].中国环境监测,2017,33(03):65-72.

中国知网 https://www.cnki.net

段，南京市政府意识到虽然在烟花爆竹有限开禁政策变迁阶段限制了时间、地点和品种，但是在允许燃放时间内造成了严重的空气污染。根据南京气象台统计的结果显示，2013年南京市雾霾日共计 242 天，并在年底和年初出现连续中度至重度雾霾天气。[①]据南京市环境监测中心监测结果显示，特别是在春节期间，仅除夕当天，民众大规模燃放烟花爆竹使得市区的 PM2.5 浓度骤增。

近年来南京市民众对环境污染、空气雾霾等问题越来越关注，大家都希望自己生活的地方拥有空气清洁、环境整洁。而燃放鞭炮将释放不少烟尘和二氧化硫，会造成不同程度的大气污染，因此烟花爆竹由限改禁政策变迁顺势而出。政策制定具有一定的目的性，其根本是为了要解决问题，因此，客观实际情况是政策制定的根本依据。根据南京市环境监测中心编制的《2013 年春节期间南京市区环境空气质量报告》中就可以看出，年前到年初二这段时间的空气质量较为糟糕，主要为轻度、中度污染，这是由于大量烟花爆竹的燃放以及特定的外在环境影响了污染物的扩散。其中大年初一空气质量最差，达到中度污染。为此，南京市环境监测中心提出了相关建议，要求尽快明确禁放烟花的相关规定和措施。

2014 年至今南京市仍处于烟花爆竹由限改禁政策变迁阶段，“五位一体”的总体布局要求对促成现阶段的燃放政策变迁具有较大的影响作用。一方面，这是从发展方向上定下的硬性要求，地方各级政府在制定与环境资源相关联的政策时必须优先考虑在生态文明的范畴层面是否造成消极影响；另一方面，生态文明建设更要求每个民众都要具备一定的环保观念，从而在真正意义上推进“五位一体”总布局目标的早日实现。

6.3.2 环保观念因素的启示及优化

“十二五”期间，随着全国各地环境保护问题不断增加，公众的环保观念也不断增强，公众开始积极投身于环保事业的建设过程中。随着十八届五中全会的召开，“五大发展理念”推出，强调在坚持创新发展的同时，更要促进区域统筹之间的协调发展，坚持绿色经济发展理念，最终实现较高水平的对外开放。

在南京市烟花爆竹燃放政策变迁的不同阶段，南京市公民的环保观念表现为不同的强度。随中国现阶段经济发展速度从原来的中高速发展而日趋稳定，民众居住环境的总体水平得到较大幅度的提高、城市人均可支配收入通过去有了较大幅度的增长，这些对南京市民众的环保观念生成都有一定影响。南京市民众在经济、社会、文化等方面得到满足的同时，更希望拥有良好的生态环境。南京市公安局负责牵头并组织了规章起草、民意征求、风险评估、合法性审查等多项准备。从民意调查结果来看，大部分市民是支持禁止燃放烟花爆竹的。在各个禁放区共回收有效问卷 4661 份，根据数据显示，约有

① 南京市人民政府.2013 年南京市环境状况公报 [EB/OL].[2016-12-20].http://www.nanjing.gov.cn/xxgk/bm/hbj/201612/t20161220_4314688.html.

中国知网 https://www.cnki.net

85.4%的被调查家庭认为烟花爆竹燃放行为会影响周围环境和公众生活，87.6%的受访者支持禁止燃放政策，并会自觉遵守相关法规要求。[1]由此可以看出，禁放烟花爆竹不仅是实现绿色生态发展理念的必要选择，同时也是民意所在，是切实保障民众生命和财产安全的必然选择。

为了缓解环境污染，有效消除火灾隐患，切实保障人民的生命和财产安全，参照《中华人民共和国环境保护法》、《烟花爆竹安全管理条例》、《南京市消防条例》等法律法规，并且结合当地的实际情况，南京市政府修定了《关于禁止燃放烟花爆竹的规定》，即南京市人民政府令第 12 号。该规定规划了适用行政区域，包括玄武区、秦淮区、建邺区、鼓楼区、雨花台区等主要城区，以及栖霞区尧化、迈皋桥、马群、燕子矶、仙林街道等各区域详细划分路段进行明确。各区人民政府（管委会）参照该规定进行组织实施，可以参照本地区的实际情况，一定程度上扩大禁燃禁放区域，结果需要向进行公示具体来说，各级公安部门是主管部门，也是禁放烟花爆竹的实施部门，同时，其他部门如城市管理、工商部门、安全监督管理部门等各个也许切实发挥自身职责，协助公安部门做好禁放工作。在奖惩方面，民众、企业和其他社会组织若发现企业、民众有违反上述规定的行为，可向有关机关进行举报，如查证属实，举报人可获得适当的奖励。如发现在禁放点燃放烟花爆竹的行为，公安机关可根据情节的严重程度做出相应的处罚。若情节较为严重已经构成犯罪的，可依法追究其刑事责任，且该行为会被录入南京市公共信用系统中去，以达到一定的威慑效果。

6.3.3 政策目标因素的启示及优化

南京市烟花爆竹由限改禁政策变迁阶段，南京市政府转变了政策目标，从原来的发展经济到现在的建设生态文明，这样的变化不仅推动了政策变迁的有效实现，更为符合建设“强富美高新江苏”的战略要求。可以说，现阶段的政策目标因素是促使南京市由限改禁政策变迁的主要因素之一。

2014 年 7 月 25 日《南京市关于禁止燃放烟花爆竹的规定》进行了第三次修改。在第三次变迁阶段，原来的禁放区域扩大为玄武区、秦淮区、建邺区、鼓楼区、雨花台区，栖霞区尧化、迈皋桥、马群、燕子矶、仙林街道，江宁区东山街道、江宁经济技术开发区、江宁高新技术产业园，浦口区江浦、泰山、顶山、沿江街道，以及六合区长芦、大厂街道范围内，而其他禁放区域由所在区人民政府确定并公布。同时严格了燃放条件，由原来个人可在限定时间、地点燃放转变为主办单位应当经市人民政府同意后向公安机关申报行政许可。

[1] 南京市人民政府.全市烟花爆竹禁放政策和管理工作新闻发布会实录[EB/OL].[2015-10-26]http://www.nanjing.gov.cn/hdjl/xwfbh/2014qsyhbzjf/wzsl_65880/201510/t20151026_3623652.html.

中国知网 https://www.cnki.net

通过相关资料的分析，现阶段南京市为落实江苏省“两聚一高”战略的需要，而将环境保障落实到工作首位。江苏省第十三次党代会更提出了“聚力创新、聚焦富民，高水平全面建成小康社会”的发展战略。报告中指出高水平建成的全面小康体现在经济发展更高质量、人民生活更加幸福、生态环境更加优美、文化发展更加繁荣、城乡区域更加协调、社会治理更加完善六个方面。良好生态环境是最公平的公共产品、最普惠的民生福祉。而生态环境却一直是我省全面建设小康社会的薄弱环节，亟需予以重视。为确保发展战略得以实施，南京市政府积极响应从现有烟花爆竹燃放政策着手进行政策变迁。具体来说，需要民众深入践行绿色发展理念，需要政府投入大量人力、物力、到生态环境保护中去。通过烟花爆竹由限改禁政策变迁，可以实现江苏的天更蓝、地更绿、水更清、空气更清新。南京市政府更计划至2020年，南京市空气质量和2015年度相比得到明显提高，PM2.5浓度下降超过两成，城市空气质量优良天数比例达到70%以上；完成省下达的全市煤炭消费总量削减任务；大幅减少全市化工企业数量及其污染物的排放数量。[①]通过四年的努力，切实转变民众生产、生活方式和消费观念，实现绿色生产、绿色消费。突出环境问题得到有效解决，环境风险防范体系更加完善，主体功能区布局和生态安全屏障基本形成，生态文明制度体系更趋系统完整。促进经济发展质量、生态环境质量、人民生活质量的更大提升。

政策目标的转变影响着烟花爆竹燃放政策变迁。通过分析政策目标转变的原因、内容、条件等方面可以就研究类似政策变迁影响因素提供借鉴。

① 南京市人民政府.2017年南京市生态环境保护和建设目标任务[EB/OL].[2017-06-09].http://www.nanjing.gov.cn/xxgk/bm/hbj/201706/t20170609_4528635.html.

中国知网 https://www.cnki.net

结 语

一项政策的变迁体现了该阶段地方的经济发展水平以及社会治理情况，对日后个人乃至社会的发展意义重大。政策变迁的重要性需要在社会漫长发展过程的经验上不断总结，具有阶段性和持续性。因此就目前现实条件来看，需要通过不断丰富个案研究来补充政策变迁的理论运用领域。烟花爆竹燃放是中国传统文化的一部分，似乎对该民俗进行政策限制颇具争议。但实际上，烟花爆竹燃放同公众的经济生产和社会生活息息相关，有着不可割裂的关系。尽管现阶段运用政策变迁理论对燃放政策变迁的研究比较少，但随着中国综合国力的提升，对燃放政策变迁领域的研究势必加深。基于此，需要以个案为研究单位，通过对南京市烟花爆竹燃放政策变迁的个案过程描述和研究，发现其政策变迁的主要影响因素，以期对当代中国同类型的政策变迁理论研究以及实际运用提供借鉴。

在南京市烟花爆竹禁放政策变迁阶段，影响政策变迁的主要因素包括社会转型、政策移植、公民意识等。上世纪八九十年代，我国社会格局发生了重大变化。急剧扩张的城市人口导致住房用地面积不断紧张，南京市在城市化进程过程中将原来的矮旧民房逐渐升级为住宅密度高的高层建筑。高密度的建筑单位一旦引发火灾，其产生的危害、造成的影响都是现阶段南京市政府难以承担的。同时，南京市政府大力发展经济，在不断改善民众物质生活的同时丰富了他们的精神世界，公民意识相比过去得到了前所未有的提高。政策移植因素在南京市禁放政策变迁过程中起到主要作用。南京市在 1993 年北京市出台的《北京市关于禁止燃放烟花爆竹的规定》基础上进行了政策学习和政策移植，于次年颁布了《南京市关于禁止燃放烟花爆竹的规定》。基于以上因素的考量，南京市烟花爆竹禁放政策得以出台。

在南京市烟花爆竹有限开禁政策变迁阶段，影响政策变迁的主要因素包括执政理念、公共舆论、文化认同等方面。2005 年至 2014 年，我国正处于较为复杂多变的利益格局成形时期，各级地方政府在制定相关公共政策时，不仅需要满足公众普遍诉求，而且更需要平衡来自各方的特殊诉求，只有这样才能够真正实现社会主义和谐社会的建设。我国的互联网行业在这一阶段取得了迅猛发展，南京市民众通过互联网、电视、报纸、广播等媒体积极发声，在强烈表达实现烟花爆竹有限开禁愿望的同时，更会通过行动保障烟花爆竹有限开禁工作的顺利实施。此外，文化认同是随国家政治建设、经济建设、文化建设的发展而逐步提升的。随着南京市民众对烟花爆竹燃放这种传统文化行为的认同感加深，期望有限开禁的呼声也就越强烈。南京市政府基于以上因素的影响，施行了烟花爆竹有限开禁政策。

在南京市烟花爆竹由限改禁政策变迁阶段，影响政策变迁的主要因素包括总体布局、

中国知网 https://www.cnki.net

环保观念、政策目标等方面。近年来南京市民众对环境污染、空气雾霾等问题越来越关注，而燃放鞭炮将释放不少烟尘和二氧化硫，会造成不同程度的大气污染，因此烟花爆竹由限改禁政策变迁顺势而出。同时，南京市民众的环保观念随总体生态居住环境的改善而得到提高。此外，南京市政府在现阶段转变了政策目标，从原来的发展经济到现在的建设生态文明，这样的变化不仅推动了政策变迁的有效实现，更为符合建设“强富美高新江苏”的战略要求。可以说，现阶段的政策目标因素是促使南京市由限改禁政策变迁的主要因素之一。在这些因素的影响下，南京市烟花爆竹由限改禁政策出台。

当前现有的政策分析研究多从政策变迁的角度入手，通过多源流理论框架、间断-均衡理论框架将政策变迁拆分为多个阶段过程加以分析，最终得出变迁困境和对策，而本文运用倡议框架可以有效避免拆分过程导致的政策间断，同时从不同倡议联盟分享的政策信念以及开展的政策活动着手，有力地对燃放政策变迁的全过程加以描述和分析，通过政策变迁过程的阶段划分进一步将政策过程理论同倡议联盟框架有效结合，把政策制定过程中各种类型的政策行动参与者完整纳入政策网络关系中，有效的扩大了倡议联盟框架的适用性。通过结合宏观和微观层面对南京市燃放政策变迁的过程分析，发现影响燃放政策变迁的主要影响因素，即社会转型因素、公众舆论因素、文化认同因素以及政策移植因素等方面，从而为当前各级政府研究和制定相关类型政策提供参考。初次尝试运用倡议联盟框架研究燃放政策变迁，希望通过理论结合实际的研究丰富我国政策分析的理论和实践创新。

中国知网 https://www.cnki.net

致 谢

首先，很感恩能成为程倩教授的研究生，程教授不仅为人师表，而且学术造诣高。在与程教授相处的三年时光中，我学习到了她在学术上的严谨、在生活上的活泼以及在工作上的努力，程教授是我今后生活、工作和学习的好榜样。通过与程教授的不断交流，我的论文写作水平在她的指导下精进了不少，同时，掌握了批判性思维的运用技巧，并学会用更加理性的态度看待事物，而这些都是我今后人生道路上的宝贵财富。此外，研究生三年的学习过程中，各位任课教师言传身教、诲人不倦，在此向马蕾老师、范炜烽老师、章荣君老师、徐志国老师、李晓燕老师和徐晓亮老师表示我衷心的谢意，谢谢您们对我的教导与帮助。

其次，我要感谢 15 级公共事务学院研究生 1 班的全体同学们，和这些可爱的同学们一起度过了难忘的三年研究生生涯，在这三年里我收获到了真挚的同学情和满满的友谊。在她们的帮助下，我克服了生活上、学业上的不少困题。“人生难得是欢聚，唯有别离多”，祝各位同学不忘初心，前程似锦。

最后，我要感恩我的父母。感恩他们对我的默默支持，对我的悉心爱护。家是他们为我筑建的温馨港湾，在家里我永远是那个长不大的小孩子。但是孩子终要长大，漫长人生旅途，愿我出走半生归来仍是此间少年。

中国知网 https://www.cnki.net

参考文献

[1]朱旭峰.中国社会政策变迁中的专家参与模式研究[J].社会学研究. 2011,(2):1-27+243.

[2]李峻.保送生政策变迁的多源流分析[J].大学教育科学,2011(2):46-50.

[3]童蕊,李新亮.美国高等教育学生资助项目的政策变迁研究——基于支持联盟框架的分析[J].高教探索,2011(5):58-65.

[4]费坚.独立学院政策变迁的价值分析[J].教育发展研究,2011(22):13-17.

[5]李中建.我国农民工政策变迁：脉络、挑战与展望[J].经济学家,2011(12):70-76.

[6]田华文,魏淑艳.政策论坛：未来我国政策变迁的重要动力——基于广州市城市生活垃圾治理政策变迁的案例研究[J].公共管理学报,2015(1):24-33+154.

[7]陈剑,刘红.我国光伏产业政策变迁研究[J].科学管理研究.,2015(1):44-47+116.

[8]陈伟,高力.间断——均衡模型：中央“一号文件”农业政策变迁的一种分析框架[J].云南行政学院学报,2015(2):104-107.

[9]张磊,胡正荣.宣传、商业与艺术的三驾马车——中国当代电影政策变迁研究(1986-2013) [J].现代传播(中国传媒大学学报),2015(4):65-68.

[10]罗罡辉,游朋,李贵才,罗平.深圳市“合法外”土地管理政策变迁研究[J].城市发展研究,2013(11):55-61.

[11]姚荣,李战国,崔鹤.国家工业化与高等教育结构调整——政策变迁的制度逻辑[J].教育学术月刊,2015(8):3-12.

[12]黄萃,赵培强,李江.基于共词分析的中国科技创新政策变迁量化分析[J].中国行政管理,2015(9):115-122.

[13]杨腾原.思想模型：解释政策变迁的一种思路[J].贵州社会科学,2015(7):122-128.

[14]李新翠.我国中小学教师配置标准政策变迁的制度逻辑——基于历史制度主义的分析[J].教育研究,2015(10):72-77.

[15]张衡,眭依凡.集体行动与秩序生成——高职学制政策变迁的政策网络分析[J].高等教育研究,2015(10):102.

[16]白锐,刘洪科.我国城市拆迁政策变迁分析[J].社会主义研究,2010(4):88-91+126.

[17]刘晓峰,陈钊,陆铭.社会融合与经济增长：城市化和城市发展的内生政策变迁[J].世界经济,.2010(6):60-80.

[18]干咏昕.政策学习：理解政策变迁的新视角[J].东岳论丛,.2010(9):153-156.

[19]柏必成.改革开放以来我国住房政策变迁的动力分析——以多源流理论为视角[J].公共管理学报,2010(4):76-85+126.

[20]熊勇清,侯玲玲.传统产业转型升级的政策变迁及实施效果——中国纺织产业的个案

中国知网 https://www.cnki.net

研究[J].统计与信息论坛,2014(1):51-57.
[21]宋俊成.我国思想政治教育学科政策变迁环境研究——基于政策社会学视角[J].广西社会科学,2014(2):196-200.
[22]王春城,柏维春.政策经纪人在政策变迁中的作用与机理[J].行政论坛,2014(2):40-45.
[23]罗红艳.我国公立大学治理政策变迁的制度逻辑——基于历史制度主义的分析[J].中国高教研究,2014(3):16-21+41.
[24]徐自强,谢凌凌.从重点建设到协同创新：我国建设世界一流大学的政策变迁[J].现代教育管理,2014(5):39-45.
[25]盛明科,朱玉梅.我国教育统筹发展的政策变迁：问题及改进思路——基于 1979 年~2013 年国家教育政策文本的分析[J].理论探索,2014(4):75-79.
[26]张克.从物业税设想到房产税试点——转型期中国不动产税收政策变迁研究[J].公共管理学报,2014(3):24-37+140.
[27]冯贵霞.大气污染防治政策变迁与解释框架构建——基于政策网络的视角[J].中国行政管理,2014(9):16-20+80.
[28]冯晓丽,董国珍.从身份认同到规制、规范：我国民间体育组织评估政策变迁[J].成都体育学院学报,2014(10):47-51.
[29]吴瑾.科技型中小企业技术创新基金政策变迁研究——基于政策网络的视角[J].科学学研究,2012(3):366-371.
[30]胡薇.国家角色的转变与新中国养老保障政策变迁[J].中国行政管理,2012(6):40-44.
[31]王富伟.独立学院的制度化困境——多重逻辑下的政策变迁[J].北京大学教育评论,2012(2):79-96+189-190.
[32]周光礼.中国大学办学自主权(1952—2012)：政策变迁的制度解释[J].中国地质大学学报(社会科学版),2012(3):93-97.
[33]张海柱.农村合作医疗政策变迁分析：一种政策过程视角[J].甘肃理论学刊,2012(3):48—51.
[34]黄文伟.政策学习与变迁：一种倡议联盟框架范式——对我国高职院校招生政策变迁的解读[J].清华大学教育研究,2012(5):55-60.
[35]陈国定,吴重涵.我国民办教育“合理回报”政策变迁及其研究综述[J].教育学术月刊,2012(6):132—135.
[36]杨洋.倡导联盟框架(ACF)及其在科技政策变迁分析中的应用[J].科技进步与对策,2013(10):114-118.
[37]刘可文,曹有挥,牟宇峰,孙小祥.长江三角洲区域政策变迁与跨国公司布局演变[J].地理科学进展,2013(5):797-806.

中国知网 https://www.cnki.net

[38]谢文阳,张远索,张占录.成都地票模式及其政策变迁研究[J].国土资源科技管理,2013(3):103-107.

[39]杨立华,申鹏云.中国政策变迁中的专家参与模式——评《政策变迁中的专家参与》[J].公共行政评论,.2013(3):157-165.

[40]宋俊成,杨连生.改革开放以来高校思想政治教育学科政策变迁特点分析[J].思想理论教育导刊,2013(8):55-58.

[41]曲铁华,慈玲玲.民国时期农村基础教育政策变迁的基本路径与内在逻辑[J].湖南师范大学教育科学学报,2013(5):48—53.

[42]平力群,林丛,刘苗苗.日本政府对企业人力资源开发支持政策变迁对我国的启示[J].东北亚论坛,.2008(4):73-78.

[43]韩卢敏,陆林,杨兴柱.安徽省旅游政策变迁及其空间响应研究[J].地理科学,2016(3):431-438.

[44]燕飞.我国体育产业政策变迁的动力机制与智库参与[J].体育与科学,2016(2):18-23.

[45]杜兴洋,裴云鹤.政策网络视阈下的户籍政策变迁透析[J].中国行政管理,2016(5):88-93.

[46]范永茂.“异地高考”：倡议联盟框架视角下的政策变迁分析[J].中国行政管理,2016(5):94-101.

[47]罗罡辉,游朋,李贵才,罗平.深圳市“合法外”土地管理政策变迁研究[J].城市发展研究,2013(11):55-61.

[48]于海棠.实施27年的《暂行条例》是如何转变成《规定》的——基于多源流框架的高校教代会政策变迁分析[J].现代教育管理,2013(11):30-35.

[49]洪亮平,王旭.美国保障性住房政策变迁及其启示[J].城市发展研究,2013(6):129-134.

[50]曾美勤.我国高等教育评估政策变迁研究——基于支持联盟框架的分析[J].江苏高教,2013(3).45-48.

[51]平力群,林丛,刘苗苗.日本政府对企业人力资源开发支持政策变迁对我国的启示[J].东北亚论坛,2008(4)73-78.

[52]刘敏,冯卫红,朱专法.日本五次国土规划中有关旅游政策变迁及其对我国的启示[J].人文地理,2007(2):72-75.

[53]李继东.英国公共广播电视政策变迁的意识形态成因分析[J].新闻大学,2007(3):81-87.

[54]陈世伟,尤琳.国家与农民的关系：基于执政党土地政策变迁的历史考察[J].社会主义研究,2012(4):77-82.

[55]梁宏志.西部民族地区旅游产业集群培育研究——以云南省旅游政策变迁为视角[J].云南行政学院学报,2012(5):127-131.

[56]李彦娅,何植民.公共政策变迁中群体盲动现象研究[J].云南行政学院学报,

中国知网 https://www.cnki.net

2014(1):116-118.
[57]刘晓静.论中国养老服务的政策取向——基于养老服务政策变迁的视角[J].河北学刊,2014(5):106-109.
[58]何云辉.高校毕业生就业政策变迁的动力机制研究[J].江苏高教,2011(5):127-129.
[59]谢岳.从环保运动看政策变迁：比较案例分析[J].学习与探索,2011(5):73-77.
[60]杨伟国,毛兢新,罗西.美国妇女就业政策变迁[J].甘肃社会科学,2009(2):31-36.
[61]吴越.日本国立大学法人化的政策变迁研究——基于支持联盟框架的分析[J].复旦教育论坛,2009(4):58-62.
[62]梁荣华.韩国大学特色化政策变迁过程中价值观的转变[J].外国教育研究,2009(12):52-58.
[63]郑卫.杭州市城市房屋拆迁补偿政策变迁[J].中国土地科学,2010(2):15-18+37.
[64]刘洪涛,刘峥.新中国体育科技政策变迁的政策学分析[J].西安体育学院学报,2015(1):27-32.
[65]邵德兴.医疗卫生公益性嬗变析论——以改革开放以来农村基层医疗卫生政策变迁为例[J].浙江社会科学,2015(8):69-75+158.
[66]赵德余.主流观念与政策变迁的政治经济学——来自 1998 年中国“粮改”的经验[J].社会科学战线, 2006(5):57-64.
[67]乌小花，周辉.多源流视角下民族政策变迁理论分析框架研究——以台湾地区“原住民族”政策变迁为例[J].中央民族大学学报(哲学社会科学版),2016(3):54-62.
[68]刘艳.当代中国出国留学政策变迁的动因分析[J].清华大学教育研究,2016(2):91-95.
[69]张云昊.大学人文社会科学教育影响政策变迁的理论模型建构[J].社会科学管理与评论,2013(1):32-36+111.
[70]王婷,李放.中国养老保险政策变迁的历史逻辑思考[J].江苏社会科学,2016(3):72-78.
[71]谭春芳.农村基础教育政策变迁的特点、问题及走向[J].教育探索,2013(12):60-62.
[72]王向民.公众人物如何影响中国政策变迁[J].探索与争鸣,2015(12):67-71.
[73]邹奇,苏刚.建国后我国农村教师政策变迁及应然走向[J].东北师大学报,2016(1):130-134.
[74]徐玲，银杉.从起点公平到结果公平——美国弱势群体学生教育政策变迁的研究进展[J].教育学术月刊,2013(1):40-44.
[75]宋俊成,杨连生.改革开放以来高校思想政治教育学科政策变迁特点分析[J].思想理论教育导刊,2013(8):55-58.
[76]乐章,陈志.政策变迁视角下的台湾地区养老金危局分析[J].河北师范大学学报,2013(5):118-122.

中国知网 https://www.cnki.net

[78]Hogwood.W.Brain, Peters.B.Guy. Policy Dynamics. St.Martin’ s Press, 1983.

[79]Schlesinger Arthur. The Cycles of American History. Houghton Mifflin Company.

[80]H.Theodore Heintz，Hank C. Jenkins-Smith. Advocacy Coalitions and the Practice of Policy Analysis[J]. Policy Sciences,1988(21):264.

[81]Wayne Parsons. Public Policy: An Introduction to The Theory and Practice of Policy Analysis. Edward Elgar, 1995(78).

[82]H.Lasswell. The Decision Process: Seven Categories of Functional Analysis[M]. University Of Maryland, 1956.

[83]Paul A. Sabatier. Theories of the Policy Process. Westview Press, 1999:118-120.

[84]Peter A, Hall. Policy Paradigms, Social Learning and the State: The Case of Economic Policy-making in Britain. The Comparative Politics Journal, 1993(25):278.

[85]John Peter. Is There Life After Policy Streams’ Advocacy Coalitions, and Punctuations: Using Evolutionary Theory to Explain Policy Transformation. Policy Studies, 2003(4):31.

[86]Carlsson Lars. Policy Networks as Collective Action. The Policy Studies Journal,2000(3):28.

中国知网 https://www.cnki.net